

पुस - १

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क १७

२०८२ पुस १-१५

पूर्णाङ्क ८०३



प्रकाशक
सर्वोच्च अदालत
रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री विमल पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री मानबहादुर कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्ण, सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
श्री केशरमणि अर्याल, निमित्त डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्थु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री सुमेधा खनाल
शाखा अधिकृत श्री दिप्ती पौडेल
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
डिड्डा श्री पूजा रिजाल
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
बुकबाइन्डर श्री सबिना बुढाथोकी

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास		इजलास नं. ८	
संयुक्त इजलास	१९	इजलास नं. ९	२
इजलास नं. १	२४	इजलास नं. ११	
इजलास नं. २	२२	इजलास नं. १२	
इजलास नं. ३	१५	इजलास नं. १३	११
इजलास नं. ४	७	इजलास नं. १४	
इजलास नं. ५		इजलास नं. १५	
इजलास नं. ६		एकल इजलास	१२
इजलास नं. ७		जम्मा	२५
जम्मा	८७		

कूल जम्मा ८७ + २५ = ११२

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)

हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थः सअ बुलेटिन, २०८२, पुस - १, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
संयुक्त इजलास			१ - १४
१.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. बसन्त खत्वे	१
२.	कर्तव्य ज्यान	फुलमुनि हेमरम वि. नेपाल सरकार, डुने भन्ने मदन मुर्मु वि. नेपाल सरकार	१
३.	जबरजस्ती करणी	जनकबहादुर शाही वि. नेपाल सरकार	२
४.	आयकर (आ.व.०६३। ०६४)	तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौंसमेत	२
५.	आयकर (आ.व.२०६४ ।०६५)	हिमालयन बैंक लिमिटेड वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर	३
६.	निर्णय बदर हक कायम दर्तासमेत	नेपाल बैंक लिमिटेड चितवन वि. टंकमाया प्रधान	५
७.	जग्गा खिचोला मेटाइ दर्ता बदर गरी दर्ता गरी चलन चलाइपाउँ	डिल्लीराम सुवेदी वि. गोमा कुमारी खत्री	६
८.	जालसाजी	चन्द्र कुमारी वि.क.समेत वि. विष्णुमाया कामीसमेत	७
९.	उत्प्रेषणसमेत	कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल वि. प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	८
१०.	अंश चलन	दिव्यलोका गुरागाईसमेत वि. रणमाया देवी गुरागाईसमेत	८
११.	नकबजनी चोरी	नेपाल सरकार वि. मौसम भन्ने ज्ञानबहादुर बुढा	९
१२.	शरीर बन्धक	नेपाल सरकार वि. राजु दुलाल भन्ने भोजराज दुलाल	१०
१३.	घरबाट उठाई जग्गा खिचोला चलन	गिरीधारी यादवसमेत वि. अमरनाथ साह तेलीसमेत	१०

१४.	भ्रष्टाचार (अनियमितता)	मनोज ठाकुरसमेत वि. नेपाल सरकार, हेमराज इटनी वि. नेपाल सरकार, अर्जुनकुमार कटुवाल वि. नेपाल सरकार	११
१५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	ZHE XIAO समेत वि. अध्यागमन विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २९, कालिकास्थान, काठमाडौंसमेत	१२
१६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	तिर्थराज थापा वि. सुनसरी जिल्ला अदालत इनरुवा, सुनसरीसमेत	१२
१७.	नामसारी	नुतनकुमारी रिजाल वि. किरणप्रसाद रिजालसमेत	१३
१८.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. मोहमद जमिल अख्तर	१३
१९.	निषेधाज्ञा	भगवान के.सी. वि. महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंसमेत	१३
इजलास नं. १			१४ – ३०
२०.	बहुविवाह	नेपाल सरकार वि. मुक्तबहादुर आलेसमेत	१४
२१.	सवारी ज्यान	कुमार भन्ने खड्गबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	१४
२२.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम ई कुमार	१५
२३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अर्जुन पौडेलसमेत वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१५
२४.	जग्गा खिचोला मेटाइ चलन चलाइपाउँ	सुनरपाती अहिरिनसमेत वि. शेषराम यादव	१६
२५.	उत्प्रेषण	कुमार पण्डितसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	१६
२६.	उत्प्रेषणसमेत	दिनेश त्रिपाठी वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१७
२७.	उत्प्रेषणसमेत	महालक्ष्मी सल्लभेण्ट एण्ड रिफाइनरी प्रा.लि. वि. पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत	१८

२८.	उत्प्रेषण	फुलगेन ठाकुर सोनारसमेत वि. धनुषा जिल्ला अदालतसमेत	१९
२९.	उत्प्रेषण	भरत थापा वि. स्याङ्जा जिल्ला अदालतसमेत	१९
३०.	जग्गा खिचोला मेटाइसमेत	राम शिव बढईसमेत वि. चनरा अहिरनी	२०
३१.	उत्प्रेषण	नारायणप्रसाद तिमिसिना वि. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ११० सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौंसमेत	२१
३२.	उत्प्रेषण	इन्दु कुमारी साह वि. शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२१
३३.	उत्प्रेषण	रामकुमार सापकोटा वि. लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत	२२
३४.	धरौटी रकम फिर्ता पाउँ	वीरगन्ज भन्सार कार्यालय वि. शर्मा एण्ड नेपाल आदर्श ज्वाइन्ट भेन्चर	२३

३५.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. प्रमिला जोशी, प्रमिला जोशी वि. नेपाल सरकार	२३
३६.	हक कायमसमेत	लक्ष्मीशोभा शाक्य वि. सानुराम खत्रीसमेत	२४
३७.	उत्प्रेषण	इसहाक मुसलमान वि. टंकप्रसाद बस्यालसमेत	२५
३८.	गौवध	नेपाल सरकार वि. गोविन्द राज त्रिपाठी	२६
३९.	उत्प्रेषण परमादेश	गोकर्ण खतिवडासमेत वि. ज्योति विकास बैंक लिमिटेड, कमलादी काठमाडौंसमेत	२७
४०.	उत्प्रेषणसमेत	दिनेशकुमार राम हरिजन वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२७
४१.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	सन्चा तामाङ वि. नेपाल सरकार	२८
४२.	छुट जग्गा दर्ता	रामप्रसाद कुर्मी वि. बेचई तिवारी	२९
४३.	कर्तव्य ज्यान	सर्वोच्च प वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. सर्वोच्च फ	२९

इजलास नं. २			३० – ४७
४४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. मान बहादुर धामी	३०
४५.	उत्प्रेषण	देवीनाथ वि. श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	३१
४६.	उत्प्रेषण / परमादेश	यज्ञराज भट्ट वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	३२
४७.	उत्प्रेषण	दिपेन्द्र काफ्ले वि. नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	३२
४८.	वैदेशिक रोजगार	नेपाल सरकार वि. राजकुमार चन्द	३२
४९.	वैदेशिक रोजगार	हित बहादुर मगर वि. नेपाल सरकार	३३
५०.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. मिना खत्री	३४
५१.	सवारी ज्यान	नेपाल सरकार वि. मिस्टर राइन	३५

५२.	आयकर (२०६४/०६५)	तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. नेपाल चिया विकास निगम लि.	३५
५३.	उत्प्रेषणसमेत	अच्युतप्रसाद रेग्मी वि. का.जि. गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ५ स्थित नयाँपाटी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.समेत	३६
५४.	जग्गा खिचोलासमेत	नारायणी गौतमसमेत वि. कृष्णगोपाल गुप्ता	३७
५५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सोनाम तामाङ वि. उच्च अदालत पाटन ललितपुरसमेत	३८
५६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सावित्री विष्ट वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, (तहसिल शाखा), काठमाडौंसमेत	३८
५७.	खिचोला मेटाइ चलन चलाइपाउँ	दिनेश कुमार खड्का वि. जीवन खड्का	३९
५८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सुवास महतसमेत वि. प्रहरी वृत्त गौशाला, काठमाडौंसमेत	३९
५९.	मोही नामसारी	विष्णुमाया थापा मगर वि. गीता बस्नेत	३९

६०.	अंश चलन	सन्तमाया महर्जन वि. बुद्धिबहादुर ज्यापू महर्जनसमेत	४१	६९.	धनमाल	रमेशकुमार माझी वि. कुलप्रसाद ताजपुरियासमेत	५०
६१.	जग्गा दर्ता हक कायम	ज्ञानमाया सुवालसमेत वि. रामभक्त सुवाल	४२	७०.	लिखत दर्ता बदर	राम चन्द्र श्रेष्ठ वि. रोशन गुरुङसमेत	५०
६२.	उत्प्रेषणसमेत	कविर विनायक जे.भी. वि. काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौंसमेत	४३	७१.	अवैधानिक रूपमा बाघ, हात्ती, कस्तुरी, मृगलगायतका वन्यजन्तुको आखेटोपहार ओसारपसार गरेको	छवाङ तुण्डुप तामाङ वि. नेपाल सरकार	५१
६३.	उत्प्रेषण	गौमाया लिम्बु वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	४४	७२.	कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. श्याम लिम्बूसमेत	५२
६४.	राजीनामा लिखत बदर	चुल्हाई महारा चमारसमेत वि. गोपाल प्रसाद यादव	४५	७३.	उत्प्रेषण	तुसार निरौला वि. श्रम अदालत अनामनगर, काठमाडौंसमेत	५४
६५.	जालसाजी	प्रदिप कुमार थापा वि. सन्तोष सापकोटासमेत	४६	७४.	दर्ता दा.खा. बदर गरी दर्ता दा.खा. गरिपाउँ	विष्णुहरी गैरे वि. कृष्णराज गैरेसमेत	५५
इजलास नं. ३			४७ – ६२	७५.	किताकाट	हसिना बनेपाली वि. विणा बनेपाली, शिवमाया बनेपाली वि. विणा बनेपाली	५६
६६.	उत्प्रेषणसमेत	आलोक खत्री वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	४७				
६७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अनुराधा कुमारी साह वि. जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सप्तरीसमेत	४८				
६८.	घर उठाई जग्गा खिचोला चलन	विजय मण्डलसमेत वि. चन्देश्वर साहसमेत	४९				

७६.	आयकर	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	५७
७७.	अपहरण तथा शरीर बन्धक	कुलबहादुर धिमाल वि. नेपाल सरकार, पुजा भन्ने सरमाया श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	५८
७८.	उत्प्रेषणसमेत	मान बहादुर बस्नेतसमेत वि. प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतसमेत	५९
७९.	आयकर (०६६/०६७)	गंगाराम गेलाल वि. वरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लि.	६०
८०.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत	एस.ए.एस. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. वि. हिलिहाङ गाउँपालिका, गाउँपालिकाको कार्यालय, पञ्चमी पाँचथर, प्रदेश नं. १, पाँचथरसमेत	६०
इजलास नं. ४			६२ – ७४
८१.	हालैको बकसपत्र लिखत बदर, दर्ता बदर दर्ता कायम	कल्पना आचार्य पोखरेल वि. हिरा बहादुर पोखरेल	६२
८२.	अंश दपोट	पूर्णबहादुर महर्जन वि. श्याम महर्जन	६४
८३.	जग्गा खिचोला चलन	शेख ईनुस वि. शेख जोबैरसमेत	६५
८४.	लिखत बदर	निर्मला मल्लसमेत वि. पदमबहादुर बम	६६
८५.	निजी गुठी जग्गा दर्तासमेत	विष्णुदेवी राजभण्डारी वि. राजेन्द्रमान श्रेष्ठसमेत, अन्नतराम भट्टराईसमेत	६७
८६.	जग्गा खिचोला गरी मोटर बाटो निर्माण गरेकोले बाटो रोकी जग्गा खिचोला मेटाइपाउँ	हरिचन्द्र नेउपानेसमेत वि. भैरव प्रसाद नेउपानेसमेत	७०
८७.	भ्रष्टाचार	नेपाल सरकार वि. जयनारायण चौरसिया भन्ने जयनारायण प्रसाद वरैसमेत, जयनारायण चौरसिया भन्ने जयनारायण प्रसाद वि. नेपाल सरकार	७१
इजलास नं. ९			७४ – ७७
८८.	उत्प्रेषण, परमादेशसमेत	कान्छी श्रेष्ठसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	७४

८९.	प्रतिषेध, परमादेश	विश्वास पौडेल वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु, काठमाडौंसमेत	७६
इजलास नं. १३			७७ – ८८
९०.	कर्तव्य ज्यान	नारायणदत्त पाण्डेय वि. नेपाल सरकार	७७
९१.	कर्तव्य ज्यान	भोला भन्ने नरेश जम्दार मल्लिक वि. नेपाल सरकार	७७
९२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. श्रीराम श्रेष्ठ, श्रीराम श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	७९
९३.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. निरज नेपालसमेत	८०
९४.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. सुरेश हमालसमेत	८१
९५.	उत्प्रेषणसमेत	मिनराज अधिकारी वि. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरसमेत	८३
९६.	उत्प्रेषणसमेत	केसव शर्मा घिमिरे वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	८४
९७.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत	कृष्णबहादुर शाही वि. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदुरपश्चिम प्रदेश, धनगढीसमेत	८५
९८.	म्याद बदर / फैसला बदर / लिलाम बदर / दा.खा बदर अंश हक कायम	जगबहादुर पुनसमेत वि. कृष्ण बहादुर खत्रीसमेत	८५
९९.	लिलामी मुचुल्का तामेली पर्चा बदर	चोकट साह कानुसमेत वि. सुरेन्द्रप्रसाद जयसवालसमेत	८६
१००.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	जमुनादेवी दाहाल वि. कृषि विकास बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौंसमेत	८७
एकल इजलास			८८ – ९६
१०१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अलि, अन्ना, अविनास, अर्जुन, समीर जसपाल भन्ने उदय सेट्टी वि. श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	८८

१०२.	उत्प्रेषणसमेत	रामहरी दुलाल वि. उच्च अदालत पाटन, हरिहर भवन, ललितपुरसमेत	८९
१०३.	उत्प्रेषणसमेत	माधो वैठा वि. मालपोत कार्यालय, रौतहट, गौरसमेत	८९
१०४.	परमादेशसमेत	कुमार मण्डल वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, बबरमहल, काठमाडौंसमेत	९०
१०५.	उत्प्रेषणसमेत	मनिष कुमार यादव वि. पर्सा जिल्ला अदालतसमेत	९१
१०६.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	हविव गनीसमेत वि. अमुल होदा मियाँसमेत	९१
१०७.	उत्प्रेषण / परमादेश	सोमप्रकाश क्षेत्री वि. नारायण सुनारसमेत	९१

१०८.	उत्प्रेषणसमेत	ताराप्रसाद रिजाल वि. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतसमेत	९२
१०९.	उत्प्रेषणसमेत	मुलुकचन्द राजवंशी वि. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. १, विराटनगरसमेत	९३
११०.	उत्प्रेषण	हरिदास के.सी. वि. यदुमणी भट्टराईसमेत	९४
१११.	उत्प्रेषणसमेत	गिरिराज दाहालसमेत वि. पिङ्की रेग्मी घिमिरेसमेत	९५
११२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	विनोद लामा वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंसमेत	९५

संयुक्त इजलास

१

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७९-RC-०००६, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. बसन्त खत्वे

लास खेतमा खाल्डो खनी पुरेको अवस्थामा बरामद भएको छ । मृतकको लास जाँच मुचुल्का, पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लिखित बेहोरा हेर्दा घाँटी लल्याकलुलुक भएको, घाँटी पूरै घुम्ने, घाँटीको हड्डी भाँचिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । सहप्रतिवादीहरूले प्रतिवादी बसन्त खत्वेउपर गरेको पोल उक्त मृतकको पोस्टमार्टमको बेहोराबाट समेत समर्थित भएको छ । प्रतिवादी फुलोदेवीले आफूसँग सुतेकी ५ वर्षकी नाबालिका छोरीलाई ससुरा बसन्त खत्वेले राति आई तानी लगी कर्तव्य गरी मारेको भनी पोल गरेको अवस्था छ । निज प्रतिवादी फुलोदेवीउपर जन्मकैद हुने ठहरी यस अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भइसकेको पनि देखिन्छ । उक्त सबुद प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी बसन्त खत्वेले दाबीबमोजिम आफ्नै ५ वर्षकी नातिनीलाई निर्ममतापूर्वक घाँटी बटारी कर्तव्य गरी मारी खेतको खाल्डोमा पुरेको पुष्टि हुने ।

प्रतिवादी बसन्त खत्वेले आफ्नै नातिनी वर्ष ५ की सोशिलाकुमारीलाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा निजलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद हुने ठहरी सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।०१।२४ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७८।०८।०७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधकसमेत सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत
इति संवत् २०८० साल असोज ९ गते रोज ३ शुभम् ।

२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७७-CR-०१६५, ०७९-CR-१८१२, कर्तव्य ज्यान, फुलमुनि हेमरम वि. नेपाल सरकार, डुने भन्ने मदन मुर्मु वि. नेपाल सरकार

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) मा कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने र ऐ. उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । माथि विवेचना गरिएबमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूकै कर्तव्यबाट मृतक सोइ हेमरमको मृत्यु भएको अवस्था हुँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू फुलमुनि हेमरम र डुने भन्ने मदन मुर्मुलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(१) को कसुरमा ऐ. दफा १७७ को उपदफा (२) बमोजिम जनही जन्मकैद अर्थात् ऐ. ऐनको दफा ४२ बमोजिम जनही २५ वर्ष कैद सजाय हुने र प्रतिवादी फुलमुनि हेमरमबाट रु.१०,०००।- र अर्का प्रतिवादी डुने भन्ने मदन मुर्मुबाट रु.१५,०००।- मृतकका छोराछोरीहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप भराइदिने भनी सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।११।०५ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७६।०८।०३ को फैसला मिलेकै देखियो ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू फुलमुनि हेमरम र डुने भन्ने मदन मुर्मुले मृतक सोइ हेमरमलाई मार्ने योजना बनाई सल्लाह गरी प्रतिवादीमध्ये फुलमुनि हेमरमले काठको तखता/ फल्याकको टुक्राले खाटमा सुतिरहेका मृतकको टाउकोमा प्रहार गरी मृतक छटपटाउन थालेपछि अर्का प्रतिवादी डुने भन्ने मदन मुर्मुले मृतकको घाँटी समाती थिची कर्तव्य गरी मारेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आयो । यस स्थितिमा निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता,

२०७४ को दफा १७७(१) को कसुरमा ऐ. दफा १७७(२) बमोजिम जनही जन्मकैद अर्थात् ऐ. ऐनको दफा ४२ बमोजिम जनही २५ वर्ष कैद सजाय हुने र ऐ. को दफा १८६ बमोजिम प्रतिवादीहरूको आर्थिक अवस्था हेरी प्रतिवादी फुलमुनि हेमरम मृतककै श्रीमती भएकोले निजबाट रु.१०,०००।- र अर्का प्रतिवादी हुने भन्ने मदन मुर्मुबाट रु.१५,०००।- मृतकका छोराछोरीहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप भराइदिने भनी सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।११।०५ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७६।०८।०३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असोज ९ गते रोज ३ शुभम्।

३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७७-CR-१०४५, जबरजस्ती करणी, जनकबहादुर शाही वि. नेपाल सरकार

पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, पीडितले गरेको मौकाको कागज र अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतका सबुद प्रमाणहरूबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादी जनकबहादुर शाहीको आरोपित कसुर आफूले नगरेको भन्ने निजको इन्कारी बयान खण्डित हुन पुगेको छ। जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। जाहेरी बेहोरा, पीडितको भनाइ तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका प्रमाणबाट पीडितलाई यी प्रतिवादीले नै जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने पुष्टि हुने।

प्रतिवादी जनकबहादुर शाहीले वर्ष १३ की पीडित परिवर्तित नाम ए कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य पुष्टि भएको हुँदा निजलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (३) को

खण्ड (ख) बमोजिम १४ (चौध) वर्ष कैद र ऐ. को दफा २२८ बमोजिम पीडित ए कुमारीलाई प्रतिवादी जनकबहादुर शाहीबाट रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहरी सुरु बझाङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत दिपायलको फैसला मिलेकै देखियो।

पुनरावेदक प्रतिवादी जनकबहादुर शाहीले वर्ष १३ की बालिका पीडित परिवर्तित नाम ए कुमारीलाई विवाह गर्ने प्रलोभनमा पारी जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी जनकबहादुर शाहीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ बमोजिमको कसुरमा ऐ. दफा २१९ को तत्काल प्रचलित उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम १४ (चौध) वर्ष कैद हुने र पीडितले प्रतिवादी जनकबहादुर शाहीबाट ऐ. संहिताको दफा २२८ बमोजिम रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराइपाउने ठहरी भएको सुरु बझाङ जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०८।१० को फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७७।०६।०७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल आश्विन ९ गते रोज ३ शुभम्।

४

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-RB-०१४८, ०७४-RB-०१४९, आयकर (आ.व.०६३।०६४), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौंसमेत

कर्मचारीले सुविधाबापत प्राप्त गरेको उक्त सवारी साधन बैंकमा आउँदा जाँदा तथा बैंकको काममा

प्रयोग गरिने, सवारी साधन कर्मचारीकै नियन्त्रणमा रहने हुँदा निजी कार्यमा समेत प्रयोग हुने बैंकको नाउँमा दर्तासम्म रहेको भन्ने देखिन्छ । यसबाट उक्त सवारी साधन बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई सुविधाको रूपमा उपलब्ध गराएको, सवारी साधन बैंकको नाउँमा ग्यारेन्टी स्वरूप दर्ता गरिएको तर सवारी साधनको सञ्चालन, उपभोग, मर्मत तथा थप दायित्वको सम्बन्धमा बैंक जिम्मेवार नरहने, बैंकको कुनै नियन्त्रण र हस्तक्षेप नहुने तथा बैंकको आय आर्जनमा मात्र प्रयोग नहुने देखियो । बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको सवारी साधनलाई आफ्नो स्थायी सम्पत्तिको सूचीमा समावेश गरी ऐ. ऐनको अनुसूची २ को वर्ग “ग” अन्तर्गत समूहीकृत गरी सो सवारी साधनहरूको हास खर्च दाबी गरेको भए पनि सो सवारी साधन कर्मचारीकै प्रयोग, प्रयोजन र स्वामित्वमा हस्तान्तरणसमेत हुने देखिँदा बैंकमा दायित्व सिर्जना गरी कर दायित्व घटाउने कार्य कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।

लेखा परीक्षणसँगसम्बन्धित अन्य खर्चहरू लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि भुक्तानी गरिने र एकमुष्ट रूपमा लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नका लागि सम्झौता भएकोले यस्ता रकमहरू समावेश भएको कुल रकममा नै करदाताले अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था रहेकोमा सोबमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरेको देखिएन ।

लेखा परीक्षणसँगसम्बन्धित खर्चको भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजिम १५% अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनबमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरेको नदेखिएको अवस्थामा सो कर र ब्याजसमेत दाखिला गराउने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको फैसला मिलेकै देखियो ।

ATM Machine, Locker, Generator समेतको हास कट्टी रु.१,१९,४६६।- नपाउने, खुद आयमा समावेश हुने भनी सुरु तुला करदाता

कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा राजस्व न्यायाधिकरणबाट उल्टी गरेको तथा ब्याज खर्च रु.४०,४१,२०५।- कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको सवारी साधनको हास कट्टी रु.१२,००,०००।- र भुक्तानीमा अग्रिम करतर्फ लेखा परीक्षण खर्च रु.१,७२९।- खर्च कट्टी अमान्य गरेको सुरु तुला करदाता कार्यालयको मिति २०६७।१२।३० को निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६८।०५।०८ को निर्णय सदर गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको मिति २०७०।०९।२९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० मङ्सिर १८ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-RB-०१५०, ०७४-RB-०१५१, आयकर (आ.व. ०६४/०६५), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौँसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

५

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-RB-०४१६, आयकर (आ.व.२०६४।०६५), हिमालयन बैंक लिमिटेड वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर

करदाता बैंकले आ.व. ०६४।०६५ को आयकरको हकमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापत नोक्सानी व्यवस्था रु.५२,३७,०१९।६६ खर्च कट्टी दाबी लिएको अवस्था छ । तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था (माथि प्रकरण नं. २१ मा उल्लिखित) बमोजिम

गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको रकम खर्च कट्टी दिन मिल्ने नदेखिँदा करदाता बैङ्कको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम उक्त रकम खर्च कट्टी नपाउने र खुद आयमा समावेश गर्ने गरी सुरु कार्यालय तथा विभागले गरेको निर्णय सदर गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेकै देखियो ।

बैंकले Staff vehicle facilities loan scheme अन्तर्गत आफ्ना कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको सवारी साधनलाई आफ्नो स्थायी सम्पत्तिको सूचीमा समावेश गरी ऐ. ऐनको अनुसूची २ को वर्ग “ग” अन्तर्गत समूहीकृत गरी सो सवारी साधनहरूको हास खर्च दाबी गरेको भए पनि सो सवारी साधन कर्मचारीकै प्रयोग, प्रयोजन र स्वामित्वमा हस्तान्तरणसमेत हुने देखिँदा बैंकमा दायित्व सिर्जना गरी कर दायित्व घटाउने कार्य कानूनसम्मत मान्न मिल्ने ।

Scheme अन्तर्गतको सम्झौतापत्रमा सवारी साधनहरूको बीमा कर्मचारीले गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । बीमा प्रिमियमको ७५% रकम बैंकले बेहोर्ने भन्ने उल्लेख भएको आधारमा मात्र बीमा खर्च कट्टी पाउने भन्न मिल्ने देखिँदैन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९(१) को कानूनी व्यवस्था अनुसार पनि बीमा खर्च रकम हास कट्टी पाउन सक्ने व्यवस्था भएको नदेखिँदा उक्त बीमा खर्च रकम कट्टी नपाउने खुद आयमा समावेश हुने भनी सुरु कार्यालय तथा विभागबाट भएको निर्णय सदर गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेकै देखियो ।

लेखा परीक्षणसँगसम्बन्धित अन्य खर्चहरू लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि भुक्तानी गरिने र एकमुष्ट रूपमा लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नका लागि सम्झौता भएकोले यस्ता रकमहरू समावेश भएको कुल रकममा नै करदाताले अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था रहेकोमा सोबमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरेको देखिएन । अतः लेखा परीक्षकको भ्रमण भत्ता तथा

अन्य खर्चको सोधभर्नाबापत भएको खर्चसमेत लेखा परीक्षकको आय हुने भएकोले सो भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा ऐनबमोजिम कर कट्टी नगरेको भनी सोबापत कर र ब्याजसमेत दाखिला गराउने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेकै देखियो ।

करदाता बैंकका कर्मचारीहरूले पोसाकबापत प्राप्त गरेको रकम निजहरूको रोजगारीको वार्षिक आयमा समावेश गरी गणना हुने र सो रकमसमेतबाट अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्नेमा नगरेको कारणबाट सोबापत थप कर, शुल्क र ब्याजसमेत लगाउने गरी सुरु कार्यालय तथा विभागबाट भएको निर्णय सदर गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने ।

गैर बैंकिङ सम्पत्तिको नोकसानी व्यवस्था रु.५२,३७,०१९।६६, कर्मचारीलाई सुविधास्वरूप उपलब्ध गराएको सवारी साधनहरूको हास खर्च रु.७७,६५,६७३।३४, कर्मचारीलाई सुविधास्वरूप उपलब्ध गराएको सवारी साधनहरूको इन्स्योरेन्स खर्च रु.१०,९२,९६५।१७, भुक्तानीमा अग्रिम करतर्फ लेखा परीक्षण खर्च रु.९९,०७८।८४ र भुक्तानीमा अग्रिम करतर्फ कर्मचारी पोसाकबापतको रकम रु.२४,२०,०७१।५४ खर्च कट्टी नपाउने गरी भएको सुरु कार्यालय तथा विभागको निर्णय सदर गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७१।०२।०१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल मङ्सिर १८ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-RB-०१५९, ०७४-RB-०१६०, आयकर (आ.व.२०६३।०६४), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. हिमालयन बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक

लिमिटेड वि. तुला करदाता कार्यालय,
हरिहरभवन ललितपुर भएको मुद्दामा पनि
यसैअनुसार फैसला भएको छ।

६

**स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
हरिप्रसाद फुयाल, ०७१-सी-०६०१, निर्णय बदर
हक कायम दर्तासमेत, नेपाल बैंक लिमिटेड चितवन
वि. टंकमाया प्रधान**

विवादित कि.नं. १९५ को जग्गाको
साबिकको चार किल्ला नमिलेको, वादीले धितो पारित
तथा सकार गरी लिदा चारकिल्ला उल्लेख नगरेको,
कि.नं. ३८ मा वादीको जग्गा नघुसेकोले वादी दाबी
पुन नसक्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको
फैसला सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत प्रत्यर्थी प्रतिवादी
तथा निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून
व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको छ सो सम्बन्धमा
विचार गर्दा, विवादित कि.नं. १९५ को जग्गा भरतपुर
नगरपालिका कार्यालयको मिति २०५६।१२।२१ को
च.नं. ७५३१ को चार किल्लाको सिफारिसबाट साबिक
नारायणगढ वडा नं. ४ हाल भरतपुर नगरपालिका वडा
नं. २ को कि.नं. १९५ को ज.वि. ०-०-१२१/(२) को
पूर्वमा लक्ष्मीनारायण मन्दिर, पश्चिममा सुनिल श्रेष्ठ,
उत्तरमा चिजकुमार श्रेष्ठ र दक्षिणमा पिच बाटो भन्ने
उल्लेख छ। उक्त चार किल्ला अन्यथा प्रमाणित हुन
सकेको छैन।

सुरु जिल्ला अदालतको आदेशानुसार मिति
२०६८।११।१६ मा भई आएको नक्सा मुचुल्काको न.
नं. २ मा प्रतिवादीको कि.नं. ३८ को ०-४-१३१/(२)
) जग्गा, न.नं. ३ विवादित जग्गा, न.नं. ४ कि.नं. ३९
को जग्गा, न.नं. ५ लक्ष्मीनारायण मार्ग तथा न.नं. ६
लक्ष्मीनारायण मन्दिरको घरजग्गा भन्ने उल्लेख भएको
पाइन्छ। यसरी भरतपुर नगरपालिका कार्यालयले
प्रमाणित गरिदिएको चारकिल्ला विवरणमा साबिक
कि.नं. १९५ को जग्गाको पूर्वतर्फ लक्ष्मीनारायण

मन्दिर र दक्षिणतर्फ पिच बाटो भन्ने उल्लेख भएकोमा
उक्त नक्सा मुचुल्काबाट पनि विवादित न.नं. ३ को
जग्गाभन्दा पूर्वतर्फ न.नं. ६ लक्ष्मीनारायण मन्दिरको
घरजग्गा र दक्षिणतर्फ न.नं. ५ पिच बाटो रहेको देखिँदा
विवादित न.नं. ३ को जग्गा नै वादी बैंकको कि.नं.
१९५ को जग्गा रहेको भन्ने देखिन आउँछ।

नापी कार्यालय चितवनबाट प्राप्त हुन आई
मिसिल संलग्न रहेको नक्सा तथा ट्रेस नक्सासमेत
हेर्दा पनि प्रत्यर्थी प्रतिवादीको न.नं. २ कि.नं. ३८ को
दक्षिणतर्फ न.नं. ३ को ०-०-१० जग्गा रहेको, सो न.नं.
३ देखि पश्चिमतर्फ क्रमशः कि.नं. ३९ देखि ४६सम्म
अलग अलग किताकाट भई छुट्टाछुट्टै दर्ता रहेको, सो
कि.नं. ३९भन्दा पूर्वतर्फ त्यस्तै आकृति र प्रकृतिको
विवादित न.नं. ३ को जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको कि.नं.
३८ मा मिसाई नापी तथा दर्ता गरे गराएको भन्ने पुष्टि
हुन आएको छ।

वादी दाबीबमोजिम साबिक कि.नं. १९५ को
जग्गा हाल प्रतिवादीले अस्थायी दर्ता गराएको कि.नं.
३८ को न.नं. ३ को ०-०-१० जग्गा भएको भन्ने
पुष्टि हुन आएकोले उक्त जग्गामा वादी नेपाल बैंक
लिमिटेडको हक कायम हुने भई प्रतिवादीले गरेको दर्ता
बदर हुने ठहर गरेको सुरु चितवन जिल्ला अदालतको
फैसला मिलेको देखिँदा सदर गर्नुपर्नेमा उल्टी गरी
वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन
अदालत हेटौँडाबाट भएको फैसला मिलेको देखिएन।

वादीको साबिक कि.नं. १९५ को जग्गा
प्रतिवादीको कि.नं. ३८ मा मिसाई अस्थायी दर्ता गर्ने
गरी १ नं. नापी गोश्वाराका प्रमुख नापी अधिकृतले
मिति २०६५।०२।२९ मा गरेको निर्णय विवादित
न.नं. ३ को क्षेत्रफल ०-०-१० जग्गाको हदसम्म बदर
भई विवादित न.नं. ३ को क्षे.फ. ०-०-१० जग्गा वादी
नेपाल बैंक लिमिटेड, नारायणगढ शाखाका नाउँमा हक
कायम गरी प्रतिवादी टंकमाया प्रधानको नाउँमा भएको
दर्ता बदर गरी उक्त जग्गा वादी बैंकको नाउँमा दर्ता हुने

ठहर गरेको सुरु चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६९।०६।२३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर गर्नुपर्नेमा उल्टी हुने।

सुरु चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६९।०६।२३ को फैसलाबमोजिम साबिक कि.नं. १९५ को जग्गा प्रतिवादीको कि.नं. ३८ मा मिसाइ अस्थायी दर्ता गर्ने गरी १ नं. नापी गोश्वाराका प्रमुख नापी अधिकृतले मिति २०६५।०२।२९ मा गरेको निर्णय विवादित न.नं. ३ को क्षेत्रफल ०-०-१० जग्गाको हदसम्म बदर भई विवादित न.नं. ३ को क्षे.फ. ०-०-१० जग्गा प्रतिवादी टंकमाया प्रधानको नाउँमा भएको दर्ता बदर गरी वादी नेपाल बैंक लिमिटेड, नारायणगढ शाखाका नाउँमा हक कायम भई दर्तासमेत हुने।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल मङ्सिर १९ गते रोज ३ शुभम्।

७

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७१-८।-०५७०, जग्गा खिचोला मेटाइ दर्ता बदर गरी दर्ता गरी चलन चलाइपाऊँ, डिल्लीराम सुवेदी वि. गोमा कुमारी खत्री

खासगरी नयाँ नापीमा केही जग्गा बढी देखिएको भन्दैमा लिखतभन्दा बढी जग्गा दर्ता गरी खिचोला गरे भनी दाबी गर्न मिल्दैन भन्नेसमेत प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको पाइन्छ। यसबाट प्रतिवादीले केही जग्गा बढी दर्ता गराएको स्वीकारेको देखिन्छ। सम्पत्तिको हक कानूनद्वारा मात्र सिर्जना हुने हक हो। प्रतिवादीले साबिक कि.नं. १७५३ को जग्गा मिति २०४५।०७।१६ मा कृष्ण कुमारी गुरुङ, मन गुरुङबाट हालैको बकसपत्र पारित गरी लिएको देखिन्छ। उक्त लिखतमा उल्लिखित जग्गामा सम्म प्रतिवादीको कानूनबमोजिमको हक स्थापित हुने हुन्छ। सो लिखतमा उल्लेख भएअनुसारको जग्गामात्र प्रतिवादीले नयाँ नापीमा आफ्नो नाममा नापी गराई

दर्ता गर्नु कानूनसङ्गत हुन्छ। सो लिखतमा उल्लिखित साबिक कि.नं. १७५३ को जग्गाभन्दा बढी नापी गराई दर्ता गर्न मिल्दैन।

साबिक कित्ता नं. १७५३ को जग्गा वादीका पति देवबहादुरको पैतृक सम्पत्ति रहेकोमा अंशियारबिच अंश सट्टा पट्टा गर्दा ताराबहादुरको नाममा गई तह तह बिक्री हुँदै प्रतिवादीको नाममा आएको देखिन्छ। नयाँ नापी हुँदा केही जग्गा बढी दर्ता गराएको कुरामा प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति रहेको छ। साथै सभै नापीको नक्सा ट्रेसको ट्रायल चेक र पछिल्लो नक्सा मुचुल्का हेर्दा प्रतिवादीको साबिक कि.नं. १७५३ र हाल कायम कि.नं. ६७ न.नं. २ को जग्गाको पश्चिमतर्फको मोहडाको चौडाइ ६ मिटर यथावत् कायम रहेको देखिन्छ। सोभन्दा उत्तरतर्फ विवादित न.नं. १७ को वादीले ब्लकको पर्खाल लगाएको देखिएको जग्गासम्म प्रतिवादीले सभै नापी हुँदा बढी दर्ता गराएको भन्ने स्पष्ट रूपमा देखिएको हुँदा बढेको जग्गामा प्रतिवादीको नभई वादीको हक पुग्ने।

वादी दाबीबमोजिम वादीको साबिक कि.नं. १७५२ को विवादित न.नं. १७ को ब्लकको पर्खाल लागेको B देखि C, D हुँदै F सम्मको जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो साबिक कि.नं. १७५३ को हाल कायम कि.नं. ६७ मा घुसाई साबिकभन्दा बढी दर्ता गरे गराएको कार्य दूषित भई सो हदसम्मको दर्ता वादी दाबीबमोजिम बदर हुने देखियो। विवादित न.नं. १७ को F देखि M सम्म र कि.नं. ६७ न.नं. २ को जग्गा प्रतिवादी डिल्लीराम सुवेदीको हकभोगको देखिँदा सो हदसम्मको जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो नाममा दर्ता गरे गराएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिलेन। उक्तअनुसार नगरी वादीको दाबीअनुसार दर्ता बदर गरी खिचोला मेटाइ चलन पाउने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन।

सुरु कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१०।१८ मा भएको फैसला उल्टी गरी कि.नं.

६७ को उत्तरतर्फबाट क्षे.फ. ०-१-२-० बराबरको हदसम्मको जग्गा दर्ता बदर गरी वादीका नाउँमा दर्ता गरी चलन पाउने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७१।०३।१८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई यस अदालतको आदेशानुसार सुरु कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।०६।०७ मा भई आएको नक्सा मुचुल्काको विवादित न.नं. १७ को जग्गा क्षेत्रफल ७६.८९ वर्ग मिटर जग्गामध्ये ब्लकको पर्खाल लागेको B देखि C, D हुँदै F सम्मको जग्गा प्रतिवादी डिल्लीराम सुवेदीको नाममा गराएको दर्ता बदर भई निज प्रतिवादीले सो जग्गासम्ममा गरेको खिचोला मेटाइ वादी गोमा कुमारी खत्रीको हक कायम भई चलन चलाइपाउने ठहर्छ । उक्त नक्सा मुचुल्काको विवादित न.नं. १७ को F देखि M सम्म र कि.नं. ६७ न.नं. २ को जग्गा प्रतिवादी डिल्लीराम सुवेदीको हकभोगको देखिँदा सो हदसम्म वादी गोमा कुमारी खत्रीको दाबी नपुग्ने ।
इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर : विकेश गुरागाई
इति संवत् २०८० साल मङ्सिर १९ गते रोज ३ शुभम् ।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७१-CI-०५८४, अदालतको आदेशको अवहेलना, डिल्लीराम सुवेदी वि. गोमा कुमारी खत्री
- ०७१-CI-०५७१, जग्गा खिचोला मेटाइ घर हटाई चलन चलाइपाउँ, डिल्लीराम सुवेदी वि. गोमा कुमारी खत्री
- ०७१-CI-०५६९, गेट पर्खाल तारबार हटाई खिचोला मेटाइ चलन चलाइपाउँ, डिल्लीराम सुवेदी वि.गोमा कुमारी खत्री

८

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-०१८३, जालसाजी,

चन्द्र कुमारी वि.क.समेत वि. विष्णुमाया कामीसमेत

विवादित कि.नं. ३३३ र ३५४ का जग्गा पैत्रिक नभई प्रतिवादी विष्णुमाया कामीले आफ्नो पालामा आर्जेको अर्थात् सुकुम्बासी आयोजनाबाट प्राप्त गरेको कुरा मिसिल संलग्न मिति २०५५।०८।०४ को दुलेगौडा-खैरेनीटार जग्गा दर्ता समस्या समाधान समितिको निर्णयको प्रतिलिपि तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाबाट देखिन्छ । उक्त जग्गामा सगोलको लगानी परेको वा यी वादीहरूको समेतको ज्ञान, सिप, प्रयासबाट आर्जित भएको भनी सप्रमाण वादीहरूले दाबी लिन सकेको पनि देखिँदैन । मिति २०६४।०८।१३ मा र.नं. ८२२/ख को लिखितबाट उजेली गुरुङलाई बिक्री गरिदिँदा उक्त लिखतमा निज दाता विष्णुमाया कामीका पति रुद्रबहादुर कामी साक्षी बसेको समेत अवस्था देखिन्छ । साबिक मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं.बमोजिम निज प्रतिवादी विष्णुमाया कामीले उक्त जग्गा आफ्नो खुस गर्न पाउने हुँदा बिक्री गर्नसमेत पाउने नै देखिन्छ । अर्कोतर्फ उक्त जग्गामा घर बनाई आवासीय रूपमा प्रयोगमा रहेको भन्ने प्रतिवादी उजेली गुरुङको प्रतिउत्तरबाट देखिँदा हाल उक्त जग्गामा घर निर्माण भइसकेको भन्ने खुल्न आएको छ । यस्तो अवस्थामा दाबीको सम्पत्तिको संरचनामै परिवर्तन भैसकदासम्म पनि उदासीन रहने दाबीकर्तालाई अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन भने सम्पत्तिको धनीलाई अनन्तकालसम्म अनिश्चित र खतरामा राखिरहनु सम्पत्तिसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता र समन्यायको दृष्टिकोणबाट समेत मनासिब हुँदैन ।

विवादको कि.नं. ३३३ र ३५४ को जग्गा दाता विष्णुमाया कामीले सुकुम्बासीबाट आफ्ना पालामा आर्जन गरेको देखिएको तथा उक्त जग्गा मिति २०६४।०८।१३ र.नं. ८२२(ख) बाट उजेली गुरुङलाई बिक्री गरेकोमा ८ वर्षपछि प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दर्ता हुन आएको मिसलबाट देखिएको हुँदा उक्त

मिति २०६४।०८।१३ र.नं. ८२२(ख) को लिखतलाई जाजसाजपूर्ण कार्य भन्न मिल्ने नदेखिँदा, वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०९।२७ को फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७४।०९।०२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल कार्तिक १९ गते रोज १ शुभम्।

९

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७७-WO-११२०, उत्प्रेषणसमेत, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल वि. प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

२०७८ सालमा नेपाललगायत विश्व भरी नै आइलागेको कोभिड-१९ को महामारीको मुलुकमा प्रभावकारी नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्थाका लागि विपक्षीहरूबाट यथोचित व्यवस्थापन गर्न गराउन आवश्यक रिट आदेशको माग लिई प्रस्तुत रिट निवेदन पेस हुन आएको देखिन्छ। रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै, कोभिड नियन्त्रण, रोकथामका लागि यथाशीघ्र अस्थायी उपचार केन्द्रको व्यवस्था, अक्सिजन आपूर्तिको सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था, खोप आपूर्तिलगायतका कार्य गर्नु गराउनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।०२।०४ मा विस्तृत रूपमा अन्तरिम आदेश जारी भएको पाइन्छ। कोभिड-१९ को सन्दर्भमा तत्काल जारी भएको उक्त अन्तरिम आदेशबाट विषयवस्तुको सम्बोधन भइसकेको पाइन्छ। साथै, कोभिड-१९ को सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट तत्काल आवश्यक व्यवस्था भई बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको भनी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस भएको अवस्था देखिन्छ। हाल कोभिड-१९ को महामारी भयावह स्थितिमा नरही नियन्त्रित रूपमा रही रिट निवेदन पेस गर्दाको परिस्थिति र हालको

परिस्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ। तसर्थ, हालको परिवर्तित परिस्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तरवस्तुभिन्न प्रवेश गरी थप बोलिरहन आवश्यक देखिएन।

रिट निवेदनको माग दाबीको औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिँदा, अब निवेदकको मागबमोजिमको रिटको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : विकेश गुरागाईँ

इति संवत् २०८० साल कार्तिक २० गते रोज २ शुभम्।

१०

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-CI-१२१८, अंश चलन, दिव्यलोका गुरागाईसमेत वि. रणमाया देवी गुरागाईसमेत

वादीहरूले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा देखाइएको स्व. डिल्ली प्रसाद उपाध्यायकी श्रीमती दिव्यलोका गुरागाईको नाममा दर्ता रहेका जिल्ला मोरङ, गा.वि.स. मृगौलिया वडा नं. २ घ कि.नं. ३३ ज.वि. १-१६-१२, कि.नं. ८९ को ०-१-१५ र ऐ मधुमल्ला ५ घ कि.नं. ६४२ को ०-०-१७ जग्गाहरू हाम्रा मूल पुर्खा वेदनिधीबाट आएको नभई हाम्रा पति/ पिता डिल्ली प्रसाद उपाध्यायले निजी तवरले आय आर्जन गरी खरिद गरी लिएको जग्गा हुँदा उक्त जग्गा बन्डा लाग्ने होइन भनी वादीहरूले जिकिर लिएको देखिन्छ। उक्त जग्गाहरू पैत्रिक सम्पत्ति रहेको भन्ने पनि नदेखिएको र प्रतिवादीहरू सुमन गुरागाई र रणमाया देवी गुरागाईले समेत उक्त जग्गाहरूमा हाम्रोसमेत अंश हक लाग्ने हो भनी भन्न नसकेबाट उक्त जग्गाहरू बन्डा गरिरहनुपर्ने देखिएन।

कि.नं. ९९ को ०-१४-० जग्गाको हकमा उक्त जग्गा मुल पुरुष वेदनिधी गुरागाईले मिति २०४७।१०।२८ मा हालैको बकसपत्रको लिखत पारित

गरी यी प्रतिवादी रणमाया देवी गुरागाईलाई दिएको देखिन्छ । वादीका पति पिता डिल्ली प्रसाद उपाध्याय जीवित रहँदैका अवस्थामा पारित भएको उक्त हालैको बकसपत्रको लिखत बदरका लागि निज डिल्ली प्रसाद उपाध्यायले उजुर नालेस गरेको देखिँदैन । उक्त लिखत करिव २१ वर्षअघि पारित भएको देखिएको र वादीहरूको नाउमा समेत मृगौलियामा जग्गा दर्ता रहिरहेको अवस्थामा सो कि.नं. ९९ को जग्गा बन्डा लगाउनु न्यायको रोहमा मनासिब देखिएन ।

वादीहरू अंशियार कायम हुन आई मूल व्यक्ति स्व. वेदनिधी गुरागाईका नाउँमा बाँकी दर्ता रही मालपोत कार्यालयबाट रोक्कासमेत रहेका जग्गाहरूसम्मबाट ३ भाग लगाई ३ भागबाट वादीहरूले आफ्नो पति/पिताको १ (एक) भाग अंश पाउने देखिन आएकोले सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट ४ भागको १ भाग सम्पत्ति पाउनुपर्छ भन्ने वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर र वादीहरू अंशियार नै नहुँदा अंश पाउनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर तथा निजहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीज्यूहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित स्वेस्ता कायम भएका सम्पत्तिहरूमध्येबाट वादीहरूले ४ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।२।३१ मा भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७४।३।२० को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई स्व. वेदनिधी गुरागाईका नाउमा बाँकी दर्ता रहेका जग्गाहरूमध्येबाट ३ भाग गरी ३ भागको १ भाग सम्पत्ति वादीहरूले अंशबापत प्राप्त गरी चलनसमेत पाउने ।

इजलास अधिकृत- भुपाल भण्डारी

कम्प्युटर :- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल फाल्गुन १७ गते रोज ५ शुभम् ।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला

भएको छ ।

- ०७४-सी-१२१९, लिखत दर्ता बदर, दिव्यलोका गुरागाईसमेत वि. रणमाया देवी गुरागाईसमेत
- ०७४-सी-१२२०, अंश भरपाई बदर, दिव्यलोका गुरागाईसमेत वि. तारानिधि भनिने रुद्र गुरागाई

११

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CR-०६८५, नकबजनी चोरी, नेपाल सरकार वि. मौसम भन्ने ज्ञानबहादुर बुढा

अभियुक्तउपरको कसुर प्रमाणित गर्ने दायित्व प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम वादी नेपाल सरकारमा निहित रहेको देखिन्छ । फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तउपरको कसुर शंकारहित तवरले प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । निज प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूबाट चोरी भएको दसी पनि बरामद भएको पाइँदैन । यसरी वादी पक्षले यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको आरोपित कसुरमा संलग्नता छ भनी कुनै ठोस, वस्तुनिष्ठ र निश्चयात्मक प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा केवल प्रतिवादीको पोल बयानका आधारमा मात्र प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूउपरको आरोपित कसुर पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू मौसम भन्ने ज्ञान बहादुर बुढा र अर्जुन भन्ने हरिभक्त कार्कीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरी भएको सुरु अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने ।

प्रतिवादी पवन बुढालाई मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १२ नं. र १४(१) नं.बमोजिम १ महिना १५ दिन कैद र बिगो बमोजिम रु.४१,७००।-(एकचालिस हजार सात सय रुपियाँ) जरिवाना भएकोमा निज प्रतिवादी नाबालक भएको देखिएकोले निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा

११(३) बमोजिम कैद सजायको आधा २२^१/_२ दिन कैद र बिगोको आधा रु.२०,८५०।- (बिस हजार आठ सय पचास रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहरी तथा अर्का प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू ज्ञान बहादुर बुढा र अर्जुन भन्ने हरिभक्त कार्कीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्नाई भएको डोल्पा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासको मिति २०७४।०१।१० को फैसला मिलेकै देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत - जयन्ती अवस्थी भट्ट

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल आश्विन २१ गते रोज १ शुभम्।

१२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-०३६८, शरीर बन्धक, नेपाल सरकार वि. राजु दुलाल भन्ने भोजराज दुलाल

शरीर बन्धक लिइँदा विभिन्न तवर अवस्थाको सिर्जना गरी विभिन्न प्रयोजनार्थ शरीर बन्धक गरिएमा कसुर भएको मानिने अवस्था रहन जाने देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित कुनै पनि अवस्थाको सिर्जना यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीबाट भए गरेको भन्ने मिसिलसामेल प्रमाणबाट देखिँदैन। पीडित परिवर्तित नाम २०७३ कीर्तिपुर (झ) प्रतिवादीको कोठामा स्वयम् आएको देखिएको अवस्था छ। प्रतिवादीले पीडितलाई बहिनी भनी मानसम्मानका साथ सङ्गै बस्ने समित्रा गिरीसँग सुत्न भनी पठाएको भन्ने पनि मिसिल सामेल कागजबाट देखिन्छ। प्रतिवादी दिनभरी काम गर्न जानेगरेको भन्ने प्रतिवादीको बयान र मिसिलसामेल घटनाविवरणका मानिसहरूले गरेको कागजबाट देखियो। यसरी हेर्दा पीडितलाई प्रतिवादी घरमा नरहेको मौकामा निज प्रतिवादीको कब्जाबाट उन्मुक्ति पाउने पर्याप्त समय र अवसर रहेको देखियो। साथै यी प्रतिवादीले पीडितलाई के कुन मनसाय राखी बन्धक बनाएको हो भन्ने पनि वादी नेपाल सरकारले

खुलाउन सकेको छैन। सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा कुनै कसुरजन्य कार्य हुनका लागि सो कार्य भएर मात्र हुँदैन। सो कार्य गर्ने मनसायसमेत कर्तामा रहे भएको देखिनुपर्छ। प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा यी प्रतिवादीले पीडितलाई बन्धक बनाउने मनसाय रहेको थियो भनी अभियोजन पक्षबाट पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन। यसरी प्रतिवादीले के कुन प्रयोजनार्थ पीडितलाई बन्धक बनाएको हो भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा केवल शंकाको भरमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीउपर कसुर कायम गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने।

प्रतिवादी राजु दुलाल भन्ने भोजराज दुलालले कसुर गरेका हुन् भनी कसुरदार ठहर्नाउन मिलेन। सुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।०१।०९ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- जयन्ती अवस्थी भट्ट

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १६ गते रोज १ शुभम्।

१३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७१-CI-०८१०, घरबाट उठाई जग्गा खिचोला चलन, गिरीधारी यादवसमेत वि. अमरनाथ साह तेलीसमेत

कुनै कुरा स्वेच्छाले स्वीकार गरी त्यसबाट आफूले लाभ प्राप्त गरिसकेपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्वबाट कुनै पनि तरिका र बहानाले पन्छन मिल्दैन। निश्चित क्षेत्रफल उल्लेख गरी जग्गा बिक्री गरिसकेपछि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म आफैँले उल्लेख गरेको उक्त क्षेत्रफलको जग्गा खरिदकर्तालाई प्रदान गर्नु तथा प्राप्त गर्ने वातावरणसमेत बनाइदिनु दाताको प्रत्यक्ष र प्राथमिक दायित्व नै हुने हुन्छ। जग्गा बिक्री गर्दा घर रहेको उल्लेख नभएको, निश्चित क्षेत्रफल तोकी जग्गा बिक्री गरिसकेकोमा प्रतिवादी

आफैं (दाताकै हकवाला छोराहरु) ले उक्त जग्गामा त बिक्री गर्नुपूर्व नै घर रहेको भनी लिएको जिकिर तथ्य प्रमाणहरुबाट समर्थित भएन । अर्कोतर्फ, अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म दाताले लिखत पारित गरी बिक्री गर्दा लिखतमा उल्लेख नगरेको बेहोरासमेतलाई यो-यस्तो होला भनी अनुमान गर्न मिल्ने नहुँदा बिक्री गर्दाकै समयमा उक्त कि.नं. २७७ को जग्गामा निज दाता (प्रतिवादीको बाबु) को घर पनि रहेको थियो भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर तर्कसङ्गत नदेखिँदा खिचोला गरेको ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला अन्यथा गरिरहनुपर्ने देखिन आएन ।

प्रत्यर्थी वादी अमरनाथ साह तेलीले २०३८ सालमा नै कि.नं. २७७ को ज.वि. ०-३-१५ जग्गा खरिद गरेको देखिँदा सो जग्गामध्ये ५ धुर जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरी फुसको घर निर्माण गरेको नक्सा मुचुल्कासमेतबाट देखिँदा, वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर गरेको सुरु सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१२।०९ को फैसला उल्टी गरी कि.नं. २७७ को जग्गामध्ये ५ धुर जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरी बनाएको फुसको घर भत्काई खिचोला मेटाई वादीले चलनसमेत चलाइपाउने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७१।०१।०३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल कार्तिक २१ गते रोज ३ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-CR-१८५६, अदालतको अवहेलना, गिरिधारी यादवसमेत वि.अमरनाथ साह तेलीसमेत
- ०७१-CI-०९३९, दिवाल भत्काई जग्गा

खिचोला चलन, अगमलाल चौधरी वि. अमरनाथ साह तेलीसमेत

- ०७५-CR-२०४९, लुटपिट, रामरतन साह तेली वि. गिरिधारी यादवसमेत

१४

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७३-CR-१११७, ०७३-CR-१३१६, ०७४-CR-०७६०, भ्रष्टाचार (अनियमितता), मनोज ठाकुरसमेत वि. नेपाल सरकार, हेमराज इटनी वि. नेपाल सरकार, अर्जुनकुमार कटुवाल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीमध्येका अर्जुनकुमार कटुवालउपर दाबी लिएको जम्मा बिगो रु.६०,८८,३८४।२७मध्ये ट्रान्सफरमर तथा पोलको दाबीको बिगोमध्ये विशेष अदालतको आदेशबमोजिम पुनः स्थलगत निरीक्षण/ अवलोकन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इटहरी वितरण केन्द्रबाट प्राप्त पत्रहरुबाट २३,६२,२२१।९९ बराबरको ट्रान्सफर्मर तथा पोलहरु फेला परेको देखिन आएको रकम घटाई बाँकी रु.३७,२६,१६२।२८ बराबरको जिन्सी सामान हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको ठहर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार अर्जुनकुमार कटुवालबाट सोही दफाबमोजिम बिगो भराई दफा ३(१) बमोजिम रु.३७,२६,१६२।२८ (सैंतिस लाख छब्बिस हजार एक सय बैसठ्ठी रुपियाँ अठ्ठाइस पैसा) जरिवाना हुने र दफा ३(१)(छ) बमोजिम ४(चार) वर्ष कैदसमेत हुने एवम् प्रतिवादीमध्येका मनोज ठाकुर, भेषराज घिमिरे, हेमराज इटनी, इम्तियाज आलम तथा अर्जुनकुमार कटुवालले गलत बेहोराको प्रतिवेदन पेस गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) को कसुर गरेको भनी निजहरुलाई सोही दफा १९(२) बमोजिम जनही ३(तीन) महिनाका दरले कैद र जनही रु.१०,०००।- (दश हजार) का दरले जरिवानासमेत हुने ठहर्‍याई सुरु विशेष अदालतबाट मिति २०७३।०७।११ मा भएको

फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निज प्रतिवादीहरू अर्जुनकुमार कटुवाल, मनोज ठाकुर, इम्तियाज आलम, हेमराज इटनी र भेषराज घिमिरेले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ । साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा, इटहरी वितरण केन्द्रमा आ.व. २०६८/०६९ मा जिम्मेवारी सरी वा अन्यत्रबाट प्राप्त भएका, खरिद गरिएका समेत जिन्सी सामानहरू यकिन गरी सोको अद्यावधिक अभिलेख रहे नरहेको, खर्च भई गएका सामानहरू खर्च जनिए नजनिएको, खर्च जनिएका सामानहरू यथासमयमा यथास्थानमा प्रयोग भए नभएको र मौज्जात जिन्सी सामानहरूको अभिलेख एवम् भौतिक स्थिति दुरुस्त रहे नरहेको समेत जाँचबुझ, छानबिन जो गर्नुपर्ने गरी जिन्सी सामानहरूको अभिलेख तथा भौतिक अवस्थामा कैफियत वा घटी देखिएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६२ (परिमार्जित/संशोधित २०६८) तथा प्रचलित कानूनबमोजिम असुलउपर गरी दोषी देखिएका कर्मचारीहरूउपर कानूनबमोजिम विभागीय कारबाहीसमेत गर्नु भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाउने ।

इजलास अधिकृत: गगनदेव महतो

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८२ साल जेठ १९ गते रोज २ शुभम् ।

१५

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८१-WH-०१८६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ZHE XIAO समेत वि. अध्यागमन विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २९, कालिकास्थान, काठमाडौंसमेत

प्रस्तुत निवेदनमा अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाडौंबाट पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी ल्याएको

मिसिल संलग्न चलानी नं. १८२ मिति २०८१।०९।०२ को सर्वोच्च अदालतलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा “निज चीनका नागरिक LI GUANGUI P.P.NO.EM५६९०७८७ र XIO ZHE P.P.No. EE३७९०३७२) ले आफ्नो देश फिर्ता जाने टिकट पेस गरी निजहरूले बुझाउनुपर्ने भिषा शुल्क विलम्ब शुल्क र जरिवानासमेत बुझाई गृह मन्त्रालय (सचिवस्तर)बाट स्वीकृत भएबमोजिम नियमानुसार मिति २०८१।०८।२५ तदनुसार सन् १० डिसेम्बर २०२४ का दिन चिन प्रस्थान भइसकेको बेहोरा सादर अनुरोध छ भनी अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाडौंबाट प्राप्त हुन आएको पत्रबाट देखिन्छ । उक्त पत्रबाट निवेदकहरू हिरासत मुक्त भई स्वदेश फिर्ता गइसकेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको औचित्य बाँकी रहेको देखिएन ।

प्रस्तुत मुद्दामा बन्दी भनिएका निवेदकहरू थुनाबाट मुक्त भई स्वदेश फिर्ता गइसकेको भन्ने देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिम कुनै आदेश जारी गरिरहनु औचित्यपूर्ण नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: खेमकुमारी बस्नेत

कम्प्युटर: मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८१ साल पौष २ गते रोज ३ शुभम् ।

१६

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८१-WH-०१६४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, तिर्थराज थापा वि. सुनसरी जिल्ला अदालत इनरुवा, सुनसरीसमेत

निवेदक अलिमुद्दिन मियालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा (१)(क) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी मिति २०८०।११।०२ मा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गर्ने गरी उच्च

अदालत विराटनगरबाट मिति २०८१।०३।२७ मा भएको आदेशबमोजिम थुनामा रहेकोलाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न मिलेन । निवेदक अलिमुद्दिन मियालाई कानूनबमोजिम नै मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: खेमकुमारी बस्नेत

कम्प्युटर : मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८१ साल पौष २ गते रोज ३ शुभम् ।

१७

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७६-८१-१०१०, नामसारी, नुतनकुमारी रिजाल वि. किरणप्रसाद रिजालसमेत

दाबीको सुनसरी जिल्ला, हासपोसा वडा नं. ४ख को कि.नं. ३०० को ज.वि. १-१८-० को जग्गा यी वादी/प्रतिवादीको स्वर्गीय आमा मित्रकुमारीको अंश भागमा परेको प्रतिवादी नुतनकुमारी रिजालले आमाको पालनपोषण, हेरविचार र औषधी उपचार गरेको हुँदा विराटनगर उपनगरपालिका वडा नं. ८ को सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा अपुतालीको महलअन्तर्गत प्राप्त जग्गा निजबाट हस्तान्तरण भई अन्य व्यक्तिकोमा गई वित्तीय संस्थामा दृष्टिबन्धक राखेको देख्दादेख्दै हक बेहकमा अदालत जान दुबै पक्षलाई सुनाउनु भनी गरिएको फैसला न्याय र प्रमाणको रोहमा न्यायोचित नदेखिँदा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।३।१४ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७६।५।२९ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई मालपोत कार्यालय, सुनसरीको मिति २०७४।२।४ को निर्णय सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : खेमकुमारी बस्नेत

इति संवत् २०८२ साल असार २ गते रोज २ शुभम् ।

१८

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७६-RB-०१९१, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. मोहमद जमिल अख्तर

उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७६।०२।१४ मा भएको फैसलामा प्रतिवादी मोहमद जमिल अख्तरलाई निजले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्‍याई निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम १९ (उन्नाइस) दिन कैद हुने ठहर गरी बिगोको हकमा प्रतिवादीले जाहेरवालालाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने चेकको बिगो रु.६,५७,०००।- बुझाइसकेको भन्ने मिति २०७५।०७।०८ मा जाहेरवालाले गरिदिएको भरापाइ कागजबाट पुष्टि भएकोले पुनः सोही बिगो प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई भराइरहनु नपर्ने हुँदा बिगो भराई बिगोबमोजिम प्रतिवादीलाई जरिवाना गरिपाउँ भन्ने हदसम्मको वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७६।०२।१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८१ साल चैत्र १२ गते रोज ३ शुभम् ।

१९

स.प्र.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७६-८१-०२३४, निषेधाज्ञा, भगवान के.सी. वि. महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंसमेत

पुनरावेदक / निवेदकका विरुद्ध प्रत्यर्थी हरेशमाया खड्गीले दिएको बैंकिङ कसुर मुद्दाको जाहेरीको आधारमा प्रत्यर्थीहरू महानगरीय प्रहरी परिसर प्रहरी वृत्त बालाजु, काठमाडौंले उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ अनुमति लिई फौजदारी कसुरको

अनुसन्धानको सिलसिलामा पुनरावेदक / निवेदक भगवान के.सी.लाई पक्राउ गरी निजको स्वास्थ्य जाँच गराउँदा अस्वस्थ रहेको देखी पछि खोजी भएका बखत उपस्थित गराउने गरी निजको श्रीमतीको जिम्मा लगाई छाडिएको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने, निवेदन खारेज हुने भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०४।०५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत: कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर: सुप्रभा अर्याल
इति संवत् २०८१ साल चैत्र १२ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. १

२०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमानसिंह राउत, ०७५-CR-०१९८, बहुविवाह, नेपाल सरकार वि. मुक्तबहादुर आलेसमेत

प्रतिवादीहरूले घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गर्ने कसुर गरेको हो होइन र कसुर अपराध गरेको भए के कुन समयसम्म उजुर बाजुर गर्न पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा साबिक मुलुकी ऐन, बिहाबारीको महलको ११ नं. मा "यस महलमा लेखिएको कुरामा सो कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । यसरी जाहेरवाली तथा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कार्यालयलाई मिति २०६७।१२।२८ मा प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गर्दा नै प्रतिवादीहरूको बिचमा विवाह भएको थाहा जानकारी पाएको भन्ने देखिन्छ । अतः २०७२।११।२० मा विवाह भएको जाहेरी बेहोरा साँचो देखिएन । तसर्थ अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको उच्च अदालत पोखराको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

सुरु गोरखा जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी

पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७४।१।२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल वैशाख १० गते रोज १ शुभम् ।

२१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७४-CR-१४३६, सवारी ज्यान, कुमार भन्ने खड्गबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादी कुमार भन्ने खड्गबहादुर श्रेष्ठले आफूले चलाउने गरेको उक्त बाइस १७९७ नं. को यात्रुबाहक बस नारायणी पेट्रोल पम्पमा राखी तेल पम्पमा आएपछि खबर गर्नु भनी सोही गाडीका कन्डक्टरलाई छोडी गएको भनी निजले अनुसन्धान अधिकृत र अदालतमा भएको बयानमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । पेट्रोल पम्पबाट गाडीमा तेल हाल्नुअगाडि यी पुनरावेदक प्रतिवादी खड्गबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मा भएको सवारी साधनलाई सोही साधनका कन्डक्टरलाई जिम्मा दिएको र निज कन्डक्टरले चलाई बनेपालाई लाने क्रममा दुर्घटना भई मृतक शम्भुप्रसाद नेपाललाई ठक्कर दिई निजको मृत्यु भएको पाइयो ।

आफ्नो जिम्मामा रहेको यात्रुबाहक बसको साँचोसमेत सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको कन्डक्टर चित्रबहादुर श्रेष्ठलाई जिम्मामा छाडी गएको भन्ने यी पुनरावेदकको बयानसमेतबाट देखिएको छ । निज सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेका व्यक्तिले चलाई मृतक शम्भुप्रसाद नेपाललाई ठक्कर दिई निजको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का र शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट पुष्टि भइरहेको स्थितिमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादी कुमार भन्ने खड्गबहादुर श्रेष्ठलाई दुई महिना

कैदको सजाय हुने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी कुमार भन्ने खड्गबहादुर श्रेष्ठलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(५) बमोजिम दुई महिना कैदको सजाय हुने गरी भएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।२।९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल वैशाख १० गते रोज १ शुभम् ।

२२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७४-CR-११९६, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम ई कुमार

मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको विवेचना गरी न्याय निरूपण गरिनु वाञ्छनीय हुने हुन्छ । जाहेरवाला र पीडिताको बकपत्रमा प्रतिवादीले कसुर गरेको होइन भनी उल्लेख छ । स्वास्थ्य गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकले पनि बकपत्र गर्दा विभिन्न कारणबाट Hyman Ruptured हुन सक्ने भनी लेखाइदिएको पाइन्छ । ७ वर्षकी पीडितको जबरजस्ती करणी भएको भए निजको यौनाङ्गबाट रगतसमेत बग्नुपर्नेमा केही नरहेको भनी स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनबाट देखिएको स्थितिमा प्रतिवादी परिवर्तित नाम इ कुमारलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको उच्च अदालत विराटनगरको फैसलालाई अन्यथा भनिरहन परेन ।

प्रतिवादी परिवर्तित नाम इ कुमारलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको मिति

२०७३।१२।१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल वैशाख १० गते रोज १ शुभम् ।

२३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७९-WH-०००४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अर्जुन पौडेलसमेत वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकहरूले मिति २०७९।०४।११

मा अभद्र व्यवहार गरेको भनी पक्राउ गरी मिति २०७९।४।११ मा नै थुनुवा पुर्जी दिएको देखिन्छ भने मिति २०७९।४।१२ गते जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएको देखिन्छ । निवेदकहरूलाई पक्राउ गरी पेस गर्ने प्र.स.नि. सन्तोष थापा तामाङसमेतको प्रतिवेदन हेर्दा मिति २०७९।०४।११ गते बेलुकी १६:०० बजेको वारदातमा तत्काल पक्राउ गरेको भन्ने देखिन आउँदैन । निवेदकहरूले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११८ अनुसार के, कहाँ, कुन व्यक्तिउपर के, कस्तो बेहोराले सार्वजनिक स्थलमा अभद्र व्यवहारजन्य कसुर गरेको हो भन्ने कुरा प्र.स.नि. सन्तोष थापा तामाङसमेतको प्रतिवेदनबाट पनि स्पष्ट खुल्न आएको पाइँदैन । निवेदकलाई पक्राउ गरेको तथा अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले म्याद थप गरेको कार्य नै कानूनसङ्गत रहेको देखिन नआई निवेदकहरूलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को प्रक्रियाअनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिएर तत्काल पक्राउ नगरी पछि वारदातस्थलभन्दा अन्य स्थानबाट पक्राउ गरेको कार्यलाई कानूनमा उल्लिखित कार्यविधि (Due Process of Law) को अनुसरण गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

निवेदकहरूलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरेको तथा अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले म्याद थप गरेको कार्य नै कानूनसङ्गत रहेको देखिन नआई निवेदकहरूलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिँदा निज निवेदकहरू अर्जुन पौडेल, विप्लव खड्का र सोम शर्मालाई यस अदालतका रजिस्ट्रारको रोहबरमा तुरुन्त थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृतहरू - इन्द्रबहादुर कठायत / लिलाधर सुवेदी

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल श्रावण १८ गते रोज ४ शुभम्।

२४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७५-CI-०४२७, जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाइपाऊँ, सुनरपाती अहिरिनसमेत वि. शेषराम यादव

नक्सा मुचुल्कामा विवाद जनिएको न.नं.८ को जग्गा प्रतिवादी सुनरपाती अहिरिनले आफ्नो कि.नं.२५६ को जग्गाभित्रको हो भनी जिकिर लिएको पाइन्छ। उक्त न.नं. ८ मा ०-०-०३/४ घर जग्गा रहेको भन्ने देखिन्छ। न.नं.७ को जग्गा कि.नं.२५६ अन्तर्गतको प्रतिवादी मन्साराम अहिरसमेतको भोगमा भएको र जसमा ०-०-१८ जग्गा रहेको भनी उल्लेख रहेको देखिन्छ। यसरी कि.नं. २५६ मा ०-०-१९ जग्गा हुनपर्नेमा ज.बि.०-०-१८ जग्गा रहेको र उक्त तथ्यबाट स्वेस्ताभन्दा कम जग्गा रहन गएको भन्ने देखियो। यसरी कि.नं.२५६ को जग्गा नपुग भएको भन्ने देखिएको अवस्थामा न.नं.८ को जग्गा प्रतिवादी सुनरपातीको कि.नं.२५६ को जग्गा अन्तर्गतकै भएको भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै सो जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी सुनरपातीले खिचोला

गरेको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन। उक्त न.नं.८ को जग्गा प्रतिवादी सुनरपातीको कि.नं. २५६ अन्तर्गत पर्ने भनी स्पष्टसाथ नक्सा मुचुल्कामा उल्लेख भएको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादी सुनरपातीले खिचोला गरेको भनी ठहर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसला सो हदसम्म उक्त फैसला मिलेको देखिन आएन।

न.नं. ८ को विवादित जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीले खिचोला गरेकोले वादीलाई चलन चलाई दिने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७४।०३।१८ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला केही उल्टी भई उक्त न.नं. ८ को जग्गामा समेत प्रत्यर्थी वादी शेषनारायण यादवको दाबी नपुग्ने।

इजलास अधिकृत:- डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर :- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल माघ २४ गते रोज ३ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७५-CI-०४२८, घर भत्काई ईँटा पराल हटाई चलन चलाइपाऊँ, सुनरपाती अहिरिनसमेत वि. हरिराम अहिरसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

२५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७२-WO-०२७०, उत्प्रेषण, कुमार पण्डितसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

प्रत्यर्थीमध्ये हिरारत्न हाइड्रोपावरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता बलभद्र खनालले इजलाससमक्ष भएको छलफलका क्रममा निवेदकहरूसँग छलफल गरी दुष्चेष्टा महादेव मन्दिरको संरचनालाई कुनै हानि नोक्सानी नपुर्‍याई प्रस्तावित आयोजनाको संरचना परिवर्तन गरी हाल

रहेको बाँधस्थल दुप्चेश्वर मन्दिरनजिक रहेको झोलुङ्गे पुलबाट तल्लो क्षेत्र (करिब ७६ मिटर तल) अथवा पुरानो बाँधस्थलभन्दा करिब १०२२ मि. तल र पावर हाउस पहिलेकै स्थानमा हुने गरी डिजाइन डिस्चार्ज ६.६ (प्रोब्याविलिटि अफ एक्सिडेन्स Q४२) आधार मानी ६६०० कि.वा.को आयोजना निर्माण गर्न संरचना परिवर्तनको माग गरिसकेको र विद्युत् विकास विभागले पनि सोसम्बन्धी फाइल अदालतमा रहेकोले फाइल आएपछि सैद्धान्तिक सहमतिको लागि कारबाही अघि बढाइने भनी पत्राचार भएको छ भनी आफ्नो भनाइ राख्नुभएको छ । विकास निर्माणको कार्यलाई र ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षणको कार्यलाई सँगसँगै गर्नुपर्ने हाम्रो वर्तमान बाध्यता छ । यस पृष्ठभूमिमा विपक्षी हिरारत्न हाइड्रोपावर प्रा.लि.लाई उर्जा मन्त्रालयले मिति २०६२।०७।२७ मा दिएको विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र मिति २०६८।०६।०४ मा दिइएको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रलगायत सो आयोजनासँगसम्बन्धित निर्णयहरूलाई अन्यथा हुने गरी बदर गर्न मनासिब देखिएन ।

दुप्चेश्वर महादेव मन्दिरको ऐतिहासिक महत्त्वलाई समुचित रूपमा संरक्षण गर्ने र हुने गरी उचित निकास दिनु वाञ्छनीय हुन्छ । प्रत्यर्थीमध्ये हिरारत्न हाइड्रोपावर प्रा.लि.ले आयोजनास्थल परिवर्तन गर्न सहमत भएको भन्ने पनि छ । उक्त प्रा.लि.ले आयोजनास्थल परिवर्तन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि विद्युत् विकास विभागसमक्ष निवेदनमार्फत पेस गरेको प्रस्तावको विषयवस्तु र तथ्यलाई हेरी जाँची निवेदन मागको दुप्चेश्वर मन्दिरको धार्मिक र ऐतिहासिक अस्तित्वलाई अन्यथा नहुने गरी सो मन्दिरको संरक्षण र संवर्द्धन हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदक र हिरारत्न हाइड्रोपावर प्रा.लि. का बिचमा भएको समझदारी अनुसार प्रत्यर्थी विद्युत् विकास विभागमा हिरारत्न हाइड्रोपावरको संरचना परिवर्तनसम्बन्धी

सैद्धान्तिक सहमतिको लागि प्रस्तावसहितको निवेदन पेस गरेको देखिन्छ । विद्युत् विकास विभागबाट तादीखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिसम्बन्धी हिरारत्न हाइड्रोपावर प्रा.लि.को नामको सक्कल फाइल प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा यस अदालतमा रहेको पनि देखियो ।

विद्युत् विकास विभागबाट प्राप्त उक्त फाइल फिर्ता पठाई प्रस्तुत रिट निवेदक र हिरारत्न हाइड्रोपावर प्रा.लि.को बिचमा भएको समझदारीलाई ध्यान दिई हेरी बुझी प्रस्तावित आयोजनास्थल परिवर्तनको निवेदनमा निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल चैत्र २८ गते रोज ३ शुभम् ।

२६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-WO-०९८३, उत्प्रेषणसमेत, दिनेश त्रिपाठी वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

शान्तिपूर्ण भेला र जुलुस, प्रदर्शनबाट राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसमक्ष पुर्‍याउन चाहेको आवाजमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाउने गरी निश्चित स्थानबाहेक अन्त सभा, जुलुस, प्रदर्शन जस्ता शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने मौलिक हकमा नियन्त्रण लगाउन पर्याप्त आधार र कारण खुल्नु पर्नेमा जारी सूचनामा सो खुलेको देखिँदैन । शान्तिपूर्ण भेला, प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट रूपमा खुल्ने गरी उक्त निर्णय/सूचना जारी गर्नुपर्नाको कुनै वस्तुनिष्ठ कारण तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको विश्लेषण विपक्षीका लिखित जवाफका बेहोराबाट खुल्न सकेको समेत देखिँदैन । तसर्थ, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि सिमित स्थान तोक्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नै नगरी निश्चित स्थान

तोकी सो स्थानमा मात्र सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय/सूचनासमेत संविधान र कानूनविपरीत देखिने।

विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट नै मिति २०७५।०१।०२ मा प्रकाशित निर्णय/सूचनासमेत सुरक्षा संवेदनशीलतालगायतको अवस्था र स्थितिको कुनै विवेचना र विश्लेषण नै नगरी सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान तोकेको हदसम्म संविधान र कानूनविपरीत रहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम उक्त निर्णय/सूचनासमेत निश्चित स्थान तोकेको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिने।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३) बमोजिम एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढीको अवधिको लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न नमिल्ने अवस्थामा जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट मिति २०७४।११।०८ मा प्रकाशित निर्णय/सूचना “अर्को आदेश नभएसम्मको लागि” भनी तोकेको हदसम्म संविधान र कानूनविपरीत रहेको देखिँदा उक्त निर्णय/सूचना सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ। अब, सोही दफा ६(३) बमोजिम एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढीको अवधिको लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न नमिल्ने भई सो प्रकाशित सूचनाको दुई महिनाको अवधि व्यतीत भई सो सूचना स्वतः निस्क्रिय भइसकेको हुँदा सोतर्फ थप केही बोलिरहन परेन। साथै, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थलको लागि निश्चित स्थान तोकी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट मिति २०७५।०१।०२ मा प्रकाशित निर्णय/सूचना सुरक्षा संवेदनशीलतातर्फ कुनै विवेचना र विश्लेषण नै नगरी निश्चित स्थान तोकेको हदसम्म संविधान र कानूनविपरीत रहेको देखिँदा उक्त

निर्णय / सूचना सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल फाल्गुन १५ गते रोज २ शुभम्।

२७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-WO-०४३३, उत्प्रेषणसमेत, महालक्ष्मी सलभेण्ट एण्ड रिफाइनरी प्रा.लि. वि. पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत

निवेदनमा अदालतले पनि निवेदन मागबमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्नुपर्ने र सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ। यसरी दाबी फिर्ता लिएकोमा विपक्षी बनाइएका व्यक्तिउपर सोही विषयमा उजुर गर्न नसकिने उक्त दफामा उल्लेख छ तथापि, पक्षले दाबी फिर्ता लिँदा निजले दाखिला गरिसकेको कोर्ट फी फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था उक्त दफाले गरेको पाइँदैन। यी रिट निवेदकले उल्लिखित मुद्दा फिर्ता लिँदाको अवस्थामा पनि निजले राखेको कोर्ट फी फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी आधार र कारण निवेदकले खुलाउन सकेको पनि छैन। साथै, हाम्रो न्यायिक परम्परा र अदालती अभ्यासबाट पनि नालिस फिर्ता दिने आदेश गर्दा दाखिला भइसकेको कोर्ट फी फिर्ता दिने गरेको पाइँदैन।

मुद्दा फिर्ता लिँदा कोर्ट फी ऐनबमोजिम कोर्ट फी फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदा कोर्ट फी फिर्ता दिन नमिल्ने भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतका स्नेस्तेदारबाट मिति २०७१।१०।२५ मा भएको आदेश कानूनविपरीत रहेको नदेखिँदा उक्त मिति २०७१।१०।२५ को आदेश र त्यसैलाई सदर गर्ने गरी इजलासबाट मिति २०७१।११।११ मा भएको आदेश तथा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।०६।१५ मा भएको आदेशसमेत उत्प्रेषणको

आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना) र राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल ज्येष्ठ ११ गते रोज ४ शुभम् ।

२८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-WO-०१४१, उत्प्रेषण, फुलगेन ठाकुर सोनारसमेत वि. धनुषा जिल्ला अदालतसमेत

लेनदेन मुद्दामा लिखतअनुरूपको रु.४,३५,०००/- को सावाँ ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१२।२१ मा फैसला भइसकेको पनि देखिन आएको छ । उक्त मुद्दामा प्रतिवादी प्रमोद कुमार ठाकुरले सुरु म्यादै गुजारी बसेकोले साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनु नपर्ने भएको फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त लेनदेनको मुद्दाको सम्बन्धमा रोक्का रहेका प्रतिवादी प्रमोद कुमार ठाकुरको हकको सम्पत्ति के कति परिमाणमा बिगो भरिभराउमा प्रयोग हुने हो, के कति फुकुवा हुने हो वा होइन सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा विचारणीय हुने नै अवस्था रहन्छ । यस अवस्थामा उल्लिखित आदेशहरूबाट यी रिट निवेदकको कुनै कानूनी हक लोप भएको देखिन आउँदैन । रिट निवेदकले उक्त आदेशहरू कार्यविधिगत रूपमा तात्त्विक महत्त्व देखिने गरी त्रुटियुक्त रहेको भनी स्पष्ट कानूनी आधार खुलाउन पनि सकेका छैनन् । अदालतको नियमित प्रक्रियामा कानूनबमोजिम उल्लिखित आदेशहरू भएका देखिन आएको अवस्था छ । यस अवस्थामा प्रस्तुत रिट

निवेदनमा निवेदकले दाबी जिकिर लिएजस्तो उक्त आदेशहरू कानूनविपरीत रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।

निवेदक र विपक्षीका बिचमा अंशबन्डा भएको मिति २०७४।०२।१८भन्दा अगाडि मिति २०७३।०७।१९ को ऋण सम्बन्धमा चलेको लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादी यिनै विपक्षी प्रमोद कुमार ठाकुरको हकजति मात्र जग्गा रोक्का राखिएको देखिँदा रोक्का भएको उल्लिखित कि.नं. ५७८ र ७५१ को जग्गा फुकुवा गर्न मिलेन भनी सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१२।०९ मा भएको आदेश र उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७५।०२।२४ मा भएको सदर आदेशसमेत कानूनसम्मत रहेको देखिँदा उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली
कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना) र राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०७९ साल ज्येष्ठ ११ गते रोज ४ शुभम् ।

२९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७८-WO-०७१५, उत्प्रेषण, भरत थापा वि. स्याङ्जा जिल्ला अदालतसमेत

तहसिलदारबाट भएको उक्त आदेश तथा सोही आदेश सदर गर्ने गरी इजलासबाट मिति २०७८।०१।१७ मा भएको आदेशसमेतबाट न त यी रिट निवेदकको कुनै कानूनी हक लोप गरेको देखिन्छ न त उक्त आदेशहरू अदालतबाट अन्तिम भई बसेको फैसलाको विपरीत हुने गरी आदेश भएको पाइन्छ । रिट निवेदकले उक्त आदेशहरू कार्यविधिगत रूपमा तात्त्विक महत्त्व देखिने गरी त्रुटियुक्त रहेको भनी स्पष्ट कानूनी आधार खुलाउन पनि सकेका छैनन् । यस

अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले दाबी जिकिर लिए जस्तो तहसिलदारबाट भएको आदेश तथा सोही आदेश सदर गर्ने गरी इजलासबाट तथा उच्च अदालतबाट भएका आदेशहरू कानूनविपरीत रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था र स्थितिको विद्यमानता देखिन आएन।

लेनदेन मुद्दामा अदालतबाट ठहर भएको फैसला अनुसार ऋणीको अंश हकसम्मबाट फैसला कार्यान्वयनको कारबाही अगाडि बढेकोमा फैसला कार्यान्वयन स्थगन गरिपाउँ भनी यी रिट निवेदकबाट परेको निवेदनमा फैसला कार्यान्वयनको कारबाही स्थगन गर्न मिलेन भनी स्याङ्जा जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७७।१२।०५ मा भएको आदेश तथा सोही आदेश सदर गर्ने गरी सोही अदालतको इजलासबाट मिति २०७८।०१।१७ मा भएको आदेश तथा उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७८।०६।०७ मा भएको सदर आदेशसमेत कानूनसम्मत रहेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त आदेशहरू बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने। इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली
कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना) र राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल ज्येष्ठ ११ गते रोज ४ शुभम्।

३०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CI-०२९६, जग्गा खिचोला मेटाइसमेत, राम शिव बढईसमेत वि. चनरा अहिरनी

प्रतिवादीले कि.नं. ५८३ को ऐलानी जग्गालाई भोग गरेको हो भनी उल्लेख गरे तापनि उक्त कित्ता जग्गा नापी कार्यालयबाट भई आएको नक्सा ट्रेस र फिल्डबुकबाट उक्त कि.नं. ५८३ को जग्गा सडक पर्तीको जग्गा हो भन्ने देखिँदा यी प्रतिवादीहरूले घर टहारासमेत बनाई भोग चलन गर्न पाउने जग्गा हो

भन्न मिलेन। प्रतिवादीले कि.नं. ५८३ को सरकारी पर्ती सडकका अनधिकृत रूपमा घर र अन्य संरचना बनाएकोमा सो घर र संरचना यथावत् कायम रहन सक्ने पनि देखिएन। यस अवस्थामा मिति २०७१।२।२९ मा भएको नाप नक्सा मुचुल्कामा उल्लेख भएको न.नं. ९, १०, ११, १२, १३, १४ र १५ को जग्गाहरूमा रहेको जगसहितको घरसमेतका संरचना भत्काई ती जग्गामा प्रतिवादीहरूले गरेको खिचोला मेटाइ ती जग्गा सरकारी नै कायम रहने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला मिलेको देखियो।

सार्वजनिक सरकारी एवम् सार्वजनिक बाटोको जग्गामा घरसमेतका संरचना बनाई अवैध रूपमा भोग चलन गरेको कुरा सार्वजनिक हित विपरीत हुने नै देखियो। सार्वजनिक हित कायम राख्ने उद्देश्यका आधारमा यी पुनरावेदकले कि.नं. ५८३ को जग्गामा बनाएको जगसहितको घरसमेतका संरचना भत्काउने गरी भएको निर्णयलाई वादी दाबीभन्दा बाहिर गई फैसला भएको भन्न मिल्ने देखिएन। यस अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादीले लिएको पुनरावेदन जिकिर र यस अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधारहरूसँग सहमत हुन सकििएन।

अदालतबाट भै आएको मिति २०७१।२।२९ को नापनक्सा मुचुल्काको न.नं. ९, १०, ११, १२, १३, १४ र १५ मा रहेका जगसहितको घर संरचना भत्काई ती जग्गामा प्रतिवादीले गरेको खिचोला मेटाइ ती जग्गा सरकारी नै कायम रहने भनी सुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।३।२६ मा भएको फैसला सदर हुने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७१।११।१३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल माघ २३ गते रोज २ शुभम्।

३१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-WO-०३६२, उत्प्रेषण, नारायणप्रसाद तिमिसिना वि. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ११० सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौंसमेत

नोकरीको अवधिको गणना सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०५१ को विनियम ५.८(क) मा यस परिच्छेदको प्रयोजनको निमित्त नोकरी अवधि गणना गर्दा असाधारण बिदामा बसेको अवधिलाई गणना गरिने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसैगरी सोही विनियमको परिच्छेद ७ को ७.७(ग)मा असाधारण बिदा बसेको कर्मचारीले तलब भत्ता सुविधा पाउने छैनन्" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा यी निवेदक मिति २०७३।०३।३१ सम्म सेवामा कार्यरत भए तापनि निज निवेदकलाई मिति २०७३।०१।३१ लाई अनिवार्य अवकाश कायम गर्ने गरी सञ्चालक समितिबाट मिति २०७३।०३।३० मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयका आधारमा मिति २०७३।०४।०३ मा पेस भएको टिप्पणी महाप्रबन्धकबाट मिति २०७३।०४।०४ मा सदर भएको रहेछ । उक्त निर्णयमा यी निवेदक मिति २०७३।०३।३१ सम्म सेवामा कार्यरत रहेभएको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णयहरू बदर गर्नुपर्ने देखिएन ।

ज्येष्ठ महिनामा वढेको तलबभत्ता निवेदकको हकमा उपलब्ध हुन सक्ने नसक्ने भन्नेतर्फ हेर्दा, नीतिगत रूपमा कर्मचारीको तलबभत्ता वढेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । सो वढेको तलब श्रावण महिनादेखि लागु हुने व्यवस्था रहेको छ । विनियमावलीबमोजिम असाधारण बिदा बसेको अवधि ६३ दिनको अवधि नोकरी अवधि गणना नगरिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

नीतिगत रूपमा तलबभत्ता बढी सकेको र सो लागु हुने श्रावण महिनाबाट भएको भन्ने रहेकोमा निवेदकको असाधारण बिदाको अवधि नोकरी सेवामा गणना नहुने कानूनी व्यवस्थालाई ध्यान नदिएको कारण सो वढ तलब अनुसारको सुविधाबाट लामो समय काम गरेको कर्मचारीलाई वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । निजले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा काम गरेको अवधि मिति २०७३।३।३१सम्मको सुविधा पाइसकेको हुँदा सो अनुसार तलब भत्ता उपभोग गरिसकेको भन्ने नै देखिन्छ । यस अवस्थामा निजले अवकाश हुँदाका बखत कानूनबमोजिम अर्थात् विनियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम प्राप्त गर्ने उपदान, बिमा रकम, बोनस, सञ्चयकोष, अधिक समय भत्ता, सञ्चित बिदा, बिरामी बिदासमेतबापत पाउने रकम उपलब्ध गराउनु न्यायोचित नै देखियो ।

निवेदकले प्रत्यर्थी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७३।३।३१सम्म हाजिर भई काम गरेको र असाधारण बिदा लिएको अवधिलाई नोकरीमा गणना नगरिने व्यवस्थालाई समेत ध्यान दिई यी निवेदकले प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी उपदानलगायतका रकम हरहिसाब गरी प्रदान गर्नु भनी प्रत्यर्थी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर :- विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल माघ २३ गते रोज २ शुभम् ।

३२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-WO-०२०५, उत्प्रेषण, इन्दु कुमारी साह वि. शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदिकाले आफूलाई प्राथमिक शिक्षकको राहत कोटाको शिक्षक पदबाट हटाउने भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटबाट मिति २०७१।०८।१४

मा भएको पत्राचारपश्चात् शिक्षा मन्त्रालयलगायत मातहतकासम्बन्धित निकायमा आफू यथावत् कार्यरत रहन पाउँ भनी दिएको निवेदनमा कारबाही चलिरहेको भन्ने आफ्नो निवेदन बेहोरामा उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ । निजले चलाएको सो कारबाहीका सम्बन्धमा सो निकायहरूबाट निवेदकले गरेको मागका विषयमा अन्तिम टुंगो लगाइसकेको भन्ने पनि देखिँदैन । निज निवेदिकाले प्राथमिक शिक्षकको राहत कोटामा नियुक्ति पाई सेवारत रहेको समयसम्मको तलब निकास दिने र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षसमेत हेर्ने अधिकार भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नै निज शिक्षकलाई हटाउनु भनीसम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचार गरी तलब सुविधासमेत निकास नभएको भन्ने देखिन्छ । यी निवेदिका अस्थायी प्रकृतिको महिला राहत कोटाअन्तर्गतको शिक्षक पदमा नियुक्ति पाएकी, निजको नियुक्तिले निरन्तरता पाउन नसकेको र लामो समयसम्म शिक्षण कार्य गर्न नपाएको भन्नेसमेतको तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा स्थायी शिक्षकसरह निजले अस्थायी महिला राहत शिक्षक पदमा पाएको नियुक्तिका आधारमा निजको सेवा निरन्तरता हुने हो भन्न सकिने ।

यस अदालतबाट अवहेलना मुद्दामा भएको फैसला र सो फैसला कार्यान्वयन गर्दाका क्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटबाट यी निवेदकलाई राहत शिक्षक पदबाट हटाउने भनी मिति २०७१।०८।२३ मा निर्णय भएको र सो निर्णयको आधारमा मिति २०७१।०८।१४ को पत्रमार्फत निवेदकलाई दिएको जानकारी पत्रलाई अन्यथा भन्न मिलेन । यसरी निवेदकलाई अस्थायी राहत शिक्षक पदबाट अदालतबाट भएको फैसला अनुसार हटाइएको र निवेदक हाल लामो अवधिसम्म उक्त अस्थायी राहत शिक्षक पदमा कार्यरत रहेको समेत नदेखिँदा निजले स्थायी शिक्षकसरह सेवामा निरन्तरता पाउने हो भन्न मिलेन । राहात शिक्षक जस्तो अस्थायी प्रकृतिको पदको सेवाले निरन्तरता

पाउने हो भन्ने कुनै कानूनी आधार नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल माघ २३ गते रोज ३ शुभम् ।

३३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-WO-०६३२, उत्प्रेषण, रामकुमार सापकोटा वि. लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०७३।०७।१८ को पछिल्लो सिफारिस पत्रबमोजिम नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबारको च.नं. ६९५, मिति २०७३।०७।१८ को पत्र तथा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७३।०७।१९ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको पत्रबाट पुनः सोही पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको र ज्येष्ठता सम्बन्धमा पछिल्लो नियुक्ति पत्रबमोजिम नै हुने, पुरानो नियुक्तिपत्रबमोजिम मिति २०७३।०३।०९ देखि ज्येष्ठता कायम नहुने गरी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको सिफारिस तथा सोका आधारमा भए गरेका निर्णयहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।०५।१५ मा भएको फैसला विपरीत हुनुका साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा भएको निजामती कर्मचारीको बढुवा प्रयोजनको लागि ज्येष्ठता गणना गर्दा निवेदकलाई प्रत्यक्षतः असर पुग्न जाने प्रकृतिको देखिएको हुँदा विपक्षी लोक सेवा आयोगको पछिल्लो सिफारिस तथा सोका आधारमा गरिएको बढुवा नियुक्तिको निर्णयसमेत कानूनसम्मत रहेको देखिएन ।

विपक्षीहरू लोक सेवा आयोगबाट यी निवेदक रामकुमार सापकोटाको हकमा मिति २०७३।०७।१८ को सिफारिस, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारको च.नं. ६९५, मिति २०७३।०७।१८ को पत्र तथा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७३।०७।१९ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं. ५०३, मिति २०७३।०७।१९ को पत्रबाट दोस्रोपटक सोही पदमा गरिएको बढुवा नियुक्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकलाई विज्ञापन नं. १७०३६-०७२/७३ को नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहको रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदसङ्ख्या १ (आन्तरिक प्रतियोगिता)तर्फ पहिलोपटक दिइएको बढुवा नियुक्तिबमोजिम मिति २०७३।०३।०१ गतेदेखि नै ज्येष्ठता कायम हुने गरी नियुक्तिपत्र दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
इजलास अधिकृत : कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर : विकेश गुरागाई
इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर १ गते रोज ५ शुभम् ।

३४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-RB-०२४३, धरौटी रकम फिर्ता पाउँ, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय वि. शर्मा एण्ड नेपाल आदर्श ज्वाइन्ट भेन्चर

भन्सार विभागका महानिर्देशकबाट मिति २०६८।१।२० मा आयातकर्ताले आयात गरेको Ductile Iron लाई भन्सार महसुल वर्गीकरण सङ्केतको उपशीर्षक ७३०६.१९.०० पर्ने भनी निर्णय गरी भन्सार विभागबाट परिपत्र भइसकेको र सो वर्गीकरण निर्णयलाई चुनौती दिई प्रत्यर्थीले कहींकतै उजुर बाजुर गरेको पाइँदैन । अर्थात् सो निर्णय सम्बन्धमा विवाद भएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा सो भन्सार विभागका महानिर्देशकको निर्णय मौजुद रहेको तथा तत्पश्चात् आयात भएका सोही प्रकृतिका

सामानहरूलाई प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थीले Ductile Iron उल्लेख गरी भन्सार वर्गीकरणको उपशीर्षक ७३०६.१९.०० अन्तर्गत कै मानी प्रज्ञापन पत्र भरी रकम धरौट राखी भन्सार कार्यालयबाट सामान जाँचपास गराएको अवस्था छ । सो धरौटी रकमलाई पुनरावेदक वादी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले भन्सार विभागको परिपत्रबमोजिम उक्त रकम सदरस्याहा गरी भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

प्रत्यर्थी शर्मा एण्ड नेपाल आदर्श ज्वाइन्ट भेन्चरले आयात गरेको Ductile iron भन्सार वर्गीकरण उपशीर्षक ७३०३.००.३० अन्तर्गत पर्ने भनी निजले राखेको धरौटी रकम सदरस्याहा गरेकोलाई सो धरौटी रकम फिर्ता दिनु भनी भएको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०७१।१२।२२ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले सो सामान भन्सार वर्गीकरण उपशीर्षक ७३०६.१९.०० अन्तर्गतको मानी धरौटी रकम सदर स्याहा गर्ने गरेको निर्णय सदर हुन्छ । ।

इजलास अधिकृत : भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ फागुन ८ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-RB-०२४२, धरौटी भन्सार वर्गीकरण गैरकानूनी भएकोले रकम फिर्ता पाउँ, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय वि. शर्मा एण्ड नेपाल आदर्श ज्वाइन्ट भेन्चर भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

३५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-RB-०२१५, ०७३-RB-००८३, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. प्रमिला जोशी, प्रमिला जोशी वि. नेपाल सरकार

मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट

प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्न रहेको नरहेकोतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी प्रमिला जोशीले कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको, निज Customer Service Department Head को रूपमा ठमेल शाखामा कार्यरत रहेको देखिन्छ। तर, उजुरकर्ता डा. रविन खड्काको ATM Card ठमेल शाखामा मुख्य कार्यालयबाट प्राप्त नै भएको देखिँदैन। साथै, उक्त कार्ड ठमेल शाखामा Entry समेत भएको पाइँदैन। ATM Card को Pin no र Id को जिम्मेवारी प्रतिवादीमध्येका गिरीराज देवकोटाको रहेको पाइन्छ। पुनरावेदक प्रतिवादी प्रमिला जोशी ATM Card को जिम्मा लिने कर्मचारी मात्र रहेको देखिन्छ। साथै, निज प्रतिवादी प्रमिला जोशी हालसम्म पनि सोही बैंकमा कार्यरत रही सोही बैंकबाट इमान्दार र सक्षम कर्मचारी रहेको तथा पदोन्नतिसमेत भएको भनी बहसका सिलसिलामा निजका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले जिकिरसमेत गरेको पाइयो। हिमालयन बैंकको मुख्य शाखाबाट ATM Card तयार भई यी पुनरावेदक प्रतिवादी कार्यरत रहेको ठमेल शाखामा पुगेको र सेवाग्राहीले प्राप्त गरेको भन्ने अनुसन्धान र मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन। यसरी बैंकमा ATM Card नपुगेको स्थितिमा सो जिम्मेवारी लिने कर्मचारी यी पुनरावेदक प्रतिवादी कार्यरत रहेको शाखाबाट नै वितरण भयो होला भनी अनुमान गर्न सकिने स्थिति हुँदैन। शंकाको सुविधा अभियूक्तले पाउने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त रहेको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादी प्रमिला जोशीउपरको आरोप शंका रहित तवरबाट पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन। तसर्थ, प्रस्तुत कसुर अपराधमा निजको संलग्नता पुष्टि हुने भरपर्दो प्रमाणको अभाव रहेकाले निजलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

डा. रविन खड्काको नामको ATM

Card ठमेल शाखामा पुग्दै नपुगी ATM Card बाट रकम निकालेको देखिएको र ATM प्रयोग गर्ने CCTV मा देखिएका व्यक्तिसमेत पुरुष भएको र सोही बैंकका कर्मचारी अर्का प्रतिवादी गिरीराज देवकोटाको GRID ID बाट रकम निकालिएको देखिएको हुँदा निज पुनरावेदक प्रतिवादी प्रमिला जोशीले सेवाग्राही डा. रविन खड्काको ATM अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भन्ने देखिँदैन। अनधिकृत रूपमा ATM Card प्रयोग गरी रकम झिकेको भनी सो बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बयानमा समेत कहींकतै पोलेको समेत पाइँदैन। प्रतिवादीमाथिको अभियोग दाबी मिसिल संलग्न स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा निज पुनरावेदक प्रतिवादी प्रमिला जोशी कसुरदार हो भनी मान्न सकिने अवस्था रहँदैन। तसर्थ, निज पुनरावेदक प्रतिवादी प्रमिला जोशीलाई कसुरको मतियारमा ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको हदसम्म उच्च अदालत पाटनको मिति २०७२।१।१९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भै निज पुनरावेदक प्रतिवादी प्रमिला जोशीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत: भेषराज भट्टराई, मनिता कार्की
कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ फागुन ८ गते रोज २ शुभम्।

३६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CI-१०७१,
हक कायमसमेत, लक्ष्मीशोभा शाक्य वि. सानुराम
खत्रीसमेत

पुनरावेदकका पति कान्छामुनि शाक्यले देखुसीको साबिक लगतबाट ५ किता बिर्ता जग्गा दर्ता गरिसकेको पुष्टि हुन आएको अवस्थामा सोही देखुसीमा रै.प. गर्न बाँकी बिर्ता जग्गा रहेको भन्ने देखिन आउँदैन। यदि देखुसीबाट रै.प. गर्न बाँकी रहेकै भए नगरको जग्गा

बाँकी रहने र २०४९ साल आषाढ मसान्तपश्चात् यी पुनरावेदकको नाममा दर्ता हुनसक्ने देखिएन ।

विवादित कि.नं. १५ र १९ का जग्गामा प्रत्यर्थी वादीहरू सानुराम खत्री र कर्णबहादुर खत्रीको हक कायम हुने गरी सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०२।०८ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०२।१२ को फैसला मिलेकै देखियो ।

साबिक पा. स्वकुम्बहाल मौजाको देखुसीको जग्गामध्येबाट भिडाई ललितपुर, नगर ५, कि.नं. १९५, १९७, २१८, २२० र २२२ का बिर्ता जग्गाहरू पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मीशोभा शाक्यका पति कान्छामुनि शाक्यले मालपोत कार्यालय ललितपुरको मिति २०४७।१२।१८ को निर्णयबमोजिम आफ्ना नाउँमा नामसारी दर्ता गरिसकेको देखिन्छ । पुनः सोही देखुसीको लगतबाट इमाडोलका विवादित कि.नं. १५ र १९ का जग्गामा समेत पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मीशोभा शाक्य वा निजका पति स्व. कान्छामुनि शाक्यको नाममा हक कायम हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएन । विवादित कि.नं. १५ र १९ का जग्गा जोतकमोद गर्दै आएका उक्त जग्गाका मोही जितबहादुरका छोरा प्रत्यर्थी वादीहरू सानुराम खत्री र कर्णबहादुर खत्रीको नाममा हक कायम हुने गरी सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०२।०८ मा भएको फैसला सदर हुने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०२।१२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत -कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर :- विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल फागुन २ गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-CI-१०७२, जग्गा दर्ता नामसारी हक कायमसमेत, लक्ष्मीशोभा शाक्य वि. कर्णबहादुर खत्रीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

३७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-WO-०७५९, उत्प्रेषण, इसहाक मुसलमान वि. टंकप्रसाद बस्यालसमेत

सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट जारी भएको इतलायनामाको म्याद र बिगो भरी भराउनका क्रममा निजका नाउँमा जारी म्याद बेरीतपूर्वक तामेल भएको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा म्याद तामेली प्रक्रियासम्बन्धी साबिकको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ११०, १११ र ११२ नं. तथा साबिक जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ नियम २२ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रतिवादी वा निजको एकाघरको सदस्यले म्याद नबुझेको वा निजको घर ठेगानामा तामेल हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा म्याद प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोअनुरूप हेर्दा पनि उक्त म्यादको तामेली प्रक्रियालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

आफूलाई विपक्षीहरूले थुनामा राखी करकाप गरी कागज गराएको भन्ने विषयमा यिनै निवेदकले विपक्षी मेघनाथ बस्यालसमेतलाई विपक्षी बनाई उल्लिखित लेनदेन मुद्दा पर्नुअघि नै मिति २०६९।११।११ मा ०६९-CG-०१३१ नं. को करकाप मुद्दासमेत दर्ता गरेको पाइयो । सो मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१।१७ मा भएको फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट पनि फैसला भएको देखिन्छ । कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा सो करकाप मुद्दाको फिराद पत्र दायर गर्दा यी निवेदकले उल्लेख गरेको वतन र निजका विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिटसँगसम्बन्धित लेनदेन मुद्दामा उल्लेख भएको निजको वतन पनि जिल्ला कपिलवस्तु पत्थरदेइया गा.वि.स. वडा नं. ७ उल्लेख भै एउटै वतन रहेको पाइन्छ । एकातिर यी रिट निवेदकले करकाप

मुद्दामा उल्लेख गरेअनुरूपकै ठेगानामा निजका नाउँमा जारी भएको म्याद नबुझी बसेको छन् भने अर्कोतिर करकाप मुद्दामा तारेखमा रहिरहेको अवस्थामा पनि म्याद बुझ्ने कार्यमा अदालतलाई सहयोग गरेको पनि पाइँदैन । त्यसैले यी रिट निवेदक सफा हात र शुद्ध मनका साथ अदालत प्रवेश गरेको मान्न सकिने ।

रिट निवेदक प्रतिवादी तथा वादी टंकप्रसाद बस्याल भएको लेनदेन मुद्दामा सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट यी रिट निवेदनका नाउँमा जारी भएको इतलायनामा म्याद र सो मुद्दा अन्तिम भइरहेको अवस्थामा निजका नाउँमा बिगो भरिभराउका क्रममा जारी भएको सूचना म्याद रीतपूर्वककै तामेल भएको, सो म्याद बेरितको रहेको भन्ने विषयमा निवेदकले कुनै कारबाही नगरी बसेको अवस्थामा अन्तिम भै बसेको फैसला कार्यान्वयनको विषयमा रिट निवेदकको माग दाबीबमोजिमको असाधारण परिस्थिति र बेरितको काम कारबाही भएको नदेखिँदा रिट जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिनुका साथै निवेदक सफा हात र शुद्ध मनसहित अदालत प्रवेश गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: इन्द्रबहादुर कठायत

कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ ४ गते रोज ५ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७३-WO-०७५७, उत्प्रेषण, इसहाक मुसलमान वि. मोहम्मद इसहाक मुसलमानसमेत
- ०७३-WO-०७५८, उत्प्रेषण, इसहाक मुसलमान वि. अहमद अली मुसलमानसमेत
- ०७३-WO-०४६९, उत्प्रेषण, मोहम्मद इसहाक मुसलमान वि. मेघनाथ बस्यालसमेत
- ०७३-WO-०४७०, उत्प्रेषण, मोहम्मद

इसहाक मुसलमान वि. कृष्णप्रसाद पोखरेलसमेत

३८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-०९९७, गौवध, नेपाल सरकार वि. गोविन्द राज त्रिपाठी

पोष्टमार्टम रिपोर्टमा बाच्छीको मृत्युको कारण निसासिएर भन्ने उल्लेख भएको छ, सो सम्बन्धमा Veterinary Forensic Jurisprudence ले कुनै पशु प्राणी निसासिनुको कारण कुनै मानिसको निर्मम कार्यबाहेक सो पशुलाई राखिएको गोठको वातावरणीय अवस्था, सो पशुले खाएको कुनै पदार्थ श्वास नलीमा पर्नु, सो पशुलाई लागेको कुनै रोगलगायत विभिन्न कारण हुन सक्ने (Ranald Munro & Helen M. Munro द्वारा लिखित Animal Abuse and Unlawful Killing: Forensic Veterinary Pathology भन्ने पुस्तकमा) भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । बाच्छी पहिलेदेखि नै बिरामी रहेको भनी प्रतिवादी, जाहेरवाला, तथा प्रतिवादीका साक्षी निजको छोरीसमेतले अदालतमा उल्लेख गरेको अवस्थामा शंकारहित तवरबाट प्रतिवादीले नै कर्तव्य गरी बाच्छीको हत्या गरेको भनी भन्ने सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

सङ्कलित प्रमाणहरूबाट अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर प्रतिवादीले गरेको भनी शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा निजलाई दोषी करार गर्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ, यी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी उच्च अदालत, पोखराबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने ।

प्रतिवादी गोबिन्दराज त्रिपाठीउपरको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नआएकोले निजले सफाई पाउने गरी सुरु गोरखा जिल्ला अदालतबाट भएको

फैसलालाई नै सदर गरी उच्च अदालत, पोखराबाट मिति २०७५।०२।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

इति संवत् २०८० साल वैशाख २९ गते रोज ६ शुभम्।

३९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CI-०२०७, उत्प्रेषण परमादेश, गोकर्ण खतिवडासमेत वि. ज्योति विकास बैंक लिमिटेड, कमलादी काठमाडौंसमेत

कानूनद्वारा स्थापित सङ्गठित संस्थाले कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आफूलाई अनुगमन गर्ने निकायबाट निर्देशन भएबमोजिम बैंकको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आवाहन भएको विशेष साधारण सभालाई यी निवेदकहरूका विरुद्ध प्रयोग हुने वा हुनसक्ने सम्भावना हो वा रहेको छ भनी पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकको मागबमोजिम विशेष साधारण सभा बोलाउने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। यसका साथै मिति २०७३।९।२८ मा नियुक्त भएका सञ्चालक समितिका सदस्य यी रिट निवेदकहरूको तोकिएबमोजिमको ४ वर्षको पदावधिसमेत समाप्त भइसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेकोले निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था रहेन।

निवेदकहरूको माग दाबीबमोजिम ज्योति विकास बैंकको मिति २०७४।४।१२ को सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबाट साधारण सभा बोलाउने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदकको रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।१०।१० को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : भेषराज भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल फागुन १० गते रोज ४ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७५-CI-०२०८, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, गोकर्ण खतिवडासमेत वि. ज्योति विकास बैंक लिमिटेड, कमलादी काठमाडौंसमेत
- ०७५-CI-०२०९, उत्प्रेषण/परमादेशसमेत, गोकर्ण खतिवडासमेत वि. ज्योति विकास बैंक लिमिटेड, कमलादी काठमाडौंसमेत

४०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-WO-०८०८, उत्प्रेषणसमेत, दिनेशकुमार राम हरिजन वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकलाई सफाइ पेस गर्ने मौका नै नदिई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय पूर्णतः कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ। निवेदकउपर चलेको उक्त मुद्दामा निजले सफाइ पाएको र निजलाई निलम्बन गरिएको मितिदेखि तलब, भत्ता र रासन सुविधा नपाउने गरी मिति २०६४।०१।२४ मा पदबाट हटाइएको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रोहमा रिट निवेदकको मागबमोजिम निजलाई प्रहरी जवान पदमा पुनर्बहाली गरी निज निलम्बन भएदेखिको अवधिको निजले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता र रासन सुविधासमेत निजलाई दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा रिट जारी गर्नुपर्ने।

रिट निवेदक दिनेशकुमार राम हरिजनउपर चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७३।०३।२८ मा भएको फैसलासमेतबाट निजले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाइसकेको देखिन्छ। सोही मुद्दाको आधारमा निजलाई मिति २०६३।०५।११ मा निलम्बन र पछि मिति २०६४।०१।२४ मा नोकरीबाट हटाइएको भन्ने देखियो। नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्दा पनि पछि अदालतबाट कानूनबमोजिम हुने भन्ने बेहोरा निर्णयमा उल्लेख गरेको हुँदा अञ्चल प्रहरी कार्यालय,

मेचीबाट निवेदकलाई मिति २०६३।०५।११ मा निलम्बन गरी, मिति २०६४।०१।२४ मा निजलाई निलम्बन गरिएको मितिदेखि निजले तलब, भत्ता र रासन सुविधासमेत नपाउने गरी साबिक प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने निर्णय र सोका आधारमा भए गरेका पत्राचारलगायतका काम कारबाहीहरूसमेत कानूनसङ्गत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। अब निवेदक दिनेशकुमार राम हरिजनलाई प्रहरी सेवामा कार्यरत रहन पाउने उमेरको अवधि बाँकी भए प्रहरी जवान पदमा पुनर्बहाली गरी, बाँकी नभए निज निलम्बन भएको मिति २०६३।०५।११ देखि निवृत्त हुने मितिसम्मको तलब (तलब वृद्धि हुने भएमा सोसमेत), भत्ता तथा राशन सुविधासमेत कानूनबमोजिम जे जो पाउनुपर्ने हो, सो दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत- कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३ गते रोज १ शुभम्।

४१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CR-०८५२, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सन्चा तामाङ वि. नेपाल सरकार

पीडित परिवर्तित नाम २०७१(१) P(पी) ले प्रतिवादी सन्चा तामाङसमेतउपर दिएको किटानी जाहेरी दरखास्त अदालतसमक्ष प्रमाणित भई मिसिलसाथ रहेको पीडितको मौकाको बयान निजको अदालतसमक्षको बकपत्र यी प्रतिवादी सन्चा तामाङले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयान तत्काल वारदातका सम्बन्धमा घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्ति रवि गुरुङ र सुस्मा गुरुङले अदालतसमक्ष गरेको

बकपत्रसमेतका प्रमाणहरूको समग्र मूल्याङ्कनबाट यी प्रतिवादी सन्चा तामाङसमेतले पीडित परिवर्तित नाम २०७१(१) P(पी) लाई जग्गाको लालपुर्जा लिन हेटौँडा जाने बहाना बनाई हेटौँडा जान लागेको भनी झुक्यानमा पारी काठमाडौँबाट रात्रि बस चढाई भारतको सीमा नजिकैको बजार भैरहवा पुर्‍याएको कार्यबाट निज प्रतिवादी सन्चा तामाङसमेतले पीडितलाई भारत सिमाना कटाउने र बेचबिखन गर्ने उद्देश्य लिएको तथ्य पुष्टि भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादी सन्चा तामाङले केवल घुम्ने प्रयोजनले पीडितसमेत साथमा लिई भैरहवा गएको भनी अदालतमा गरेको इन्कारी बयान विश्वसनीय देखिन आएन।

निज प्रतिवादी सन्चा तामाङलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को १५(१) (ड) (२) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने र ऐ. ऐनको दफा १७(१) बमोजिम निज प्रतिवादीबाट पीडितले रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला अन्यथा देखिन आएन।

प्रतिवादी सन्चा तामाङसमेतले पीडितलाई बिक्री वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न नहुँदै उद्योगसम्म गरेको भनी प्रतिवादीलाई दफा १५(१)(ज) बमोजिम सजाय गर्ने गरेको सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७२/०२/३१ को फैसला केही उल्टी भै निज प्रतिवादी सन्चा तामाङलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को १५(१) (ड)(२) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने र ऐ. ऐनको दफा १७(१) बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितले रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने भनी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत

बुटवलबाट मिति २०७३।०२।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: हेमा पाण्डे

कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना)

संवत् २०७९ साल वैशाख १९ गते रोज २ शुभम्।

४२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CI-०७५४, छुट जग्गा दर्ता, रामप्रसाद कुर्मी वि. बेचई तिवारी

पुनरावेदक प्रतिवादीले चिर भोगको आधारमा जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्छ भनी जिकिर लिएको सन्दर्भमा उक्त जग्गाको भोगका सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीबिचमा नै विवाद रहेको छ। सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गामा जतिसुकै लामो समयदेखि भोग गरेको भए पनि त्यसले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन भन्ने न्यायिक मान्यतालाई यस अदालतले स्वीकार गरेको छ। यस प्रकार यी पुनरावेदक प्रतिवादीले दाबी लिएको जग्गामा आफ्नो निरन्तर भोग प्रमाणित हुने साबिक दर्ता र तिरो तिरेको रसिद पेस गर्न सकेको देखिँदैन। निरन्तर भोगलाई प्रमाणित गर्ने कागज प्रमाण पेस नभएको अवस्थामा केवल स्थानीय मानिसहरूले सर्जमिन बेहोरामा उल्लेख गरेको मौखिक आधारमा मात्र चिर भोग स्थापित हुन सक्दैन। यसै सन्दर्भमा दिगम्बर चौधरी विरुद्ध बैद्यनाथ झासमेत छुट जग्गा दर्ता मुद्दामा ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८४१७ मा “नापी हुँदा फिल्डबुकमा पर्ती, ऐलानी, बगर, वनजंगल, पाटीपौवा, पोखरीसमेतका सार्वजनिक प्रयोगका स्वरूप जनिएछ र तत्कालसम्बन्धित व्यक्तिले कुनै कारबाही नचलाई दशकौँ पछि सो जग्गा नापी छुट वा दर्ता छुट भएछ भन्छ र उसको भोगचलनको कुनै आधार देखिन्न भने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२), जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को परिधिभित्रको यो माग दाबी पर्दैन। छुट दर्ता दाबीकर्ताको अधिकारको विषय नभई राज्यले दिएको सुविधा हो” भन्ने न्यायिक

सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ। यसरी विवादित जग्गामा स्वामित्व स्थापित हुनको लागि मालपोत ऐन, २०३४ ले व्यवस्था गरेको साबिक दर्ता, तिरो तिरेको रसिद र निरन्तर भोग जस्ता वस्तुनिष्ठ प्रमाण पुनरावेदक प्रतिवादीबाट पुष्टि गर्नसकेको नदेखिएकोले पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर र यस अदालतबाट दोहोर्‍याई पाउने निस्सा प्रदान गरेको आधार कारणसँग सहमत हुन सकिने।

वादीको दाबी र प्रतिवादीको जिकिरबमोजिम निजहरू दुवै पक्षमध्ये कोही कसैका नाउँमा पनि जग्गा दर्ता हुन नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०७२।१२।०१ को फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७३।०८।२४ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - इन्द्रबहादुर कठायत

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३१ गते रोज १ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७४-CR-१०६५, जालसाजी, सुवास कुर्मी वि. बेचई तिवारी
- ०७४-CR-१०६४, जालसाजी, रामप्रसाद कुर्मी वि. बेचई तिवारी
- ०७४-CI-०७५२, छुट जग्गा दर्ता, सुवास कुर्मी वि. बेचई तिवारी
- ०७४-CI-०७५१, हक कायम गरी छुट बेनिस्सा जग्गा दर्ता गरिपाउँ, सुवास कुर्मी वि. बेचई तिवारी
- ०७४-CI-०७५३, हक कायम, रामप्रसाद कुर्मी वि. बेचई तिवारी

४३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CR-१२७१, ०७७-RC-

०००४, कर्तव्य ज्यान, सर्वोच्च प वि. नेपाल सरकार,
नेपाल सरकार वि. सर्वोच्च फ

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख)समेतको कानूनी आधारबाट प्रतिवादी सर्वोच्च फ लाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(१) नं.बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने भनी सुरु ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१।१२ मा भएको फैसला सदर गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०७२।०८।१५ को फैसला सजायको हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६ नं.अनुरूप जन्म कैदको २० (बिस) वर्षको दुई तिहाइ अर्थात् १३ (तेह) वर्ष ४ (चार) महिना कैद सजाय हुने।

प्रतिवादीलाई प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (२) बमोजिम सर्वस्वको सजाय गर्न नमिल्ने हुँदा साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६ नं.अनुरूप सर्वस्वको १८ महिना कैद कायम गरी सोको आधा ९ महिना कैद हुने भनी सुरु ताप्लेजुङ जिल्ला अदालत तथा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामबाट भएको फैसला सो हदसम्म उल्टी भई निज प्रतिवादी सर्वोच्च प लाई १० (दश) वर्ष मात्र कैद सजाय हुने।

ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१।१२ को फैसला सदर गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०७२।०८।१५ को फैसला सजायको हदसम्म नमिलेको देखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी सर्वोच्च प लाई १० (दश) वर्ष तथा अर्का प्रतिवादी सर्वोच्च फ लाई १३ (तेह) वर्ष ४ (चार) महिना कैद सजाय हुने।

इजलास अधिकृत: हेमा पाण्डे
कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०७९ साल वैशाख १९ गते रोज २ शुभम्।

इजलास नं. २

४४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री आनन्द मोहन भट्टराई, ०७७-RC-००५८, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. मान बहादुर धामी

मौकामा तत्काल जाहेरी दिने मृतकका बाबु जाहेरवालाले मिति २०७१।१।१३ मा ज्वाइँ मान बहादुरले मृतकलाई घाँटी थिची बिष खुवाई कर्तव्य गरी हत्या गरेकोमा विश्वास लाग्छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी यी प्रतिवादीउपर नाम किटान गरी अर्को जाहेरी दिएको भए पनि निजले अदालतमा बकपत्र गर्दा मृतक धनसराको मृत्यु सम्बन्धमा यकिन थाहा भएन, प्रतिवादीले बिष खुवाएको मैले देखेको होइन, शंकाको भरमा जाहेरी दिएको भनी लेखाएको पाइयो। त्यस्तै प्रहरीमा घटनाका विवरण कागज गर्ने वीरबहादुर धामी, हर्क बहादुर बोहरा र वस्तुस्थिति मुचुल्काका रतिभान बोहरासमेतले प्रतिवादीउपर शंका लागेर भनेको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ। स्वयम् मृतककी आमा कमलादेवी बोहराले समेत मौकामा गरेको कागजको बेहोराको प्रतिकूल प्रतिवादीउपर शंकासम्म गरेको हो, प्रतिवादीले बिष खुवाएको देखिँदा, मृतक के कसरी मरिन्, थाहा भएन भन्ने बेहोराको बकपत्र गरी मृतकको मृत्यु प्रतिवादीको कर्तव्यबाट भएको हो भन्न सकेको अवस्था नदेखिने।

अनुसन्धानमा भएको घटनास्थल मुचुल्का हेर्दा पश्चिमतर्फ २ फिट १ इन्च उचाइ, १ फिट १ इन्च चौडाइ उक्त झ्यालको बिचैबिच भागमा ठाडो र तेर्सो काठको कडी हाली ११ इन्च लम्बाइ, उचाइ ५ इन्च चौडाइ भएको चार वटा खण्ड खण्ड भएको प्वाल रहेका र कुनै पनि प्वालबाट मानिस छिर्न हिड्न सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ। घटनास्थल मुचुल्काको बेहोराले मृतक

सुतेको कोठाको झ्यालबाट कुनै मानिस भित्र छिर्न सक्ने अवस्थाको भन्ने देखिँदैन । मृतक सुतिरहेको कोठाको ढोका भित्रबाट चुकुल लागी बन्द अवस्थामा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै मृतकको लास मुचुल्कामा पनि मृतक लासको शरीरमा कहिँकतै कुनै चोट पटक रहेको भन्ने पनि देखिँदैन र मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा Cause of Death : मृतकको Viscera Toxicological examination को लागि पठाएकोमा Shown Negative test for above mentioned insecticides and phosphine gas भन्ने report प्राप्त हुन आएको देखिँदा मृतकको मृत्यु विष सेवनबाट भएको भन्ने नपाइने ।

अभियुक्तउपरको आरोप स्थापित हुन मिसिल संलग्न वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्दछ । त्यस्तो आरोप प्रमाणित गर्ने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५बमोजिम अभियोजनकर्तामा रहन्छ । अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर गर्न निजउपरको अभियोग शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्छ । अभियोग लगाउनु मात्र कसुर स्थापित हुने आधार बन्न सक्दैन । फौजदारी न्यायको उल्लिखित मान्य सिद्धान्तका आधारमा अभियुक्तउपरको आरोप शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुनुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी मान बहादुर धामी वारदातका दिन आफ्नै घरमा रहेको भए पनि निजले नै श्रीमती धनसरादेवी धामीलाई विष सेवन गराई हत्या गरेको भन्ने अनुसन्धानमा खडा भएका कागज तथा अदालतमा भएको परीक्षणबाट स्थापित भएको देखिएन । मृतक धनसरादेवीको मृत्यु प्रतिवादीको कर्तव्यबाट भएको नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवादी मान बहादुर धामीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ र १३ नं. को देहाय २ को कसुरमा सोही महलको १३ नं. को देहाय २बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी भएको उच्च अदालत दिपायलको फैसला मिलेको देखिएन ।

प्रतिवादी मान बहादुर धामीलाई सफाई

दिने गरी भएको सुरु बझाङ्ग जिल्ला अदालतको मिति २०७३।५।१४ को फैसला उल्टी गरी निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय गरेको उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७५।९।३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत:- शम्भुप्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असोज २२ गते रोज २ शुभम् ।

४५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७५-WO-१३७९, उत्प्रेषण, देवीनाथ वि. श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

निवेदकले सशस्त्र प्रहरीबाट राजीनामापश्चात् अवकाश पाइसकेको, सरकारी कागज किर्ते मुद्दामा निवेदकलाई ठहरेको सजाय भुक्तान भइसकेको देखिएको, सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियमावलीमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोले बहालवाला प्रहरी कर्मचारीको हकमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर दिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७५/०७/२० को रायको आधारमा निवृत्तिभरण दिन मिल्दैन भन्ने प्रहरी किताबखानाको मिति २०७६/०३/०९ को पत्र गृह मन्त्रालयको च.न. ४७९ मिति २०७४/०७/२८ को पत्रको सम्बन्धमा भएका निर्णय र गरिएको पत्राचारहरूसमेत मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निज रिट निवेदक देवी नाथले कानूनबमोजिम पाउने निवृत्तिभरण प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

इति संवत् २०७९ साल भदौ २१ गते रोज शुभम् ।

४६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७७-WO-००११, उत्प्रेषण / परमादेश, यज्ञराज भट्ट वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदन मागदाबीबमोजिम निजको विगतको अस्थायी सेवा अवधि निजको स्थायी सेवा अवधिसँग जोडी निजलाई निवृत्तिभरण अधिकारपत्र प्रदान गर्न मिल्ने नै देखियो । तसर्थ, सोबमोजिम नगरी निवेदकलाई निजको अस्थायी सेवा अवधि नजोडी निजलाई निवृत्तिभरण अधिकारपत्र प्रदान गर्ने गरी भएको प्रत्यर्थी राष्ट्रिय किताबखाना, हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुरको मिति २०७७।३।३ को निर्णय (कार्य) उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकको उक्त स्थायी सेवा अवधिमा निजको मिति २०३६।५।६ देखि २०४०।३।२६सम्म जम्मा ३ वर्ष १० महिना २१ दिनको अस्थायी सेवा अवधिसमेत जोडी निजको जम्मा सेवा अवधि ४० वर्ष ८ महिना ३ दिन कायम गरी निजले कानूनबमोजिम पाउने निवृत्तिभरण अधिकारपत्र प्रदान गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल
कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल भदौ २१ गते रोज ३ शुभम् ।

४७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७७-WO-०२९६, उत्प्रेषण, दिपेन्द्र काफ्ले वि. नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकको मागदाबी सम्बन्धमा रहेको तत्कालीन कानूनी व्यवस्था र सो सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरूसमेतबाट

निवेदन मागदाबीबमोजिम निजको विगतको सरकारी सेवाअन्तर्गत अटुट रूपमा स्थायी सेवामा कार्य गरेको र सो अवधि निजको स्थायी सेवा अवधिसँग जोडी निजलाई निवृत्तिभरण अधिकारपत्र प्रदान गर्न मिल्ने नै देखियो । तसर्थ, सोबमोजिम नगरी निवेदकलाई निजको स्थायी सेवा अवधि नजोडी निजलाई निवृत्तिभरण अधिकारपत्र प्रदान गर्ने गरी भएको प्रत्यर्थी राष्ट्रिय किताबखाना, हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुरको मिति २०७७/०४/१८ को निर्णय (कार्य) उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकको उक्त स्थायी सेवा अवधिमा निजको मिति २०४१।०८।२४ देखि २०४५।३।२९सम्म जम्मा ३ वर्ष ६ महिना २७ दिनको सरकारी सेवाअन्तर्गत स्थायी सेवा अवधिसमेत जोडी निजको जम्मा सेवा अवधि ३५ वर्ष ८ महिना १२ दिन कायम गरी निजले कानूनबमोजिम पाउने निवृत्तिभरण अधिकारपत्र प्रदान गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

कम्प्युटर:- मन्दीरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भदौ २१ गते रोज ३ शुभम् ।

४८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७५-CR-०१६४, वैदेशिक रोजगार, नेपाल सरकार वि. राजकुमार चन्द

प्रतिवादी राजकुमार चन्दले वैदेशिक रोजगारका लागि अष्ट्रेलिया पठाइदिने भनी जाहेरवालाहरूबाट रु. ५,५०,०००।- का दरले रकम बुझी नेपालबाट थाइल्यान्ड पुर्‍याई अलपत्र अवस्थामा पारी फरार भएकोले निज प्रतिवादीउपर वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३बमोजिम सजाय गरी जाहेरवालाहरूबाट लिए खाएको बिगो र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने हर्जाना रकम र आतेजाते खर्चसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्ने जाहेरी दर्खास्त रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी राजकुमार चन्दले

जाहेरवालाहरु गोविन्द गिरी र नरेन्द्र वराललाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भनेर कुनै रकम लिए खाएको छैन भनी मुद्दामा भएको अनुसन्धानको क्रममा तथा न्यायाधिकरणसमक्ष बयान गरेको देखियो । जाहेरवालामध्येका गोविन्द गिरीले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा बकपत्र गर्दा निज प्रतिवादीले आफूबाट रकम बुझलिएको कुनै प्रमाणहरु छैनन् भनी उल्लेख गरेको पाइयो । जाहेरवालाले पेस गरेको हवाईजहाजको टिकट, राहदानी तथा प्रवेशाज्ञा आदि यिनै प्रतिवादीले कानूनप्रतिकूल कार्य गरेको कुराको परिणाम थियो भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा पठाउनेसम्बन्धी कुनै लिखत कागज पेस हुन आएको पाइएन । कुनै विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाण पेस हुन आएको नदेखिएको हुँदा प्रतिवादी राजकुमार चन्दले जाहेरवालाहरुबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि अष्ट्रेलिया पठाइदिने भनी रकम लिएको र भनेबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएको भन्ने कसुर गरेको भनी शंका र अनुमानका आधारमा कसुर ठहर गर्न मिलेन ।

प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको देखिने भरपर्दो र विश्वसनीय प्रमाणको अभाव रहेको देखिँदा प्रतिवादी राजकुमार चन्दले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७४/७/१३ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- नवराज कार्की

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल कात्तिक १९ गते रोज १ शुभम् ।

४९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७४-CR-०७७८, वैदेशिक रोजगार, हित बहादुर मगर वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी हितबहादुर मगरले बिनाइजाजत जाहेरवाला रिकुकुमारी लायो मगरलाई वैदेशिक रोजगारमा इजरायल मुलुकमा पठाइदिन्छु भनी

प्रलोभनमा पारी जाहेरवालाबाट रु.४,५०,०००/- बुझिलिई भनेबमोजिम वैदेशिक रोजगारमा नपठाएको र रकमसमेत फिर्ता नगरेको हुँदा उक्त बिगो र सोको हर्जानासमेत गरी जम्मा रु.६,७५,०००/- प्रतिवादीबाट दिलाइ भराई सजायसमेत गरिपाउँ भनी प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परेको देखियो । प्रतिवादीले मुद्दामा सुरु अनुसन्धान हुँदाका क्रममा तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष बयान गर्दा जाहेरवालीबाट वैदेशिक रोजगारमा पठाउन भनी रकम नलिएको, तर ठेक्कापट्टासम्बन्धी काममा पैसा आवश्यक भएकोले जाहेरवालाका भाइ अर्जुन लायो मगरबाट पटकपटक गरेर रु.२,००,०००/- र निज जाहेरवालाबाट रु.७०,०००/- ऋणस्वरूप लिएको र पटक पटक गरेर अर्जुन लायो मगरमार्फत निज रिकुकुमारी लायो मगरलाई नगदै पठाएको, अब रु.१,३०,०००/- मात्र बुझाउन बाँकी छ भनी जिकिर गरेको देखियो । अर्जुन लायोले दिदीसँग मागेर पैसा ल्याएको हो, दिदीको विश्वासको लागि लिखत कागज गरिदिनुहोस् भनी भनेकोले निजले लेखी ल्याएको लिखत कागजमा सहीछाप गरिदिएको हो । उक्त कागज वैदेशिक रोजगारीको हो भन्ने मलाई थाहा थिएन भनी बयानमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निजको बयान बेहोराबाट प्रतिवादी हितबहादुर मगरले जाहेरवालाका भाइ र जाहेरवालाबाट रकम लिएको र प्रमाणमा आएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी लिखत कागजमा सहीछाप गरेको तथ्य स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रमाणमा पेस भएको मिति २०७१/१०/४ को लिखतमा हितबहादुर मगरले इजरायल देशमा मासिक तलब रु.१,००,०००/- पाउने गरी रोजगारी दिलाइदिने भनी रु.४,५०,०००/- बुझिलिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा इजरायल पठाइदिने भनी रु.४,५०,०००/- र राहदानीसमेत बुझिलिई हालसम्म रोजगारमा नपठाई रकमसमेत फिर्ता नगरेकोले बिगो भराई निजलाई हदैसम्म सजाय हुनुपर्छ भनी जाहेरवाला रिकु कुमारी

लायो मगरले दिएको सुरु जाहेरी बेहोरा मिलान बकपत्र गरेकोसमेत पाइयो । प्रतिवादी हितबहादुर मगरले वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय सञ्चालान गर्ने इजाजत लिएको देखिँदैन । प्रमाण परिबन्धबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी प्रमाणित भएको नै देखिने ।

प्रतिवादी हितबहादुर मगरले अभियोग मागदाबीबमोजिम वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३बमोजिमको कसुर गरेकोले निजलाई सोही ऐनको दफा ४३बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र रु.१,५०,०००/- जरिवाना हुने तथा जाहेरवालाले अभियोग दाबीबमोजिमको बिगो र सोको पचास प्रतिशतले हुने हर्जानासमेत प्रतिवादीबाट भराइपाउने गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७४/३/२० मा भएको फैसला मनासिब नै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- नवराज कार्की

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल कार्तिक १९ गते रोज १ शुभम् ।

५०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७२-CR-१३८०, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. मिना खत्री

प्रतिवादी मिना खत्रीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुरमा दफा १५(१) (छ) बमोजिम ७ वर्ष कैद हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर निजको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिएन । तसर्थ, सो कसुर ठहर गरिएको हदसम्म अहिले थप विचार गरिरहन परेन ।

अभियोगपत्र मागदाबी अनुसार नै प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्दछ भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकिरका सन्दर्भमा विचार गर्दा, प्रतिवादी मिना खत्रीले सुरु अदालतसमक्ष गरेको बयानमा

जाहेरवालाहरूसँग भेट भई सँगै भारततर्फ जान लागेको हो, बेचबिखन गर्न लागेको होइन, झुट्टा जाहेरी दिएका हुन् भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको पाइयो । अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा भने निज प्रतिवादी मिना खत्रीले जाहेरवालीहरूलाई भारतको मुम्बई हुँदै विदेश पठाइदिने भनी जमुनाह नाकाबाट नेपाल भारत सिमाना कटाउनका लागि सँगै गएको हो, सिमाना नाकामा प्रहरीले सोधपुछ गरेमा रुपेडियामा सामान किन्न आएको हो भनी भन्न जाहेरवालीहरूलाई सिकाएको थिएँ, तर निजहरूले अर्कै कुरा भनेकाले आफू त्यहाँबाट भागेको हो भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखियो । पीडित जाहेरवालीहरू उमा थापासमेतलाई प्रतिवादी मिना खत्रीले विदेश पठाइदिन्छु, त्यहाँ राम्रो कमाइ हुन्छ भनेको, निजले राज खत्रीसँग भेट गराइ नागरिकता तथा पासपोर्ट बनाउन लगाएको, काठमाडौँ पुर्‍याई त्यहाँ ८/९ दिन राखी नेपालगन्ज पुर्‍याएको, सीमा नाकामा प्रहरीले सोधपुछ गरेमा रुपेडियामा सामान किन्न जान लागेको हो भन्नु भनेर सिकाएको, मिना खत्री एउटा रिक्सामा र जाहेरवालीहरू अर्को रिक्सामा चढी गएको, नेपाल भारत सिमानामा प्रहरी र माइती नेपालका मानिसले सोधपुछ गर्दा बेचबिखन गर्न लागेको भन्ने जानकारी पाएकाले जाहेरी दिएको भन्ने समग्र घटनाक्रम रहेको पाइयो । जाहेरवालीहरू विदेश जान इच्छुक रहेको र प्रतिवादी मिना खत्रीसमेतले विदेश जाने कुरामा केही सहयोग र सहजीकरण गरेको भन्ने तथ्य खुल्न आएको देखिन्छ । पीडितहरूलाई भारतको मुम्बई पुर्‍याई बिक्री गर्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले नै झुक्यानमा पारी भारतीय सीमा नाकासम्म पुर्‍याएको भन्ने तथ्य शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुन आएको देखिँदैन । घटनाक्रम परिस्थितिबाट पीडितहरूलाई कानूनप्रतिकूल तवरबाट विदेश (तेस्रो मुलुक) पठाउने र बापत केही लाभ प्राप्त गर्नेसम्मको मतलबले कार्य भएको अवस्था देखिएको छ । यस अवस्थाको कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा

ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को देहाय (ड)(१) बमोजिम सजाय हुन सक्ने कसुर गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । घटनाक्रमको रूप र प्रकृतिबाट विवादित वारदात उल्लिखित ऐनको दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुर रहेछ भनी मान्नु नै मनासिब हुने देखियो । मानिसलाई बेचबिखन गरेको वा वेश्यावृत्तिमा लगाएको भन्ने नदेखिएको यस अवस्थाको कसुरलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर भनी ठहर गर्नु पनि मनासिब हुने ।

प्रतिवादी मिना खत्रीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुरमा दफा १५(१) (छ) बमोजिम ७ (सात) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७२/३/३० को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- नवराज कार्की

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल कार्तिक १९ गते रोज १ शुभम् ।

५१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७०-CR-१३३०, सवारी ज्यान, नेपाल सरकार वि. मिस्टर राइन

दुर्घटना सवारी चालकको लापरवाही वा असावधानीबाट भएको हो वा होइन भन्ने नै प्रस्तुत विवादमा मूल निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न रहेको देखिन्छ । सवारी दुर्घटना प्रतिवादीको हेलचेक्रयाई वा लापरवाहीले नभई प्रतिघन्टा २० कि.मि. गतिमा गाडी हाँकेको अवस्थामा अचानक मृतक साइकल लिएर आई गाडीमा साइकलको हेन्डिलले ठोक्किई लडेका हुन्, चालकले बचाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि उक्त दुर्घटना घट्न गएको हो भनी घटना विवरण कागज गर्ने वादी पक्षका साक्षी दुर्गानन्द ठाकुर र घटनास्थल वस्तुस्थिति मुचुल्कामा बेहोरा लेखाउने गोपाल प्रसाद भगतले अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको पाइयो । प्रतिवादीले हाँकेको सवारीको

गति ५०/६० कि.मि. प्रतिघन्टा भएको जिकिर वादी पक्षले लिएको भए पनि सो कुरा प्रमाणद्वारा समर्थित भएको पाइएन । शव परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थल विवरण, लास जाँच मुचुल्कालगायतका कागजातबाट मृतकले चलाएको साइकलको ह्यान्डिल बसमा ठोक्किन पुगेको कारणबाट मृतक लडेको र गाडीको चक्कामा किचिन पुगेको भन्ने प्रतिवादीको कथन समर्थित भएको देखिन्छ । प्रतिवादीले लापरवाही वा हेलचेक्रयाई गरी सवारी चलाएको कारणबाट दुर्घटना भएको भन्ने तथ्य विश्वसनीय रूपमा पुष्टि हुन सकेको देखिएन । स्वाभाविक रूपमा सवारी चलाउँदा भएको भवितव्य प्रकृतिको दुर्घटनाको परिणामस्वरूप मानिस मर्न गएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को व्यवस्था नै आकर्षित हुने ।

प्रतिवादी मो. मिस्टर राइनले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोजिमको कसुर गरेको तथ्य प्रमाणित अवस्थामा रहेको देखिँदा निजलाई सोही दफा अनुसार एक वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७०/८/१७ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- नवराज कार्की

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल कार्तिक १९ गते रोज १ शुभम् ।

५२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-RB-०१८९, आयकर (२०६४/०६५), तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर वि. नेपाल चिया विकास निगम लि.

तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरबाट करदाताले नोक्सानी रु.११,९६,३३,९०७/- कट्टी गर्न नपाउने भनी गरेको निर्णय सो हदसम्म उल्टी गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाउपर कर कार्यालयका तर्फबाट

प्रश्न उठाइ यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो । करदाताले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेस गर्दा ऐनको दफा २०(१) बमोजिम कट्टी गर्न पाउने आ.व. २०६३/६४ बाट जिम्मेवारी सरेको व्यवसायको नोक्सानी रु. १२,२१,०८,२३७/- कट्टी गरेको देखिने ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २०(१)(ख) मा करदाताले कुनै व्यवसायबाट बेहोर्नुपरेको विगत चार वर्षसम्मको मिलान हुन बाँकी रकम समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था साबिकमा रहेको देखिन्छ । यही प्रावधानलाई अगाडि सारेर कर कार्यालयले नोक्सानी कट्टीसम्बन्धी निर्णय गरेको पाइयो । तर आर्थिक ऐन, २०६४ ले आयकर ऐन, २०५८ मा गरेको संशोधित व्यवस्था अनुसार नोक्सानी ७ वर्षसम्म सार्न सकिने नै देखिन्छ । यसरी करदातालाई सुविधा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बनेको कानूनलाई “भूत-प्रभावी” भनेर कानूनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधाबाट करदातालाई वञ्चित गर्न मिल्दैन । करदाताउपर अतिरिक्त दायित्व वा भार थप हुने गरी भने भूत-प्रभावी कानून बनाई लागु गर्नु मनासिब हुँदैन । तर कानूनबमोजिम कुनै छुट वा सुविधा प्रदान गर्ने कुरामा “भूत-प्रभावी” अवधारणा आकर्षित हुँदैन । कर निर्धारण प्रक्रिया सम्पन्न भइनसकेको र यसबिच जारी भएको ऐनले प्रदान गरेको सुविधाको विषय भएकाले उक्त सात वर्षसम्म नोक्सानी सार्न पाउने करदातालाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधाबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित र तार्किक देखिँदैन । यसरी स्पष्ट रूपमा विगत ७ वर्षको नोक्सानी कट्टा गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोमा करदाताले विगत ४ वर्षको मात्र नोक्सानी कट्टा गर्न पाउने भनी आयकर निर्धारण गरेको तुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवनको निर्णय सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २०(१) (ख) बमोजिम प्रत्यर्थी करदाताले विगत ७ (सात) वर्षको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउने ठहर गरेको राजस्व

न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७३/४/३२ को फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- केसब पराजुली

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असोज ८ गते रोज २ शुभम् ।

५३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७१-WO-०९७९, उत्प्रेषणसमेत, अच्युतप्रसाद रेग्मी वि. का.जि. गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ५ स्थित नयाँपाटी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.समेत

प्रत्यर्थी मनोजकुमार चौरसियाले प्रत्यर्थी नयाँपाटी वचत तथा ऋण सहकारी संस्थसँग मिति २०६९।०५।२० र २०६९।०५।२४ मा क्रमशः दुई/दुई करोड गरी जम्मा चार करोड रकम कर्जा लिएको भन्ने लिखतबाट देखिन्छ । दुवै कर्जाको संस्थाको नियमानुसार वार्षिक १६ प्रतिशतका दरले साँवा ब्याजसमेत सम्पूर्ण रकम एक महिनाभित्र तिर्ने बुझाउने छु भनी निज मनोजकुमार चौरसियाले शिर पुछारमा रेखात्मक तथा लेखात्मक सहीछाप गरेको देखिन्छ । उक्त कर्जा मिसिलमा एच.एण्ड.वि. डेभलपमेन्ट बैंकले जारी गरेको भनिएको Good For Payment चेकका सम्बन्धमा कुनै कागजात रहेको वा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । उक्त चेक जारी गर्ने बैंकलाई निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको पनि देखिँदैन । उक्त दुवै कर्जा कारोबारमा निवेदक जमानत बसेको भन्ने बेहोरा उक्त कर्जा लिखतको पुछारमा धनजमानी कर्ता भनि निवेदक अच्युतप्रसाद रेग्मीले सहीछाप गरेकोबाट समेत देखिन आएको छ । यसबाट मनोजकुमार चौरसियासँग प्रत्यर्थी सहकारी संस्थाले कर्जा कारोबार गरेको र सो कर्जा कारोबारमा निवेदक धनजमानीमा बसेको भन्ने देखिन आएको छ । त्यसका अलावा ऋणी मनोजकुमार चौरसियाले सहकारीसँग गरेको कर्जा कारोबार चुक्ता भुक्तान नभएसम्मका लागि धनजमानी

बसेको भनी मिति २०६९।०५।२० र २०६९।०५।२४ को अर्को लिखतबाट सर्तरहित ढंगले कर्जा राफसाफ नभएसम्मका लागि निवेदक ऋणी मनोजकुमार चौरसियाको कर्जाका लागि धन जमानी बसेको भन्ने देखिन्छ । यस तथ्यहरूको सम्बन्धमा निवेदकले अन्यथा जिकिर लिन सकेको पाइएन । यसबाट प्रत्यर्थी मनोजकुमार चौरसियाले समेत आफूले सहकारी संस्थासँग कुनै कर्जा कारोबार गरेको छैन भनी लिएको जिकिर मिसिल संलग्न कागजात विपरीतको दाबी रहेको देखिँदा सो दाबीसँग समेत सहमत हुन सक्ने अवस्था नरहने ।

जहाँसम्म अन्य व्यक्तिसँग कर्जा कारोबार भएकोमा मेरो नाउँको जग्गा रोक्का राख्न मिल्ने होइन । ऋणीको सम्पत्तिबाट जायजात गरी नपुग भएमा मात्र म जमानी बसेको व्यक्तिको सम्पत्तिमा साहुले पक्रन मिल्ने हो । ऋणीको सम्पत्तिबाट प्रक्रिया थालनी नगरी मेरो नामको जग्गा रोक्का राख्ने गरेको कार्य नमिलेको भन्ने निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदक माथिका प्रकरणमा उल्लिखित दुवै लिखतमा धन जमानीमा बसेको कुरामा विवाद गर्न सक्ने अवस्था छैन । ऋणीले आफ्नो दायित्वबमोजिम कर्जा नतिरेको अवस्थामा धनजमानी बस्नेको दायित्व नै हुँदैन भनी भन्न मिल्दैन । लिखतबाट नै ऋणीले आफ्नो दायित्वबमोजिम कर्जा नतिरेमा मैले तिर्छु भनी धनजमानीमा बस्नेले कबुल गरेपछि सो दायित्व धनजमानीमा बस्नेले समेत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले कर्जा कारोबारको दायित्व ऋणीलाई तिर्न बुझाउन लगाएको वा दायित्व तिरे बुझाएको भन्ने पनि नदेखिने ।

प्रस्तुत विवादमा कर्जा कारोबार गर्ने व्यक्ति मनोजकुमार चौरसियाले भाखाभिन्न कर्जाबमोजिमको दायित्व नतिरेको र तिर्न आलटाल गरिरहेको अवस्था देखिँदा उक्त कर्जाबमोजिमको दायित्व ऋणीलाई तिर्न बुझाउन लगाउने दायित्व धनजमानीमा बस्ने निवेदकमा नै देखिन्छ । ऋणीले कर्जा बमोजिमको

दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा धनजमानीमा बस्ने व्यक्तिको सम्पत्ति साहुले रोक्का गर्न र ऋणीले नतिरे नबुझाएमा धन जमानी दिनेको सम्पत्तिबाट लिलाम बिक्री गरी बाँकी कर्जा असुलउपर गर्न मिल्ने ।

प्रत्यर्थी नयाँपाटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग प्रत्यर्थी मनोजकुमार चौरसियाले कर्जा कारोबार गरेको र यी निवेदक निजले लिएको कर्जाको जमानी बसेको कुरामा विवाद नभएको, सहकारी संस्थाको लेना असुली भएको नदेखिएको, आफ्नो लेना असुलीको लागि सुरक्षणबापत निवेदकको जग्गासम्म रोक्का राखिएको देखिएको कार्यलाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने । निवेदकको मागबमोजिम कुनै प्रकारको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- विनोद प्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल वैशाख १९ गते रोज ३ शुभम् ।

५४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-८१-०५६३,
जग्गा खिचोलासमेत, नारायणी गौतमसमेत वि.
कृष्णगोपाल गुप्ता

अदालतबाट भइआएको नक्सा मुचुल्काको न.नं. ७ प्रतिवादीहरूले बाटोको रूपमा प्रयोग गरी रहेको खाली जग्गा भन्ने उल्लेख भएको देखिएको, न.नं. ९ मा घर बनेको भन्दै प्रतिवादीहरू नारायणी गौतम र प्रमोदकुमार गौतमको बाटोको रूपमा राखिएको जग्गा भन्ने नक्सा मुचुल्काबाट देखिन आएको, न.नं. ७ सभै नक्सासमेतको प्रकृतिबाट वादीको कि.नं. ३००१ अन्तर्गत पर्ने देखिएको, प्रतिवादीहरूले बाटोको रूपमा राखेको भनेको न.नं. ९ मा घर बनेको भन्ने पनि नक्सा मुचुल्काबाट देखिन आएको सन्दर्भमा वादीको कि.नं. ३००१ अन्तर्गत पर्ने न.नं. ७ को खाली जग्गामा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरी बाटोको रूपमा प्रयोग

गरेको भन्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन।

तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार, कारणबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७३/४/३२ को फैसला बदर गरी अदालतबाट भई आएको मिति २०७३/३/२४ को नक्सा मुचुल्काको विवादित न.नं. ७ को ०००२२.४ वर्ग मिटर जग्गामा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको ठहर्‍याई वादीले चलन चलाइपाउने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७५।१।१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।
इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला
कम्प्युटर अपरेटर:- मन्दिरा रानाभाट
इति संवत् २०८० साल असार २६ गते रोज ३ शुभम्।

५५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७९-WH-०२६६,
बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सोनाम तामाङ वि. उच्च अदालत
पाटन ललितपुरसमेत

म्याद तामेलसम्बन्धी कार्यमा वडा अध्यक्ष रोहबरमा बसेको कारण मुद्दाका पक्ष (निवेदक) ले पाउने सूचनामा के कस्तो प्रभाव परी आफूलाई मर्का पर्न गएको हो भन्ने कुरालाई निवेदकले तथ्यसङ्गत रूपमा पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन। कानूनमा उल्लेख भएको सदस्य शब्दको आफू अनुकूल प्राविधिक व्याख्या गरी सोही कारण आफ्ना नाममा जारी भई बेपर्चे तामेल भएको म्याद कानून प्रतिकूल तामेल भएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग समहत हुन सकिएन। त्यस्तै गोरखापत्रमा आफ्नो नाममा दुई पटक प्रकाशित भएको सूचना म्याद अत्यन्तै सूक्ष्म (अक्षर) फन्टको भई आँखाले समेत ठम्याउन नसकेको भन्ने जस्ता प्राविधिक विषय उठान गरेको जिकिरसमेत कानूनको रोहमा तार्किक र सान्दर्भिक देखिन आएन। साथै प्रतिवादीको नाउँको

समाह्वान म्याद निज प्रतिवादीको स्थायी वतनमा रीतपूर्वक तामेल नभएको कारण कानूनबमोजिम नै मिति २०७९।८।१२ र २०७९।१०।२ मा दुई पटक राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका (गोरखापत्र) मा प्रकाशित भएको देखिन्छ। यसरी, राष्ट्रियस्तरको पत्रिका (गोरखापत्र) मा म्याद सूचना प्रकाशित गर्दासमेत निवेदक प्रतिवादी सोनाम तामाङ हाजिर नभई म्याद गुजारी बसेको कारण कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल असार २६ गते रोज ३ शुभम्।

५६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७९-WH-०२६३,
बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सावित्री विष्ट वि. काठमाडौं जिल्ला
अदालत, (तहसिल शाखा), काठमाडौंसमेत

निवेदिका प्रतिवादी सावित्री विष्टलाई उच्च अदालत पाटनको अन्तिम फैसला अनुसार भएको जरिवाना कानूनबमोजिम दाखिला नगरी फरार रहेको अवस्थामा अदालतबाट खटिएको पूर्णकालीन दस्ताटोलीले पक्राउ गरेको, पक्राउ गरेपश्चात् पनि निजले सो जरिवाना रकम अदालतमा दाखिला गर्न नसकेको अवस्थामा कानूनबमोजिमको कैदीपुर्जो दिई केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा कैदमा राख्न पठाएको देखिन्छ। यस दृष्टिले हेर्दासमेत निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रयोजन र मनासिब कारण नदेखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन। रिट खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का/भेषराज कोइराला
कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असार २६ गते रोज ३ शुभम्।

५७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७१-८१-०२००, खिचोला मेटाइ चलन चलाइपाऊँ, दिनेश कुमार खड्का वि. जीवन खड्का

साबिक मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको १ नं. मा “घर बनाउँदा आफ्नो हक नपुग्ने जग्गा मिची घर बनाउन हुँदैन” भन्ने र सोही महलको ४ नं. मा “आफ्नो हक नपुगेको जग्गामा होस् वा झगडा परिरहेको जग्गामा होस् त्यस्ता जग्गामा घर बनाउनु हुँदैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी पुनरावेदक/प्रतिवादीले आफ्नो हक नपुग्ने जग्गामा मुद्दा पर्दापर्देको अवस्थामा घर निर्माण गरेको देखिएको हुँदा मुद्दा परिसकेपछि बनेका घर टहरा स्वतः निस्किय हुने हुँदा विवादित न.नं. १२ मा खिचोला गरेको ठहर भइसकेपछि घर रहेसम्म चलन गर्न नपाउने भन्नेसम्मको काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।२।१६ मा भएको फैसला सो हदसम्म उल्टी भै चलनसमेत चलाइपाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०/९/१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: केसब पराजुली

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल साउन २९ गते रोज २ शुभम् ।

५८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०८०-WH-००४१, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सुवास महतसमेत वि. प्रहरी वृत्त गौशाला, काठमाडौंसमेत

क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी र क्याम्पस प्रशासनबिचको सामान्य वादविवादसम्बन्धी विषय देखिन्छ । निजहरूले क्याम्पस प्रमुखलाई क्याम्पस प्रशासनको विषयमा छलफल हुँदा भनाभनसम्म भएको अवस्था देखिन्छ । दुई जनाको हकमा निवेदन परेकोमा एक जना १८ वर्षका चिरायु भेटवाल नाबालक रहेको

देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(१०) ले ‘सात महिनाभन्दा बढी अवधिको गर्भवती महिला, बालबालिका र पचहत्तर वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न मनासिब देखेमा सोको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी तारेखमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको र सोही संहिताको दफा १५ ले अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूलाई तारेखमा राखी अनुसन्धानको बाँकी काम पूरा गर्न पनि सकिने गरी अनुसन्धान अधिकारीलाई अधिकार रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूउपर क्याम्पस प्रशासनको सामान्य विषयलाई लिएर उजुरी परेको देखिएको र विद्यमान कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा निजहरूलाई प्रत्यर्थीको हिरासत एवम् बाल निगरानी कक्षमा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको उचित कारण देखिएन । तसर्थ निजहरूलाई तारेखमा राखी मुद्दाको बाँकी काम कारबाही गर्ने गरी नेपालको संविधानको धारा ४६ एवम् धारा १३३(२) र १३३(३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- शम्भुप्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल भदौ ५ गते रोज ३ शुभम् ।

५९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-८१-०००८, मोही नामसारी, विष्णुमाया थापा मगर वि. गीता बस्नेत

विवादित कित्ता नं. २८१, २८२, १९९, २८४ तथा कि.नं. ७९ र ८० को जग्गामा पुनरावेदक वादी विष्णुमाया थापा मगरले पतिको मृत्युपश्चात् जोती कमाई आएको भनी मोही नामसारीको दाबीसहित मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०६८/०१/१३ मा निवेदन दिएबाट प्रस्तुत मुद्दाको सुरुवात भएको देखिन्छ । सो दाबीलाई पुष्टि

गर्न प्रमाणको रूपमा जोताहाको अस्थाई निस्सा, १ नम्बर लगत भरी २ नम्बर अनुसूची प्रकाशित गरी ७ नं. फाँटवारीको प्रतिलिपि पेस गरी जग्गाको चार किल्लासमेत खुलाएको देखिन्छ । उक्त प्रमाण कागजातहरू हेर्दा ती प्रमाण कागजहरू विवादित जग्गाको लागि नै भरिएको भन्ने स्पष्ट रूपमा देखिँदैन भने चारकिल्लाबाट समेत जग्गाहरूको चार किल्ला यही नै हो भनी स्पष्ट हुँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५बमोजिम विवादित जग्गामा पुनरावेदिकाका पति गोविन्द बहादुर थापा मगरलाई मोही हक प्राप्त हुने अवस्था हुन्थ्यो भने निजले १ नम्बर लगत भरी २ नम्बर अनुसूची प्रकाशित भई नापीको बखत फिल्डबुकमा किसानको बेहोरामा नाम उल्लेख भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्रमा समेत मोही उल्लेख हुने अवस्था हुन्थ्यो । तर प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा मोहीको तर्फबाट यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेको भनी दाबी लिएको वा पुनरावेदीकाले ती कुनै पनि प्रमाण पेस गर्न सकेको समेत पाइएन । फिल्ड बुकमा किसानको बेहोरामा वादीका पतिको नाम उल्लेख भएको देखिँदैन । साथै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४बमोजिम मोही हक प्राप्त हुने अवस्थामा जग्गाधनी र मोहीबिचको कबुलियतनामा हुनुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ । यस विवादमा मोही भनिएका गोविन्द बहादुर थापामगर र जग्गाधनीबिच त्यस्तो कुनै प्रकारको कबुलियतनामा भएको भन्ने जिकिर लिई सोको प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन सकेको देखिँदैन । वादीका पति तत्कालीन गाउँ पञ्चायतका वडाध्यक्षसमेत रहेको मिसिल कागजबाट देखिन्छ । वडाको प्रतिनिधिको रूपमा रहने सचेत नागरिकले मोहीको हैसियतले कमाई भोगचलन गरेको जग्गा तत्कालीन अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संसोधनबमोजिम मोहीको रूपमा रहेको आफू र जग्गाधनीबिच जग्गा बाडफाँड गराउनुपर्नेमा जग्गा बाँडफाँड गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । वादीका पति गोविन्द बहादुर थापाको नाममा

काभ्रे जिल्ला, बालुवा गा.वि.स.अन्तर्गत लगभग ३५ रोपनी र सर्लाही जिल्ला, सितापुर गा.वि.स.अन्तर्गत २ बिगाहा १५ कठ्ठा जग्गा रहेको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको जिकिर रहेकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८(२) मा रहेको तत्कालीन प्रावधान अनुसार मोहीले राख्न पाउने हदभित्र कायम हुने गरी विवादित जग्गामा मोहियानी हक कायम गराउन निजको पतिले जीवित अवस्थामा र हाल वादीले दाबी गरेको देखिँदैन । यस आधारमा वादीले आफ्नो प्रमाणको रूपमा जिकिर गरेका जोताहाको अस्थाई निस्सा, १ नम्बर र यकिन नभएको चार किल्लाबाट वादी दाबी औचित्यपूर्ण रूपमा पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा विवादित जग्गाहरूमा वादी विष्णुमाया थापामगरको मोही हक नामसारी गर्नु न्यायोचित नदेखिने ।

तसर्थ मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट भएको निर्णयलाई सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।४।२१ को फैसला कानूनसम्मत भै मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का/ शारदा फुयाल

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असार १२ गते रोज ३ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७७-CR-००३१, जालसाजी, विष्णुमाया थापा मगर वि. निलिमा बस्नेतसमेत
- ०७७-CR-००३०, जालसाजी, विष्णुमाया थापा मगर वि. गीता बस्नेतसमेत
- ०७७-CI-०००५, लिखत बदर, विष्णुमाया थापा वि. निलिमा बस्नेतसमेत
- ०७७-CR-०००६, अंशबन्डा लिखत बदर, विष्णुमाया थापा मगर वि. गीता बस्नेतसमेत
- ०७७-CR-०००७, दा.खा. निर्णय बदर, विष्णुमाया थापा मगर वि. गीता बस्नेतसमेत

६०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-सी-११६८, अंश चलन, सन्तमाया महर्जन वि. बुद्धिबहादुर ज्यापू महर्जनसमेत

वादीले प्रतिवादीहरूसँगको नाता सम्बन्ध र पुस्तेवारी रहेको तथ्य प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तरपत्र पेस गर्दा तथा अ.बं. ८० नं.बमोजिम नातातर्फ बयान गर्दा वादी अंशियार नाताभित्रका मानिस होइनन् भनी आफ्नो पुस्तेवारी फरक रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। वादी तथा प्रतिवादीहरूका बिच अंशबन्डा भएको छैन, अंशियार कति छन् थाहा छैन, पुस्तेवारी खुलाउन सकिदैन भनी स्वयम् वादीका साक्षी उत्तमबहादुर खड्काले बकपत्र गरेको देखियो। प्रतिवादीका साक्षीहरूले गरेको बकपत्रबाट वादी प्रतिवादीबिच अंशियार नाता सम्बन्ध नरहेको तथ्य समर्थित भएको देखिन्छ। प्रतिवादीहरूसँगको नाता सम्बन्ध, वंशावली थाहा पाउने व्यक्तिलाई वादीले साक्षीको रूपमा राखी दाबीलाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गराउन सकेको देखिएन। वादीका छोरा अनिल महर्जनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि निवेदन दिएको सन्दर्भमा सर्जमिन मुचुल्का हुँदा प्रतिवादी लोकबहादुर महर्जनलाई काका नाता देखाएको भनी यसलाई वादीले प्रमाणको रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। निज लोकबहादुरले प्रतिउत्तर पेस गर्दा वादी मेरा अंशियार नाताका व्यक्ति नभएकाले अंश दिनुपर्ने होइन भनी जिकिर गरेको देखिन्छ। अनिल महर्जनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि दिएको निवेदनसहितको सक्कल फायल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट माग गर्दा फेला नपरेको भनी जवाफ प्राप्त भएको पाइयो। यसरी निज लोकबहादुरले सनाखत गरेको भन्ने तथ्य नै विश्वसनीय रूपमा प्रमाणित भएको देखिँदैन। कदाचित् निजले

काका भन्ने नाता उल्लेख गरी सनाखत गरिदिएको भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने सन्दर्भमा सर्जमिनको कागजमा उल्लेख भएको केवल “काका” भन्ने बेहोराका आधारमा नाता सम्बन्ध प्रमाणित भएको सम्झन मिल्ने देखिँदैन। प्रत्यर्थी बुद्धिबहादुर महर्जनका अंशियारहरूबिच भएको र.नं. ७२३८ मिति २०५२/१/२१ को अंशबन्डा लिखतमा सिंहवीरका नाति कृष्ण बहादुरका छोरा सिंहबहादुर र निज सिंह बहादुरका छोराहरूमा बुद्धिबहादुर, सिद्धिबहादुर र चन्द्र भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको मिति २०४७/६/८ को नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रमा तुङ्गसिंह महर्जनको नाति कृष्ण महर्जनको छोरा लोकबहादुर महर्जन भन्ने उल्लेख भएको देखिएको छ। मिति २०५२/१/२१ को अंशबन्डा लिखत हुदा वादीले पति भनी उल्लेख गरेका राजेन्द्र महर्जन जीवित नै रहेको देखिन्छ। निजका पतिले उक्त बन्डापत्रको लिखतलाई बदर गराउन दाबी गरेको देखिँदैन। वादी सन्तमाया महर्जन प्रतिवादीहरू बुद्धि बहादुर महर्जन ज्यापू र लोकबहादुर महर्जनको नाता पुस्तेवारीभित्रको अंशियार भन्ने देखिँदैन। अन्य कुनै प्रमाण पेस गरी वादीले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न सकेको पाइएन। वादी र प्रतिवादीहरूबिच अंशियार नाता सम्बन्ध रहेको तथ्य नै प्रमाणित हुन सकेको नदेखिँदा अंश पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्ने नदेखिने।

वादी प्रतिवादीबिच अंशियार नाता सम्बन्ध रहेको भन्ने तथ्य नै प्रमाणित हुन सकेको नदेखिएको हुँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको सुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१/९/४ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- नवराज कार्की

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल कार्तिक २० गते रोज २ शुभम्।

६१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-सी-०१३१, जग्गा दर्ता हक कायम, ज्ञानमाया सुवालसमेत वि. रामभक्त सुवाल

बाजे कान्छा सुवालका नाउँको दर्ता हुन बाँकी कि.नं. १४९, १५० १५३ र १६२ को जग्गा निजका तिन छोराहरूमध्ये कृष्णभक्त सुवालको एकलौटी हक कायम दर्ता हुने हो वा तीनै जना छोराहरूको हक कायम हुने हो भन्ने विषय समावेश रहेको देखिन्छ । मिति २०४४।५।३१ मा कृष्णभक्त सुवालबाट रत्नभक्त भन्ने लंतभक्त सुवाल र रामभक्त सुवालले छुट्टाछुट्टै अंश भरपाई गरेको लिखतको बेहोरा एउटै देखिन्छ । अंश भरपाईको बेहोरामा “आ-आफ्नो भागको जग्गा आ-आफ्नै नाउँमा दर्ता गरी राख्न उचित सम्झी आजका मितिदेखि तपसिलमा उल्लेख गरेको जग्गा जमीन मेरो अंश भागको सम्पत्ति तपाईं दाजुभाइहरूबाट बुझी लिई अरु सम्पत्तिमा दाबी छाडिदिने गरी अंश बुझिलिएको भर्पाई (छोडपत्र) गरिदिँ । आजको मितिदेखि मेरो तपाईं दाजुहरूबाट कुनै सम्पत्ति लिन बाँकी छैन र मेरो अंश पाएकोमा चित्त बुझेन र घटी गरी अंश छुट्याइदियो भनी कुनै कुरामा उजुर गर्ने छैन” भनी गरिदिएको अंश भर्पाईको लिखतमा उल्लेख भएको देखिन्छ । अंश भर्पाई गरी रामभक्त सुवालले भक्तपुर सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. ८(घ) कि.नं. ९४समेत जग्गा क्षेत्रफल १५-१४-० जग्गा, रत्नभक्त सुवालले भक्तपुर बागेश्वरी गा.वि.स. वडा नं. २(ग) कि.नं. ४५समेत जग्गा जग्गा क्षेत्रफल १५-५-० जग्गाहरू अंशको बापत बुझिलिएको देखियो । अंशियारहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको विवरणबाट सबै दाजु भाइले नरम गरम मिलाई अंश प्राप्त गरेको भन्ने पनि देखिने ।

बन्डापत्र गरी अंश छुट्टी अलग व्यवहार गरी आएकोमा पछि बन्डा घटी बढी असल कमसल भए पनि बन्डा सदर हुने भन्ने मुलुकी ऐन अंशबन्डाको

महलको ३० नं. ले गरेको व्यवस्थाले पनि बाकी रहेको जग्गामा प्रत्यर्थी वादीको हक कायम हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसैगरी पुनरावेदक वादी तुलसीमाया मुलेपतिसमेत वि. ईश्वरी लाल मुलेपती भएको ने.का.प. २०५५, अङ्क ९, नि.नं. ६५९४ मा अंश छोडपत्र भन्नु अंशियारले आफूले पाउने अंश केही पनि नलिई वा थोरै वा बढी सम्पत्ति बुझी लिई आफ्नो हक अंश छोडपत्र पास गरिदिएकोलाई मान्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी वादीहरूले अंश छोडपत्र गरी आफ्नो अंश भाग बुझी लिएका र छोडपत्र गर्दा बाँकी सम्पत्तिमा दाबी नगरी उजुरीसमेत नगर्ने बेहोराको लिखतमा सहीछापसमेत गरेको पाईएबाट अंशियारले एकपटक अंश पाइसकेपछि फेरि अंशमा घटीबढी भयो भनी दाबी लिने आधार मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको ३० नं. र उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतले मिल्ने देखिन आएन ।

उच्च अदालत पाटनबाट बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको भन्ने आधारमा पुनः निर्णयको लागि सुरु जिल्ला अदालतमा पठाएको देखियो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १४(१)(ग) ले “मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नसँग सम्बद्ध प्रमाण मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने आफैँले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायमै राखी ती प्रमाणहरू बुझ्न मिसिल तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउने” भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । त्यस्तै सोही दफाको (ख) मा मातहत अदालत, निकाय वा अधिकारीले गर्न पाउने फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने भन्ने व्यवस्थासमेत रहेको देखियो । ऐनको दफा १४(१)(ख) (ग) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम माथिल्लो अदालतलाई आफैँले प्रमाण बुझ्ने वा निर्णय गर्न सक्ने दुवै अधिकार रहे भएको पाइयो । प्रत्यर्थी वादी रामभक्त सुवालले आफ्नो अंश भाग बुझी लिई बाँकी सम्पत्तिमा दाबी गर्ने छैन भनी अंश भर्पाई गरिदिएको र सुरु अदालतबाट सम्पूर्ण प्रमाणको विवेचना गरी फैसला

भएको देखिँदा उच्च अदालत पाटनबाट पुनः निर्णयको लागि पठाउने गरी भएको फैसला मिलेको देखिएन ।

सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको फैसला बदर गरी पुनः निर्णयको लागि पठाउने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।३।१९ को फैसला उल्टी भई विवादित कि.नं. १४९,१५०,१५२,१६२ को जग्गामा वादी रामभक्त सुवालको अंश हक कायम गरिपाउँ भन्ने दाबी पुग्न सक्दैन । उल्लिखित जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्ण प्रसाद सुवालको हक कायम हुने ।

इजलास अधिकृत:- शम्भुप्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर : मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल भदौ ४ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-CI-०१३०, अंश हक कायमसमेत, ज्ञानमाया सुवालसमेत वि. लक्ष्मीप्रसाद सुवालसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

६२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CI-०३१७, उत्प्रेषणसमेत, कविर विनायक जे.भी. वि. काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौंसमेत

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अनुशासित, मर्यादित, जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ मा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरण सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइन्छ जसको उपधारा (१) मा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले सो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, खरिद सम्झौता तथा खरिदसम्बन्धी अन्य लिखतमा उल्लेख भएअनुरूपको दायित्व पालना गर्नुपर्ने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१ को उपदफा (२) को खण्ड (च) ले "दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत काम गरेमा"

भन्ने व्यवस्थालाई समेत जमानत जफत हुने विभिन्न अवस्थामध्ये एक अवस्थाको रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ भने सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २४ मा सर्त राख्न सकिने शीर्षकअन्तर्गत "कुनै खरिद सम्झौताका सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा उल्लिखित सर्तका अतिरिक्त अन्य कुनै सर्त राख्नुपरेमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा वा प्रस्तावसम्बन्धी कागजातमा त्यस्तो सर्त उल्लेख गर्न सक्ने छ ।" भन्ने व्यवस्थाबमोजिम आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी सर्तसमेत निर्धारण गरेको पाइन्छ । प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयबाट बोलपत्र फाराममा E-Submission बाट टेण्डर दाखिल गर्नेले Hard Copy बुझाउनु पर्ने र नबुझाए धरौटी रकम जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्न पठाउन सकिने गरी राखिएको सर्त र सोही सर्तको अधीनमा रही निवेदकले राखेको जमानत रकम जफत गर्ने गरी गरिएको पत्राचारलाई पनि अन्यथा मान्न मिलेन ।

हामीलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनुवाइको मौका नदिई विपक्षीले जमानत जफत गर्ने गरी गरिएको निर्णय र पत्राचार कानूनसम्मत नहुँदा पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर गर्न जिकिर लिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रत्यर्थी महानगरपालिकाबाट तयार पारिएका टेण्डर डकुमेन्टमा त्यस्तो Hard copy पेस गर्नुपर्ने समय र मितिसमेत स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको र सोको अतिरिक्त Otherwise bid will not be for warded for further evaluation. Moreover: If the Bidder who does not submit the hard copy or those not submit the hard copy with verifying the summary data provided through e-submission, the bid security of the bidder shall be seized (धरौटी जफत) and KMC (Employer) May recommend to the "Public Procurement

Monitoring Office" to be undertaken as Black Listed. भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा यी पुनरावेदक/निवेदकले प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको उक्त बोलपत्रलाई स्वीकार गरी बोलपत्रको प्रक्रियामा सहभागी भएको अवस्थामा सोही विषयमा पुनः सूचना दिई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइरहनुपर्ने अवस्था नभएकोले सो पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने अवस्था रहेन ।

पुनरावेदक/निवेदकले टेण्डर फाराममा उल्लेख गरिएको सर्तको पालना गरेको नदेखिएको अवस्था हुँदा धरौटी रकम जफत गर्न प्रत्यर्थी महानगरपालिकाले गरेको निर्णय तथा पत्राचारबाट पुनरावेदक/निवेदकको कानूनी हकमा आघात परेको अवस्था नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको आदेश कानून र न्यायको रोहमा अन्यथा देखिन आएन ।

मिति २०७२।३।८ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- लाल सिंह थापा

कम्प्युटर : कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असोज १४ गते रोज १ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७२-CI-०३६८, उत्प्रेषणसमेत, सर्वशक्ति जे.भी. वि. काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौंसमेत
- ०७५-CI-०३१५, उत्प्रेषणसमेत, एटलस दुप्चेस्वर / समुन्द्री जे.भी. वि. काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौंसमेत
- ०७५-CI-०३१६, उत्प्रेषणसमेत, एटलस दुप्चेस्वर / समुन्द्री जे.भी. वि. काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौंसमेत
- ०७२-CI-०५९९, उत्प्रेषणसमेत, एटलस

दुप्चेस्वर / समुन्द्री जे.भी. वि. काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौंसमेत

६३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WO-१५०९, उत्प्रेषण, गौमाया लिम्बु वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

जाहेरवाला अमृत लिम्बुले निवेदिका गौमाया लिम्बुको बसोबास का.म.न.पा. वडा नं. ९ भनी जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेकोमा निजको स्थायी घर ठेगाना रहेको पाँचथर जिल्ला हाल फालेलुङ गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थित घरमा म्याद तामेल भएको देखिन्छ । जाहेरवालाकै जाहेरी बेहोरामा उल्लेख भएको र अभियोग पत्रमा समेत उल्लेख भएको निवेदक प्रतिवादीको हाल बसोबास गरेको ठेगानामा म्याद जारी नगरी निजको वसोवास नरहेको स्थायी वतनमा म्याद जारी गरी सोही वतनमा म्याद तामेल भएको स्थिति देखिँदा निवेदिकाले निजउपर परेको बैकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइको मौका पाएको अवस्था देखिन आएन । यसरी निवेदक प्रतिवादीको नामको म्याद रीतपूर्वक तामेल नभएको कारण निजले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था देखिन्छ ।

रिट निवेदक/प्रतिवादीको नाममा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भई मिति २०७९/१२/८ मा तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको नदेखिँदा उक्त म्याद र सोका आधारमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८०/१/१९ मा ०७९-CB-२३०२ को बैकिङ्ग कसुर मुद्दामा भएको फैसला, सो फैसलाबमोजिम भए-गरिएका काम कारबाही, निवेदकलाई दिइएको कैदीपुर्जिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अव निज प्रतिवादी गौमाया लिम्बुलाई सम्बन्धित कारागारबाट झिकाई निजको बयान गराउने, थुनछेक आदेश गर्ने, प्रमाण बुझ्ने लगायतका जे जो काम कारबाही गर्नुपर्छ गरी पुनः

मुद्दा किनारा गर्नु भनी प्रत्यर्थीको नाममा परमादेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर : कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल साउन १७ गते रोज ४ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७९-WH-०२७८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, गौमाया लिम्बु वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

६४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०६९-CI-१०५६, राजीनामा लिखत बदर, चुल्हाई महारा चमारसमेत वि. गोपाल प्रसाद यादव

मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालय बाराबाट प्राप्त २०६५/११/१५ को सर्जमिन मुचुल्कामा जिल्ला बारा सिहोर्वा गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. १ को ज.वि. ०-१-१५ जग्गा र सोमा भएको घरसमेत जनक महाराको नाउँमा नापनक्सा भएको ऐलानी मिन्ही घरबासको जग्गामा जनक महाराको हक खाने बहिनी तिलेसरी चमैनले भोग गरिआएकोमा जनक महारा र तिलेसरी चमैनको मृत्युपछि श्राद्ध काजक्रिया जनक महाराका भानिज नाताका राजिन्द्र महारा र चुल्हाई महाराले गरी निजहरूले नै उक्त घरजग्गा भोगचलन गरी आएका र निजहरूबाहेक हक खाने हकवाला अरु कोही नभएकाले निज राजिन्द्र महारा र चुल्हाई महाराका नाउँमा हक हस्तान्तरण गरिदिँदा फरक पर्दैन भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखियो। सम्बन्धित सिहोर्वा गा.वि.स. कार्यालयले सोही बेहोरा मिलानको मिति २०६५/११/१६ मा सिफारिस पत्र दिएको देखिन्छ। सोसमेतका आधारमा स्व. जनक महाराका नाउँमा नापनक्सा भै फिल्डबुकमा कि.नं. १ को जग्गा मालपोत कार्यालय बाराले राजिन्द्र महारा र चुल्हाई महाराका नाउँमा नामसारी दाखिला खारेज गरेको

पाइयो। उक्त दाखिला खारेज नामसारीबाट हक प्राप्त भएपछि सो कि.नं. १ को ज.वि. ०-१-१५मध्येबाट उत्तर पूर्वतर्फ ०-१-३ जग्गा र सोमा भएको फुसको घरसमेत प्रतिवादीहरू चुल्हाई महारा र राजिन्द्र महाराले पतसिया चमइनलाई र पश्चिम दक्षिणतर्फबाट ज.वि. ०-०-१२ जग्गा र सोमा भएको फुसको घर मैनादेवी चमइनलाई हक हस्तान्तरण गरेको देखिने।

विवादित कि.नं. १ को जग्गा वादी चुल्हाई महारा प्रतिवादी राजिन्द्र महारा भएको बारा जिल्ला अदालतमा चलेको दे.नं. १६१९/०६६ को अंश मुद्दाको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख गरी मिति २०६६/८/२३ मा जग्गा लिने-दिने (बाँडफाँड) गरी जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र भएको कुरा प्रमाणमा आएको उक्त अंश मुद्दाको मिसिलबाट देखिन्छ। प्रत्यर्थी वादीले उक्त मिलापत्र एवम् मालपोत कार्यालय बाराबाट नामसारी दा.खा. गर्ने गरी भएको निर्णयउपर अन्यथा दाबी गरी हक स्थापित गराउन सकेको देखिँदैन। उक्त कि.नं. १ को जग्गामा वादीको हकको स्रोत भनिएको २०३० सालको घरसारको लिखत सक्कल प्रमाणमा पेस भएको तथा प्रतिवादीलाई देखाई सुनाइएको देखिँदैन। २०३० सालको लिखत सही सद्दे हो भने करिब ४० वर्षसम्म सो लिखतबमोजिमको जग्गामा वादीले हक भोग गरेको देखिनु पर्ने थियो। तर त्यस प्रकारको स्थिति पनि देखिन आएन। २०३० सालको लिखतको सम्बन्धमा नै विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रश्न उठेको यस अवस्थामा सो लिखतका नाताले मिति २०६५ सालमा पारित बकसपत्र लिखतलाई भरपर्दो वा निश्चयात्मक प्रमाण मान्न नसकिने।

वादी दाबीको कि.नं. १ को जग्गा र सोमा रहेका घरहरूमा साबिकदेखि हालसम्म पनि वादीको भोगचलन रहेको नदेखिएको, ती घर जग्गामा वादीको हक निर्वाध रूपमा रहेको भन्ने तथ्ययुक्त प्रमाण नरहेको, जग्गा मिन्ही डिहको घरबासको भएको र सो जग्गामा प्रतिवादीहरूकै भोगचलन रही आएको अवस्थामा मिति

२०६५/१२/५ र.नं. ४६९७ बाट पारित राजीनामा लिखत बदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला न्यायोचित देखिएन । तसर्थ, दिने चुल्हाई महारा र राजिन्द्र महारा लिने पतसिया चमइन भै मिति २०६५/१२/५ र.नं. ४६९७ को मालपोत कार्यालय बाराबाट पारित राजीनामा लिखत बदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०६९/८/२४ मा भएको फैसला उल्टी भई वादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरु बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६७/११/९ को फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- केसब पराजुली

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असोज ९ गते रोज ३ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-CI-११८५, बकसपत्र लिखत बदर, चुल्हाई महारा चमारसमेत वि. गोपाल प्रसाद यादव
- ०६९-CI-१०५५, जग्गा खिचोला घर भत्काई हटाई चलन, माया महारा चमारसमेत वि. गोपाल प्रसाद यादव

६५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-CR-०४०९, जालसाजी, प्रदिप कुमार थापा वि. सन्तोष सापकोटासमेत

लिखत जालसाजी ठहर हुनका लागि विवादित राजीनामा लिखत वादीको हक मेट्ने, नोक्सान पार्ने मतलबले गरिएको थियो भन्ने तथ्य प्रमाणबाट समर्थित हुन आवश्यक हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी वादीको अंश हक मेट्ने उद्देश्यले नै जग्गा लिनु दिनु गरेको हो भन्ने कुरा वादी पक्षले तथ्ययुक्त र वस्तुनिष्ठ प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । सार्वजनिक सूचनाबाट मिति

२०६०।१।१० मा जग्गा बिक्री भएकोमा पारिवारिक सम्बन्ध र सवालको रूपमा रहेको मिति २०६५।४।८ मा परेको अंश मुद्दाको जरियाबाट उठान हुँदै प्रस्तुत मुद्दा पर्न आएको देखिन्छ । लिखतको दाता यदु प्रसाद सापकोटा घरको काम व्यवहार गर्ने मुख्य व्यक्ति भएकोमा विवाद देखिँदैन । निजले प्रतिउत्तर जिकिर गर्दा पारिवारिक शिक्षादीक्षासमेतका लागि बेचेको, सो जग्गा बेचेको रकमले अन्यत्र जग्गा खरिद गर्ने उद्देश्य राखेको भनी बेहोरा खुलाएको पाइन्छ । वादीका घर परिवारमा अन्य प्रसस्त जग्गा जमिन रहे भएको तथ्यगत अवस्था देखिन आउँछ । वादीहरूसँग यद्यपि प्रसस्त जग्गा जमिन रहे भएकोमा निजहरूबिच नै चलेको अंश मुद्दामा बन्डा गर्नुपर्ने अचल सम्पत्ति कोही कसैले केही नदेखाएको समेतको स्थितिमा फिराद दाबी सफा हात र स्वच्छ भावनाका साथ परेको भन्ने देखिँदैन । वादीको हक मेट्ने, नोक्सान पार्ने मतलबले अर्थात् फौजदारी कसुरजन्य कार्य गर्ने मतलबले लिखत गरिएको थियो भन्ने तथ्य पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार वादीउपर नै रहनेमा सोबमोजिम वादी पक्षले पुष्टि गर्न सकेको पाइएन । यस सन्दर्भमा पुनरावेदक प्रतिवादी शारदा घिमिरे प्रत्यर्थी वादी भगवती फुयाँलसमेत भएको जालसाजी मुद्दा (ने.का.प.२०७० अङ्क ३ भाग ५५ नि.नं. ८९८५) मा “जालसाजीको कसुर आफ्नो फाइदा र अरुको नोक्सानी पुर्‍याउने नियतले गैरकानूनी कागजको माध्यमबाट व्यक्तिद्वारा व्यक्ति विरुद्ध गरिने फौजदारी प्रकृतिको अपराध भएबाट जालसाजीको अपराध स्थापित हुन आपराधिक कार्य र सो कार्य गर्ने आपराधिक मनसायको पुष्टि हुनैपर्दछ । कुनै पनि कार्य स्वतः जालसाजीपूर्ण हुने होइन । जालसाजी हुन अंश लाग्ने सम्पत्ति बिक्री भई प्राप्त हुने अंश भागमा प्रतिकूल असर पर्थो भन्नु मात्र पर्याप्त नहुने ।” भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा समेत सान्दर्भिक देखिने ।

प्रस्तुत मुद्दामा जालसाजी भनी दाबी गरिएको

राजीनामा लिखतको सम्बन्धमा यिनै वादी प्रतिवादी भै चलेको यसै लगाउको ०७३-CI-०५९० को लिखत बदर् मुद्दा आज यसै इजलासबाट वादी दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भएकाले उक्त मुद्दामा विवेचित आधार कारण एवम् जालसाजीको यो यस्तो तत्त्व विद्यमान रहेको भन्ने कुनै कुरा नखुलाई वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीले लिनु दिनु गरेको मिति २०६०।११।१० को राजीनामाको लिखत प्रतिवादीमध्येका यदु प्रसाद सापकोटाले वादीको अंश हक मेट्ने उद्देश्यले जालसाजी गरी बिक्री गरेकोले सो लिखतको ८ खण्डको ७ खण्ड लिखत जालसाजी घोषित हुने ठहर गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको देखिन आएन।

सुरु काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट जालसाज ठहर गरी मिति २०६६।०८।२३ मा भएको फैसला सदर गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।५।२१ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई वादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: केसब पराजुली

कम्प्युटर: कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असोज ९ गते रोज ३ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७३-CR-०४१०, जालसाजी, प्रदिप कुमार थापा वि. रामकुमार सापकोटासमेत
- ०७३-CR-०४०८, जालसाजी, प्रदिप कुमार थापा वि. सन्तोष सापकोटासमेत
- ०७३-CR-०४०७, जालसाजी, प्रदिप कुमार थापा वि. नन्दकुमारी सापकोटासमेत
- ०७३-CR-०५९३, लिखत दर्ता बदर्, प्रदिप कुमार थापा वि. सन्तोष सापकोटासमेत
- ०७३-CR-०५९२, लिखत दर्ता बदर्, प्रदिप

कुमार थापा वि. रामकुमार सापकोटासमेत

- ०७३-CR-०५९१, लिखत दर्ता बदर्, प्रदिप

कुमार थापा वि. नन्दकुमारी सापकोटासमेत

- ०७३-CR-०५९०, लिखत दर्ता बदर्, प्रदिप

कुमार थापा वि. सन्तोष सापकोटासमेत

इजलास नं. ३

६६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७९-WO-०३४२, उत्प्रेषणसमेत, आलोक खत्री वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

विपक्षी कार्तिका यादवले निवेदक पति आलोक खत्री विरुद्ध विभिन्न मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दाहरूमध्ये अंश तथा मानाचामलको मुद्दा अन्तिम हुन समय लाग्ने भएकोले विपक्षीले तत्कालको राहतको लागि निवेदकबाट मासिक रु.१,४०,०००।- भराइपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दायर गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मासिक रु.३०,०००।- भराइदिने गरी आदेश भएको र उक्त आदेश बदर् गर्ने माग लिई उच्च अदालत पाटनसमक्ष निवेदकले निवेदन गरेकोमा उच्च अदालतबाट यी विपक्षीलाई मासिक रु.२०,०००।- मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि निवेदकबाट भराइदिने अन्तरकालीन आदेश भएको देखिन्छ। उक्त आदेश मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९(५)(६) र १०१ को विपरीत देखिँदा बदर् गरिपाउँ भन्ने माग लिई रिट निवेदक आलोक खत्री यस अदालतसमक्ष आएको देखिन्छ। प्रस्तुत निवेदन अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि इजलाससमक्ष प्रस्तुत भए तापनि मिसिल एवम् लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेको हुँदा अन्तिम निर्णय गर्न मिल्ने।

जहाँसम्म उक्त आदेशलाई रिट क्षेत्रबाट

परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्न छ, प्रथमतः रिटको क्षेत्राधिकार पुनरावेदन वा पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार होइन । यो त संविधान र कानूनप्रदत्त हकमा आघात परेको र उपचारविहीनताका स्थितिमा प्रयोग हुने क्षेत्राधिकार हो । यो सामान्य क्षेत्राधिकारको विकल्प पनि होइन । जहाँ सामान्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्राप्त गर्ने सम्भावना छ, त्यसैगरी जहाँ सामान्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्रदान गरिएको छ, त्यसलाई सम्मान गरिनुपर्छ । सामान्य क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी असाधारण अधिकारको प्रयोग गरिनु हुँदैन । यसो गरिएमा मातहत अदालतको न्यायिक स्वायत्तता मर्छ । प्रभावकारी न्याय प्रदान गरिनुपर्ने न्यायपालिकाको संवैधानिक दायित्वको रोहमा पनि यस्तो अवान्छित हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने ।

तसर्थ, उच्च अदालत पाटनले मिति २०७९।०६।०६ मा मासिक रु.२०,०००।- विपक्षीले निवेदकबाट भराइपाउने गरी भएको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि भए गरेको नदेखिँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न उचित र आवश्यक देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- विनिता भारती

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल माघ २९ गते रोज १ शुभम् ।

६७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र
मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७९-WH-
०१२६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अनुराधा कुमारी साह वि.
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सप्तरीसमेत

प्रतिवादी रामदेव साह तेलीले ब्याजमा जग्गा धितो राखी ऋण दिने लगानी गर्ने व्यक्ति हुन्, यही क्रममा हामी जाहेरवालाहरुसमेतलाई ऋणको आवश्यकता पर्दा निज विपक्षीको घर तथा जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित चतुरानन्द देवको घरमा घर भाडा लिई बस्ने ठाउँमा

समेत गई हामीलाई ऋणको आवश्यकता छ, ऋण दिनुस् जे ब्याज लाग्छ त्यो ब्याज साँवासमेत चुक्ता गरिदिने छौं भनेको हुँदा निज रामदेव साहबाट हामीहरुले ऋण लिई निज तथा निजको आफन्तहरुको नाउँमा हामीहरुले जग्गा ऋण चुक्ता गरेपश्चात् लिने गरी जग्गा पास गरिदिएकोमा हामीहरुले सबै ऋण रकमको साँवा ब्याजसहित रकम फिर्ता गरेपश्चात् पनि जग्गा फिर्ता नदिएकोले निज प्रतिवादीहरु रामदेव साह तेली, नन्द किशोर साह, चन्दन कुमार साह, शिव कुमारी साह, पुषा साह, अनुराधा साह, रेणु कुमारी साह र कैलास साहसमेतको मिलेमतोमा हामी जाहेरवालालाई ठगी गरेको हुँदा कानूनबमोजिम कारबाही गरी जग्गा फिर्ता गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मो.तैयब अलिसमेतको किटानी जाहेरी दरखास्त परेपश्चात् अनुसन्धान तहकिकात सुरु भएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । जाहेरीपश्चात् निज निवेदिकालाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सप्तरीसमक्ष कानूनबमोजिम बयान लिई सप्तरी जिल्ला अदालतसमक्ष अभियोग दायर भएको भन्ने देखिन्छ । अभियोग दर्ता भएपश्चात् मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा निज निवेदिकालाई अदालतसमक्ष बयानसमेत लिएको मिसिलसंलग्न कागजातबाट देखिने ।

निजरिटनिवेदिकाउपरमो.तैयबअलीसमेतले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसुरका सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरीसमक्ष जाहेरी दिई निजलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि सप्तरी जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश दिएपश्चात् थुनामा राखिएको र उक्त थुनछेक आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुर, राजविराजबाट समेत सदर गरेको अवस्था छ । निवेदिकाउपर ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतसमक्ष विचाराधीन अवस्थामा रहेको र उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ, साक्षी प्रमाण बुझ्ने आदेशलगायतका अन्य काम कारबाही बाँकी नै रहेको देखिन्छ । निज निवेदिकाले आफूउपर लगाइएको

ठगीसम्बन्धी आरोप एवम् मुद्दा झुठ्ठा हो वा होइन भन्ने जिकिरको विषयमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट नै निकर्वाण हुने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत यस अदालतले मुद्दा हेर्ने कुनै निकायमा रहेको विचाराधीन मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी ती अदालत वा निकायले गर्ने निर्णयमा नै प्रभाव पार्ने गरी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटले बन्दीलाई थुनामा राख्ने कार्य कानूनबमोजिम भएको छ वा कुनै प्रक्रियागत त्रुटि भएको छ वा छैन भन्ने कुरा मात्र हेरिने ।

तसर्थ, निवेदिकालाई मुद्दा हेर्ने अधिकारप्राप्त निकाय सप्तरी जिल्ला अदालतले ठगीसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश दिई कारागार कार्यालय राजविराजले थुनामा राखेको अवस्था देखिएको र हाल उक्त मुद्दामा थप काम कारबाही बाँकी नै रहेको अवस्थामा निवेदिकाको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- विनिता भारती

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल फागुन ५ गते रोज ६ शुभम् ।

६८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-सी-०६३१, घर उठाई जग्गा खिचोला चलन, विजय मण्डलसमेत वि. चन्देश्वर साहसमेत

नक्सा मुचुल्काबाट विवादित जग्गाको सिमानामा पोखरी रहेको र सो पोखरी सार्वजनिक विद्यालयको रहेको विषयमा विवाद देखिँदैन । उक्त पोखरीको डिलमा रहेको विवादित जग्गालाई विद्यालयको नाममा दर्ता गराउन र सामुदायिक भवन बनाउन वादीमध्येका चण्डेश्वर साहले सहमति जनाएको मिसिल संलग्न मिति २०६५।१२।११ र मिति २०६८।४।२३ को लिखित निर्णयको प्रतिलिपिबाट

खुल्न आउँछ । निर्माण भएको घर सोही पोखरीको डिलमा रहेको देखियो । उक्त घर निर्माण गर्न यस मुद्दाका वादीहरूले समेत सहमति जनाई मिति २०६८।४।२३ निर्णय भएको मिसिल संलग्न निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सो निर्णय माइन्सुटको विषयमा वादीले जानकारी नभएकोले नसुनाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्ने जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा वादीले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दायर गरेको ०६८-WO-००६८ को निषेधाज्ञा मुद्दाको लिखित जवाफमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले उक्त माइन्सुटको बारेमा खुलाएको देखिँदा वादीलाई सो विषयमा जानकारी नरहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

वादीले दाबी गरेको जग्गा र विवादित जग्गाको चार किल्ला फरक रहेको, जग्गाहरूको क्षेत्रफल पनि एक आपसमा नभिडेको र विवादित जग्गा विद्यालयको नाममा दर्ता गराउन वादीले नै सहमति जनाएको देखिन्छ । विद्यालयको जग्गा विद्यालयको भोग स्वामित्व र उपयोगमा नै रहनु सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट समेत उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसबाट मिल्दै नमिल्ने पुरानो दर्ताको जग्गा भनी वादीहरूले दाबी गरेको देखिएबाट वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले जग्गा खिचोला गरी घर निर्माण गरेको भन्ने देखिन आएन । उक्त विवादित जग्गामा रहेको फुसको घर उठाई वादीले चलनसमेत चलाइपाउने ठहर गरी भएको सुरु तथा उच्च अदालतको फैसला मिलेको देखिन आएन ।

विवादित जग्गा विद्यालयको भोग र स्वामित्वमा देखिइरहेको अवस्थामा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट वादी दाबीको जग्गामा प्रतिवादीहरूले घरसमेत बनाई कब्जा गरी खिचोला गरेको देखिन आएकोले खिचोला मेटाई उक्त जग्गामा भएको फुसको घर उठाई वादीले चलनसमेत पाउने ठहर्छ भनी मिति २०८०।२।६मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७३।७।१ गते भएको

फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भइ सुरु वादी दाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : परीक्षा ढकाल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल चैत्र १५ गते रोज ५ शुभम् ।

६९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-CI-१७४८, धनमाल, रमेशकुमार माझी वि. कुलप्रसाद ताम्रपुरियासमेत

पुनरावेदक वादीले प्रतिवादी वर्षालाई आफूले विवाह गरी ल्याएको भनी दाबी गरे तापनि प्रतिवादी वर्षाले उक्त कुरालाई खण्डन गर्दै आफू प्रतिवादीमध्येकै कुल प्रसादकी पत्नी रही आएको भनी र प्रतिवादी कुलप्रसादले पनि प्रतिवादी वर्षालाई आफूले विवाह गरेदेखि नै आफ्नो पत्नी रही बसी आएको भनी पति पत्नीको जीवन्त सम्बन्धलाई स्वीकार गरेको देखिने ।

पति पत्नीको सम्बन्ध एकतर्फी रूपमा कायम वा भंग हुने विषय होइन । पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मन्जुर गरेको अवस्थामा मात्र पति पत्नीको सम्बन्ध कायम हुन सक्दछ । पति पत्नीको सम्बन्ध पूर्ववत् राख्ने वा नराख्ने अधिकार पनि स्वयम् पति पत्नीको स्वविवेकमा रहन्छ । एक पटक कायम भइसकेको पति पत्नीको सम्बन्ध प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रियाबाट विच्छेद भएमा बाहेक पति पत्नीको सम्बन्ध अनतिक्रम्य हुने ।

साबिकको मुलुकी ऐन, जारी महलको ५ नं. अनुसार कसैले कसैको स्वास्नीको जारी गरी साधुको धनमालसमेत लगेमा धनमालमा दाबी गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरू दुवै जनाले हामी निरन्तर रूपमा पति पत्नी भै बसेका छौं भनी आपसी मन्जुरीबाट वैवाहिक सम्बन्धलाई कायम राखी राखेको देखिएको र पुनरावेदकले वर्षाको आफूसँग विवाह

भएको हो भनी एकतर्फी रूपमा दाबी गर्दैमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुन र गर्न सकिने विषय नभएकोले वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको देखिने ।

वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०७३।४।२३ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: आनन्दराज पन्त / निर्मलाकुमारी खड्का

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल मार्ग ८ गते रोज ५ शुभम् ।

७०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-CI-१३६४, लिखत दर्ता बदर, राम चन्द्र श्रेष्ठ वि. रोशन गुरुङसमेत

लेनदेन व्यवहारको १० नं. को उल्लिखित व्यवस्था अनुसार सगोलको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा हक छाडी दिँदा घरका सम्पूर्ण अंशियारको मन्जुरी लिई लिखत गर्नुपर्ने तथा साक्षी बसेको हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा उल्लिखित विवादित जग्गा सोवर्ण गुरुङबाट राजीनामा पारित गर्दा सम्पूर्ण अंशियारहरूको मन्जुरी लिएको अवस्थासमेत देखिँदैन भने सम्पूर्ण अंशियारहरूलाई साक्षी राखी घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनको लागि नै बिक्री गरेको हो भन्ने पनि कागज प्रमाणबाट खुल्दैन ।

सुरु जिल्ला अदालतबाट सोवर्ण गुरुङले श्यामबहादुर थापालाई पारित गरिदिएको लिखतसमेतलाई जालसाजी ठहर भएकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन परेको अवस्था नदेखिँदै अन्तिम रहेको छ भन्नेसमेत तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट देखिएको छ । किर्ते कागजको १८ नं. मा जालसाजी भयो भन्ने कुरामा सो काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था अनुसार यी प्रत्यर्थी वादीहरू

वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश गएको अवस्थामा सोवर्ण गुरुडले उल्लिखित जग्गा बिक्री गरी तह तह हुँदै अन्तमा प्रतिवादी संजिव गौतमले पुनरावेदक प्रतिवादी रामचन्द्र श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको भन्ने कुरा मिति २०६८।११।९ मा लिखत उत्तर लिई जानकारी पाएको भन्ने देखिन्छ। यसरी प्रत्यर्थी वादीहरूले थाहा पाएको मिति २०६८।११।९ बाट ७ दिनभित्र अर्थात् मिति २०६८।११।१५ मा फिराद गरेको देखिँदा हदम्यादभित्र फिराद दायर नगरेको भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

अंश मुद्दाको फैसलाबाट वादीले अंशमा पाउने कुनै सम्पत्ति रहे भएको नदेखिएको, साथै वादीहरूले अंश पाउने कुनै पनि जग्गा तथा सम्पत्तिहरू नभएको हुँदा परिवारका अन्य अंशियारहरूले जन्मजात प्राप्त नैसर्गिक अधिकारमा आघात परेको र सोवर्ण गुरुडले श्याम बहादुर थापालाई पारित राजीनामा गरिदिँदा सम्पूर्ण अंशियारहरूको मन्जुरी नलिई, लिखतमा साक्षी पनि वसेको पनि नदेखिई प्रत्यर्थी वादीसमेतको अंश हक मेटिन गई उल्लिखित लिखत दूषित देखिएको तथा उक्त दूषित लिखतका आधारमा तह तह हुँदै यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई पारित गरिदिएको विवादित मिति २०६७।८।१४ को राजीनामाको लिखतसमेत सट्टे भन्न मिलेन। साथै सुरु जिल्ला अदालतबाट सोवर्ण गुरुडले श्यामबहादुर थापालाई पारित गरिदिएको लिखतसमेतलाई जालसाजी ठहर भएकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन परेको अवस्था नदेखिई अन्तिम रहेको र सो लिखत जालसाजी ठहर भएको अवस्थामा निज श्यामबहादुर थापाले प्रतिवादी सञ्जिव गौतम हुँदै अन्तमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी रामचन्द्र श्रेष्ठलाई पारित गरिदिएको लिखतलाई सट्टे साँचो भन्न मिल्ने देखिएन। साथै उल्लिखित लिखत जालसाजीपूर्वक भएकोमा हदम्यादभित्र मुद्दा परी रहेको अवस्था देखिँदा सोवर्ण गुरुडलाई बकसपत्र पारित गरिदिने भीमबहादुर गुरुडबाहेकका अन्य वादीहरूको

हक जतिको लिखत बदर हुने ठहरेको सुरु अदालतको फैसलालाई सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन।

र.नं. २४१५/ख मिति २०६७।८।१४ को राजीनामाको लिखत र सो लिखतका आधारमा भएको दर्तासमेत ७ भागको ५ भाग बदर हुने ठहर्‍याएको सुरु अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७१।४।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल माघ २४ गते रोज ३ शुभम्।

७१

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-CR-१४११, अवैधानिक रूपमा बाघ, हात्ती, कस्तुरी, मृगलगायतका वन्यजन्तुको आखेटोपहार ओसारपसार गरेको, छवाङ तुण्डुप तामाङ वि. नेपाल सरकार

वारदातको समयमा पक्राउ परेका गगनसिंह धामी, कुशलसिंह धामी र थोले धामीले अनुसन्धानको क्रममा तथा अपि नाम्पा संरक्षण कार्यालय, दार्चुलाको इजलाससमक्ष बयान गर्दा कर्मा तामाङ र यी प्रतिवादी छवाङ तुण्डुप तामाङको सामानहरू बरामद भएको हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। सर्जमिन मुचुल्का गरिदिने जोगी धामीसमेतका व्यक्तिहरूले पक्राउ परेका व्यक्तिहरू गगनसिंह धामी, कुशलसिंह धामी र थोले धामीले पैसाको लालचमा भरियाको काम गरेका हुन् भनी सुरु मुद्दा हेर्ने निकायमा बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ। यी प्रतिवादी छवाङ तुण्डुपले सुरु अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, दार्चुलाको इजलाससमक्ष बयान गर्दा "कर्मा तामाङले सामान लैजाने भरियाको बन्दोबस्त गरी त्यही बस्ने इश्वर धामीमार्फत मिलाएको रहेछ, सिमानामा ७ भारी बोकेका भरिया आउँदा ७ भारीमा के सामान छ भन्दा सतुवा र च्याउ भनेको

थियो, त्यसपछि मलाई पनि एउटा झोला चाउचाउ र बिस्कुट भएको बाँडी देउ केही पैसा रु. १०,०००/- भनेको र साथी पनि हुने हुनाले झोला बोकी गइरहेको अवस्थामा तुसारपानी भन्ने ठाउँमा पुग्दा राति भएकोले प्रहरी गस्ती आएको र को कसले गोली चलायो थाहा भएन, मलाई पनि गोली लागेकोले म ढलें, कर्मा लामालगायतका ४ जना भरियाहरू भाग्न सफल भए र मलगायत ४ जना समातियोँ, सामान मेरो होइन, कर्मा लामा तामाङको हो" भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त सामान आफ्नो नभई कर्मा तामाङको भएको र आफूले भरियाको काम गरेको भनी गरेको देखिने।

अब, प्रस्तुत वारदात भएको समयमा प्रचलित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (चौथो संशोधन २०५०।०२।२७) को दफा २६(१) मा "गैरकानूनी तरिकाले गैंडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी, मृग, धुवाँसे चितुवा, हिउँ चितुवा वा गौरी गाई मार्ने, घाइते बनाउने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा हस्तान्तरण गरी लिने दिने तथा गैंडाको खाग वा कस्तुरीको बिना, हिउँ चितुवाको छाला तथा यस्तै अन्य संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। सो सन्दर्भमा हेर्दा, प्रहरीलाई गोली चलाउने यिनै प्रतिवादी छवाङ्ग तुण्डुप तामाङ हुन् भन्न सकेको अवस्था देखिँदैन। यी प्रतिवादीले अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयमा गरेको बयानमा उक्त सामानहरू आफ्नो नभई कर्मा तामाङको हो भनी उल्लेख गरेका छन्। साथै, निज प्रतिवादी यस अघि कुनै कसुरमा संलग्न रहेको भन्ने दाबी मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिएको समेतबाट निज प्रतिवादी छवाङ तुण्डुप तामाङलाई अधिकतम सजाय गर्दा चर्को पर्ने र यी प्रतिवादीलाई १३ वर्ष कैद र रु.१,००,०००/- (एक लाख) जरिवाना गर्दा पनि

न्यायको मक्सद पूरा हुने देखिएकोले निजलाई १५ वर्ष कैद र १ लाख रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको सुरु अपि नाम्पा संरक्षण कार्यालय, दार्चुलाको मिति २०७२/०३/३१ को फैसला सदर हुने ठहर गरेको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७४/१०/०२ को फैसला सजायको हदसम्म केही उल्टी भई प्रतिवादी छवाङ तुण्डुप तामाङलाई १३ वर्ष कैद र रु. १,००,०००/- (एक लाख) जरिवाना हुने।

इजलास अधिकृत: पुष्कल राज प्रसाई

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल ज्येष्ठ ५ गते रोज ५ शुभम्।

७२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-CR-१३९७, कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. श्याम लिम्बूसमेत

वारदातस्थलमा आफूहरूको उपस्थिति थिएन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ। कुनै अपराधको वारदात घटित हुँदा आफू अन्यत्र थिए भनी जिकिर लिनु मात्र कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न सक्दैन। त्यस्तो जिकिर वस्तुनिष्ठ र निश्चयात्मक प्रमाण पेस गरी प्रमाणित गराउने भार अभियुक्तउपर नै रहने हुन्छ। उपस्वास्थ्य चौकीमा प्राक्टिकल कोर्षको लागि गएको भनी जिकिर लिने प्रतिवादी चन्द्रजित चोडवाङले उक्त स्वास्थ्य चौकीमा भएको आफ्नो हाजिरी रेकर्ड वा स्वास्थ्य चौकीमा प्राक्टिकल कोर्षको लागि गएको भन्ने देखिने स्वास्थ्य चौकीको पत्र अदालतसमक्ष पेस गर्न सक्नु पर्नेमा निजले सो पेस गरेको मिसिलबाट देखिएन। त्यस्तै प्रतिवादीहरू दुर्गाप्रसाद सेरेङ र टंकप्रसाद नाल्बोले दोभानमा दाहसंस्कार गरिसकेपश्चात् आफूहरू मानिस मरेको घरमा गई काम धन्दा गरी बसेको भने पनि निजहरूको साक्षीले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा आफू पनि मलामी गएको र दाहसंस्कारपश्चात् मानिस मरेको घरतर्फ जाँदै

गर्दा बाटोमा दुर्गाप्रसाद सेरेङ र टंकप्रसाद नाल्वोसँग भेट भयो भनी उल्लेख गरेबाट प्रतिवादीहरूको बयान र साक्षीको बकपत्र आपसमा बिरोधाभाषपूर्ण भई निजहरूको जिकिर खण्डित हुन आएको देखियो । यसै प्रकृतिको भैरबबहादुरको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी बसन्त परियार भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा (ने.का.प. २०७६ अङ्क ४ निर्णय नं.१०२४२) मा “प्रतिवादीले वारदातको समयमा आफू घटनास्थलमा नभई अन्यत्र छु भनी Alibi को जिकिर लिन्छ भने सो जिकिरलाई प्रमाणीत गर्ने भार पनि निज अभियुक्तउपर नै रहन्छ । त्यस्तो Alibi जिकिर तथ्यपरक निश्चयात्मक तथा लिखित प्रमाणबाट समर्थित हुनसके मात्र सो जिकिर लिने व्यक्तिको पक्षमा प्रमाणयोग्य हुन सक्ने हुन्छ । सो जिकिर त्यस्तो निर्बिवाद र तथ्यपरक प्रमाणबाट स्थापित हुन नसके त्यस्तो जिकिर लिने व्यक्तिको बिरुद्धमा नै प्रमाण लाग्ने” भनी यस अदालतबाट ब्याख्यासमेत भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूले वारदात मिति समयमा आफूहरू अन्यत्र रहेको भन्ने जिकिर तथ्युक्त र निश्चयात्मक प्रमाण पेस गरी पुष्टि गराउन सकेको नदेखिएको र मिसिल सम्लग्न प्रत्यक्ष वा परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट समेत निजहरूको अन्यत्र थिएँ भन्ने जिकिर समर्थित हुन सकेको नदेखिँदा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने निजहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नदेखिने ।

तसर्थ सुरु फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी उमेश लिम्बूलाई कर्तव्य ज्यानतर्फ मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्म कैद र ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ ५ वर्ष कैद, प्रतिवादीहरू दुर्गाप्रसाद सेरेङ, चन्द्रजित चोडवाङ, टंकप्रसाद नाल्वो, पूर्णबहादुर नाल्वोलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(२) नं. बमोजिम जनही ५ वर्ष र ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ जनही ५ वर्ष कैद सजाय गरी प्रतिवादीहरू मिलन दहाल र श्याम

लिम्बूको हकमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) बमोजिम जनही ३ वर्ष कैद सजाय गरेको सुरु फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बिराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७३।०३।२६ मा भएको फैसला र प्रतिवादीहरू दिपेस लिम्बू र सुभाष लिम्बूको हकमा सुरु फैसला केही उल्टी गरी निजहरूलाई ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १७(२) नं.बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद सजाय गरी ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ सफाई दिएको मिति २०७७।११।१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको र अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

प्रतिवादीहरू भिम प्रसाद सेरेङ र गंगाबहादुर लिम्बूको हकमा विचार गर्दा मिति २०६९।०६।१० गतेका दिन मलामीबाट फर्की प्रतिवादीमध्येका श्याम लिम्बूको होटलमा पसी मदिरासहितको मलामी खाजा खाइरहेको अवस्थामा प्रहरी गस्ती टोली आइपुगेको र प्रतिवादीमध्येका मिलन दहालले मदिरा सेवन गरी उल्टी गरेको विषयमा प्रहरी टोली र प्रतिवादीहरूको बिचमा वादविवाद हुँदा यी प्रतिवादीमध्येका भिम प्रसाद सेरेङले प्र.ज. भुपाल आचार्यले बोकेको बन्दुक खोसेको र अन्य प्रतिवादीहरूले घेरा हालेपछि सह प्रतिवादी उमेश लिम्बूले मृतकलाई छुरा प्रहार गरेको र गंगाबहादुर लिम्बूले चन्द्रबहादुर देवानलाई खुकरी प्रहार गरेको भन्ने घटनाका प्रत्यक्षदर्शी सलबहादुर अधिकारी र मौका अनुसन्धानमा बुझिएका बल्लेश यादवको कागज बेहोराबाट देखिएको छ । यी प्रतिवादीहरू भिम प्रसाद सेरेङ र गंगाबहादुर लिम्बूले अनुसन्धानको क्रममा अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा समेत बयान गर्दा आफूहरू र उमेश लिम्बूसमेत भई प्र.ज. भुपाल आचार्यलाई छुरा प्रहार गरी हत्या गरेको र चन्द्र बहादुर देवानलाई खुकरी प्रहार गरी घाइते बनाएको हो

भनी कसुरमा साबित भई बयान गरेको देखिन्छ। मृतक भुपाल आचार्यको शव परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा धारीलो हतियारले छेडेको कारण फोक्सो तथा कलेजोमा चोट लागेकोले मृत्यु भएको भन्ने देखिन्छ भने प्र.ज. चन्द्रबहादुर देवानको घाउ जाँच केसफाराम हेर्दा धारिलो हतियारले काटेको चोट रहेको देखिन्छ। यसरी प्रतिवादीहरू भिमप्रसाद सेरेङ र गंगाबहादुर लिम्बूको अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्षको साबिती बयान, मौका अनुसन्धानमा बुझिएका मानिसहरूको कागज बेहोरा र निजहरूको अदालतसमक्षको बकपत्र, मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन र घाइतेको घाउ जाँच केस फाराम, सहअभियुक्तहरूको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको पोलयुक्त बयानसमेतका मिसिल सम्लग्न कागज प्रमाणबाट यी प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरू भिमप्रसाद सेरेङ र गंगाबहादुर लिम्बूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्म कैदको सजाय गरेको सुरु फैसला सदर गरी ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ सुरु फैसला केही उल्टी गरी ५(पाँच) वर्ष कैदको सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बिराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७३।०३।२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- पुष्कलराज प्रसाई / लालबहादुर कार्की

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल जेठ ५ गते रोज ५ शुभम्।

७३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७९-WO-०१२४, उत्प्रेषण, तुसार निरौला वि. श्रम अदालत अनामनगर, काठमाडौंसमेत

निवेदक संस्थाले प्रत्यर्थी सन्दिप कुमार चौरसियालाई सेवाबाट हटाउँदा श्रम ऐन तथा

नियमावलीले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरी सेवाबाट हटाएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, दातृ निकायबाट हुने आर्थिक सहयोगमा कमी आएको कारण प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने र कम आय गर्ने सेवा केन्द्रहरू बन्द गरी त्यसमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीहरूको समेत सेवा अन्त्य गर्ने भनी संस्थाको कार्यकारी समितिबाट भएको निर्णयबमोजिम प्रत्यर्थी सन्दिप कुमार चौरसियालाई सेवाबाट हटाएको भन्ने देखिन्छ। सामान्यतः आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा, कामदार सङ्ख्या बढी भएमा, कुनै कारणले संस्था आंशिक वा पूर्णरूपमा बन्द हुने भएमा, संस्थाको सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन भएमा, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिएमा संस्थामा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिन्छ। तर त्यसरी कामदार तथा कर्मचारी हटाउँदा वा घटाउदा प्रचलित श्रम ऐनको प्रक्रिया पूरा गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५(२) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “श्रमिक सङ्ख्या कटौती गर्दा त्यसरी कटौती गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा ३० दिनअगावै कटौती गर्नुपर्ने कारण, कटौती हुने संभावित मिति, कटौतीमा पर्ने सम्भावित श्रमिकको सङ्ख्या खुलाई रोजगार दाताले कार्यालय र प्रतिष्ठान स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन भएमा त्यस्तो युनियन र नभएमा प्रतिष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिलाई सूचना दिनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइने।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा श्रम अदालतले पुनरावेदन सुनी पुनरावेदकलाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गराउन उत्प्रेषणको आदेश माग गरेको अवस्था छ। सामान्यतया अधिकार क्षेत्रको त्रुटि गरी वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न गराउन सकिने हुन्छ। श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५३ बमोजिम श्रमसम्बन्धी विवादमा सुरु र पुनरावेदकीय दुबै अधिकारक्षेत्र श्रम अदालतले प्रयोग

गर्ने सक्ने देखिन्छ । निवेदक सुनौलो परिवार नेपालले आफूलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयउपर प्रत्यर्थी सन्दिप कुमार चौरसियाले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेको अवस्था छ । पुनरावेदनको रोहमा यी निवेदकलाई समेत झिकाई बुझी पुनरावेदकलाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी श्रम अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा त्रुटि वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल निर्णय भएको भनी भन्न मिल्दैन । त्यस्तै पुनरावेदकलाई सेवामा पुनर्वहाली गर्ने गरी भएको श्रम अदालतको फैसलाबाट निवेदकको मौलिक हकमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने पनि देखिएन । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६१(२) मा पुनरावेदनको रोहबाट श्रम अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । आफूसमेत मुद्दामा सरिक भई भएको निर्णयमा चित्त नबुझेको भनी अन्तिम भइसकेको फैसला बदर गराउन असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट दायर गर्दै जाने र हरेक अवस्थामा अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी फैसला बदर गर्दै जाने हो भने मुद्दाको टुंगो कहिले पनि नलान्ने, मुद्दामाथि मुद्दा गर्दै जाने क्रम बढेर जाने र निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of the judgement) को प्रतिकूल हुने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसरी निवेदक संस्था स्वयम् लाई मुद्दामा सरिक गराई साधिकार प्राप्त निकायले कानूनबमोजिमको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी तह/तह निर्णय हुँदै अन्तिम भएको निर्णयलाई बदर गर्न प्रस्तुत रिट निवेदनमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने नदेखिने ।

कर्मचारी कटौती गर्दा निवेदक संस्थाले प्रचलित श्रम ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन । प्रत्यर्थीमध्येका सन्दिप कुमार चौरसियालाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयउपर निजको श्रम अदालतमा पुनरावेदन परेको अवस्था छ । श्रम अदालतले मुद्दामा निवेदक संस्थालाई समेत झिकाई दुबै पक्षको कुरा सुनी पुनरावेदक सन्दिप

कुमारलाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । श्रमसम्बन्धी विवादमा सुरु र पुनरावेदकीय दुवै अधिकारक्षेत्र श्रम अदालतलाई रहेको देखिन्छ । श्रम अदालतले गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय भएको भन्ने नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी श्रम अदालतबाट भएको फैसला बदर गरिरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत :- लालबहादुर कार्की / दिप्ती पौडेल
कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल पौष २५ गते रोज २ शुभम् ।

७४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७२-८१-०७१५, दर्ता दा.खा. बदर गरी दर्ता दा.खा. गरिपाऊँ, विष्णुहरी गैरे वि. कृष्णराज गैरेसमेत

डिल्लीमाया गैरेको नाममा दर्ता स्वेस्ता कायम भएको कि.नं. २३४ को कि.का भई कायम कि.नं.४१२ जग्गाको मिति २०५२।२।१६ तथा मिति २०६६।३।८ को राजीनामा लिखत र सो लिखतका आधारमा खडा भएको कि.नं. ४१२ जग्गालाई पुनः किताकाट गरी प्रतिवादीहरूको नाउँमा कायम भएको किता नं. ६४८ र ६४९ को दर्ता दा.खा. बदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता दा.खा. गरिपाउन वादीले मिति २०६९।१।१२ मा फिराद दायर गरेको देखिन्छ । उक्त फिराद मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. को हदम्यादभित्रको नहुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेतको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको पाइन्छ । उल्लिखित मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा " अंश नभएका अंशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्द वा कुनै किसिमले हक छाडी दिँदा ऐनले आफूखुसी गर्न पाउने अरुको मन्जुरी लिनु नपर्नेबाहेक अरुमा एकाघरसँगका अंशियार सबै साक्षी बसेको वा निजहरूले मन्जुरीको लिखत गरिदिएको भए

मात्र पक्का ठहर्छ । साक्षी पनि नबसेको र मन्जुरीको लिखत पनि नभए मन्जुर नहुनेले रजिस्ट्रेसन भएको मितिले एक वर्षसम्ममा थाहा पाएको पैंतिस दिनभित्र उजुर गन्यो र निजको मन्जुरी ठहरिएन भने निजको हकजति सो सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गराइदिनुपर्छ ।... "भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी डिल्लीमायाको एकासगोलको छोरा भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । तर प्रस्तुत विवादको लिखत मिति २०५२।२।१६ मा कि.नं. ४१२ को जग्गा पारित भएको र मिति २०६६।३।८ मा कि.नं. ४१२ को जग्गा कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ६४८ र ६४९ को जग्गा पारित भएको देखिँदा प्रस्तुत फिराद हदम्यादभित्र दायर भएको देखिँदैन । जहाँसम्म वादी निरअंशी भए भन्ने कुरा छ, वादीलाई कि.नं. ४२८ को २-८-०-० जग्गा गौरीमाया पौडेलले मिति २०६९।०५।२० फिर्ता गरेको देखिन्छ । साथै, प्रतिउत्तरमा वादीलाई बैंकमार्फत पैसा दिएको भनी जिकिर लिएको कुरालाई वादीले इन्कार गरेको देखिँदैन । साथै, कि.नं. १०,१७,३३७ र ४१३ को शेषपछिको बकसपत्रको जग्गा आमाको मृत्युपछि नामसारी र दर्ता फारी, बिक्री, सट्टापट्टा भएकोमा २ खण्ड को १ खण्ड जालसाज ठहर भई पुनरावेदन अदालत पोखराबाट अन्तिम भई बसेको देखिने ।

तसर्थ, उपर्युक्त कारणहरूबाट हदम्यादभित्र नपरेको फिरादमा दाबीबमोजिम लिखत दर्ता दा.खा. बदर हुने ठहर गरेको सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतको मिति २०७१।२।१३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै प्रत्यर्थी वादीको सुरु फिराद खारेज हुने ठहर्‍याई मिति २०७२।०२।१९ मा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।।

इजलास अधिकृत: पुष्कलराज प्रसाई

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर २६ गते रोज २ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७२-CI-०७१७, दर्ता दा.खा. बदर गरी दर्ता दा.खा. गरिपाउँ, विष्णुहरी गैरे वि. मधुमाया थापासमेत
- ०७२-CI-०७१६, दर्ता दा.खा. बदर गरी दर्ता दा.खा. गरिपाउँ, विष्णुहरी गैरे वि. झनिमाया थापासमेत
- ०७२-CR-०६०४, जालसाजी, विष्णुहरी गैरे वि. मधुमाया थापासमेत
- ०७२-CR-०६०३, जालसाजी, विष्णुहरी गैरे वि. कृष्णराज गैरेसमेत
- ०७२-CR-०६०२, जालसाजी, विष्णुहरी गैरे वि. झनिमाया थापासमेत

७५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-CI-११८३, ०७३-CI-११८४, कित्ताकाट, हसिना बनेपाली वि. विणा बनेपाली, शिवमाया वनेपाली वि. विणा बनेपाली

विवादित कि.नं ३९६ को ०-२-३-३ घर जग्गा हसिना वनेपाली, हरिप्रसाद वनेपाली, शिवमाया वनेपाली र विकास वनेपालीसमेत चार जनाको नाउँमा संयुक्त दर्ता भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । यी वादी/प्रतिवादीबिच भएको २०२९ सालको बन्डापत्रबाट पश्चिम मोहडाका सो घरमा सबैभन्दा दक्षिण मोहडातर्फ वादीको भाग छुट्याएको देखियो । यद्यपी सो बन्डापत्रमा को-कसले कति पाउने भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिए पनि सभै नापीमा चारै जनाको संयुक्त दर्ता रहेको र दक्षिणतर्फ हरिप्रसादले भोगेको खण्डमा पूर्व पश्चिम सलौ बाटो छ भन्ने घरसारको बन्डापत्र र हाल अदालतबाट मिति २०६८।३।१० मा भएको नक्सामा समेत सलौ बाटो कि.नं. ३९७, ३९८, ३९९ का व्यक्तिहरूले मर्दा पर्दाका बखत मात्र प्रयोग गर्न पाउने भनी जनाएबाट सो कुरालाई नजर अन्दाज

गर्न मिल्ने नदेखिने ।

प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पर्नुपूर्व मिति २०६६।१२।३१ मा मणिकलालकी छोरी हसिना वनेपालीले यी वादीका पति हरिप्रसादसमेतलाई दिएको हालैको बक्सपत्र लिखतमा उक्त कित्ता नं. ३९६ को ०-२-३-३ को घरमध्ये उत्तरतर्फ शिवमाया वनेपालीको ४ खण्डको १ खण्ड, शिवमायाबाट दक्षिणतर्फ माधवदास वनेपालीको ४ खण्डको १ खण्ड, माधवदासबाट दक्षिणतर्फ हसिनाको ४ खण्डको १ खण्ड र दक्षिणमा वादी हरिप्रसाद वनेपालीको ४ खण्डको १ खण्ड हिस्सा कायम गरी छिँडी जमिनदेखि माथिसम्म हक भोग गरी आएको कुरा उल्लेख गर्दै आफ्नो हिस्साको घरमध्ये जमिन तलाबाहेक माथिको सम्पूर्ण तला तपाईँकाका हरिप्रसाद वनेपाली र भाइ विकास वनेपालीको आधा/आधा हक जानी आजैदेखि भोग चलन गरी खानुहोला भनी उल्लेख गरेको देखियो । उक्त बक्सपत्रको लिखतमा शिवमाया र माधवदास साक्षी बसेको देखिन्छ । प्रतिवादी हसिना वनेपालीले मेरो हक हिस्साको घरजग्गाको सम्बन्धमा केही नबोली भएको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी जिकिर लिएको देखियो । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले दाबीको घरजग्गाको जमिन तलाबाहेक माथिको सम्पूर्ण तलाको आफ्नो हिस्साजति काका हरिप्रसाद वनेपाली र भाइ विकाश वनेपालीलाई बक्सपत्र गरिदिएको देखिन्छ । सो बक्सपत्र लिखतलाई निजले अन्यथा भन्न सकेको छैन । यी पुनरावेदक प्रतिवादी हसिनाको जमिन तलाको हक हिस्सामा कुनै हिस्सेदारले दाबी गरेको पनि देखिँदैन । जमिन तलाको निजको हकहिस्सा सुरक्षित रहेको अवस्था छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा अन्य हिस्सेदारले कित्ताकाट गरी दर्ता गर्दा यी पुनरावेदक हसिनाको हकहिस्सासमेत निजको नाममा दर्ता हुने नै हुँदा फैसलामा सो कुरा उल्लेख नहुँदैन निजको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा थप केही बोलिरहनुपर्ने देखिएन । त्यसैगरी

माधवदासले आफ्नो भाग २०६७।१।१२ मा र.नं. ४४९३(ड)मार्फत शिवमायालाई हक हस्तान्तरण गरेको पनि देखिन्छ । यसबाट विवादित घरमा यी वादीको सलौं बाटोको खण्डबाहेक गरी ४ खण्डको १ खण्ड जमिन तलामा ४ खण्डको ११/२ खण्ड बाँकी तलामा दक्षिणतर्फबाट हक हुने देखिँदा सभै नक्सा र अदालतको नक्सासमेतलाई मध्यनजर गरी नरम गरम मिलाई सलौं बाटोको भाग छिँडी तलामा छाडी बाँकी घरमा माथि उल्लेख गरेबमोजिम जमिन तलामा ४ भागको १ भाग र माथिल्लो तलाहरूमा चार भागको ११/२ भाग यी वादीले पाउने हुँदा सोबमोजिम भन्नुपर्नेमा अन्यथा गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।०९।२२ को फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले केही उल्टी भै विवादित कित्ता ३९६ को घर जग्गामा सलौं बाटोको भाग छिँडी तलामा छाडी दक्षिणतर्फको भाग वादीको भागमा पर्ने गरी नरम गरम मिलाई छिँडी तलामा ४ भागको १ भाग र सोबाहेकका तलाहरूमा ४ भागको ११/२ भाग वादीले कित्ताकाट गरी दर्तासमेत गराई लिन पाउने ।

इजलास अधिकृत: सदन अधिकारी/लालबहादुर कार्की
कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल श्रावण २० गते रोज ६ शुभम् ।

७६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-RB-००६८, आयकर, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड वि. तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर

पुनरावेदक शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ले मिति २०६७।०५।२४ मा सबुद प्रमाण पेस गरेको भनी प्रतिवेदन कर कार्यालयमा पेस गरेको देखिन्छ । मिति २०६७।०५।३१ मा अन्तिम कर निर्धारण गरी सोउपर पुनरावेदकले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावेदनसमेत गरेको अवस्था देखिँदा पुनरावेदकलाई

कर निर्धारण गर्नुअघि पर्याप्त सूचना दिएको देखिन्छ । आफूले सूचना प्राप्त गरेपछि आफ्नो प्रमाण कागजात कर कार्यालयमा पुनरावेदक कम्पनीले पेस गरेकोसमेत देखिन्छ । साथै कर कार्यालयको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्ने मौका दिइएको र पुनरावेदनसमेत गरेको अवस्थामा कर निर्धारण गर्दा सफाइको मौका नदिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कर निर्धारण भएको भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर सान्दर्भिक र मनासिब देखिन आएन ।

अतः माथि विवेचित आधार कारण तथा कानूनी व्यवस्थासमेतबाट तुला करदाता कार्यालयबाट मिति २०६७।०५।३१ मा भएको संशोधित कर निर्धारण गर्ने निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६७।११।१७ को निर्णय सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९।०३।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- भरत कुमार दहाल

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल असोज १५ गते रोज २ शुभम् ।

७७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-CR-११९९, ०७७-CR-१२००, अपहरण तथा शरीर बन्धक, कुलबहादुर धिमाल वि. नेपाल सरकार, पुजा भन्ने सरमाया श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदकमध्येकी प्रतिवादी पुजा भन्ने सरमाया श्रेष्ठले मिति २०७५/०४/१० गते पीडित जाहेरवालीलाई इटहरी-१७ स्थित बिहिबारे हटियामा भेटी बोलाई मेरो चरित्रमा शंका गरी मेरो श्रीमानसँग किन बोल्ने हिँड्ने गर्छस् भनी होटलमा लगी मुख धुन लगाई कपालमा समाती एक थप्पडसमेत हानी आफ्नो श्रीमान् अर्थात् प्रतिवादी कुलबहादुर धिमाललाई भ्यान लिई आउन भनी बोलाई निजहरूको घरतिर लगी बाटोमा हटियामा किनेको कैँचीले आफ्नो कपालसमेत

कुलबहादुरले काटिदिई मैले लगाएको भेष, सुरुवाल र ब्रासमेत पुजा भन्ने सरमाया श्रेष्ठले काटिदिई काटेकै कपडा लगाई निजहरूले मेरो मोबाइल घडी तथा साथमा रहेको रु.८६०/- नगदसमेत आफूले लिई मलाई सुरुवालको टुक्रा कपडाले आँखामा पट्टी बाँधी कराइस् भने ज्यान मारिदिन्छु भनी गाडीमा (भ्यानमा) चढाई घर पुऱ्याई घरबाहिर रहेको ट्वाइलेटमा थुनी बन्धक बनाई राखे । ट्वाइलेट भित्रसमेत अनुहारमा कालो मोसो दलिदिई घाँटीमा जुत्ताको माला लगाई रातभर ट्वाइलेटमा थुनी बिहान ४ बजे पुनः आँखामा पट्टी बाँधी गाडीमा राखी घरनजिक लगी छाडिदिएका हुन् । यसरी रातभर थुनी बन्धक बनाएको हुँदा कारबाही गरिपाउँ भनी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूउपर पीडितको किटानी जाहेरी रहेकोमा प्रतिवादीहरूले अदालतसमक्ष आई गरेको बयानमा आरोपित कसुरमा इन्कार रहे तापनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा जाहेरीबमोजिम नै जाहेरवालीलाई चेताउन प्रतिवादीहरूले पीडितको कपाल तथा कपडा काटेको गाडीमा राखी घर लगी ट्वाइलेटभित्र थुनी राखी १२ बजे ट्वाइलेटबाट झिकी काकाको घरनजिक लगेर छाडिदिएको तथा पैसा, मोबाइल र घडीसमेत लिएको भनी कसुरमा साबित रही बयान गरेको देखिने ।

पीडित जाहेरवालाको किटानी जाहेरी, प्रतिवादीहरूको अनुसन्धानको बयान बरामदी मुचुल्कासमेत मिसिल संलग्न पीडितको फोटो, घटना विवरण कागज गर्ने अनिता राई तथा पीडितको अदालतसमक्षको बकपत्रसमेतबाट यी प्रतिवादीहरूले पीडित जाहेरवालालाई बजारबाट जबरजस्ती आफ्नो गाडीमा राखी निजको कपालसमेत काटी कालो मोसो दली, जुत्ताको मालासमेत लगाई घरमा लगी ट्वाइलेटमा थुनेको भन्ने जाहेरी बेहोराको वारदात समर्थित भएको देखिँदा केवल अदालतसमक्षको प्रतिवादीहरूको इन्कारी बयानकै आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई निर्दोष मान्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा

कसुर कायम गरी सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने।

कुनै तत्काल कायम भएको कसुरलाई कानूनमा आएको नयाँ परिवर्तनले कसुर नमानेको (Decriminalize) अवस्थामा पहिलाको कसुरअनुरूप कायम गरिएको कसुरको सजाय गर्नु नपर्ने भन्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्थाको मान्यता हो। कसुर कायम गर्दा वा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत जुन घटी हुन्छ सोहीबमोजिम सजाय निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने नै उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको अन्तरवस्तु रहेको मान्नुपर्ने।

अतः मिति २०७५/०९/१२ मा कसुर ठहर गरी प्रतिवादीहरू पुजा भन्ने सरमाया श्रेष्ठ र कुल बहादुर धिमाललाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१३बमोजिम ३(तीन) वर्ष कैद र रु.३०,०००/- (तिस हजार) जरिवाना तथा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं.बमोजिम जनही थप २(दुई) वर्ष कैद सजाय हुने र पीडितले प्रतिवादीहरूबाट १०/१० हजारका दरले रु.२०,०००/- (बिस हजार) क्षतिपूर्ति पाउने गरी मिति २०७५/०९/२६ मा सजाय निर्धारण भएको सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिँदा सदर हुने र प्रतिवादीहरूलाई सोही मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं.बमोजिम थप दुई वर्ष कैद सजाय हुने गरी भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू पुजा भन्ने सरमाया श्रेष्ठ र कुल बहादुर धिमाललाई जनही ५(पाँच) वर्ष कैद र रु.३०,०००/- (तिस हजार) जरिवाना हुने, जाहेरवालाले प्रतिवादीहरूबाट रु.२०,०००/- (बिस हजार) क्षतिपूर्ति पाउने ठहर्नाई उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर

पुन नसक्ने।।

इजलास अधिकृत:- सदर अधिकारी

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल चैत ३ गते रोज ६ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७८-WH-०१४८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कुलबहादुर धिमाल वि. उच्च अदालत विराटनगरसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

७८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७९-WO-०४७९, उत्प्रेषणसमेत, मान बहादुर बस्नेतसमेत वि. प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतसमेत प्रस्तुत विवाद कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले विभिन्न पदको लागि ०७९।६।२५ मा गरेको विज्ञापनसँगसम्बन्धित देखिन्छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ को दफा १७ र दफा १८ ले विज्ञापन गर्न पाउने भन्नेसमेत विपक्षी प्रदेश लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ देखिन्छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० को खण्ड (१) को उपखण्ड (ग) (३) मा “निजामती सेवाका स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उम्मेदवारको हद लाग्ने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएबाट सो व्यवस्थासमेतबाट सेवामा बहालवाला कर्मचारीको लागि उमेरको हद नरहने देखिन्छ। यसबाट उमेरको हदको कारण बहालवाला कर्मचारीले दरखास्त दिन नै नपाउने स्थिति देखिँदैन। विपक्षी प्रदेश लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ हेर्दा पनि बहालवाला कर्मचारीको हकमा दरखास्त दिन उमेरको हद नलाग्ने भन्ने नै देखिन्छ। यसबाट उमेरको सम्बन्धमा निवेदकहरूको जिकिर कानूनमा आधारित देखिएन। जहाँसम्म कानून निर्माण गरेर

मात्र विज्ञापन गर्नुपर्ने भन्ने जिकिरको हकमा प्रदेश कानून नबनेसम्म विज्ञापन नै रोक्नुपर्नेसम्मको कानूनी अवस्था नदेखिँदा र निवेदकहरूमध्ये योग्यता पुगेका केही व्यक्तिहरूको दरखास्त परेको भन्नेसमेत भएबाट अन्तरिम व्यवस्थाले सिर्जना गरेको द्विविधाको कारण निवेदकहरूमध्ये दरखास्त दिन नपाएका न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई दरखास्त दिने अवसर दिई यस अदालतको मिति २०७९।७।२४ को आदेशको कारण रोकिएको विज्ञापनको बाँकी कार्यहरू सञ्चालन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।।

इजलास अधिकृत:- दीपशिखा मुनाकमी

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल फागुन १४ गते रोज १ शुभम् ।

७९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-RB-०१२४, आयकर (०६६/०६७), गंगाराम गेलाल वि. वरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लि.

भेइकल रनिङ फ्युल, कर्मचारी पोसाक खर्च र बिक्री वितरण खर्चका सम्बन्धमा करदाताले लिएको जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको तुला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिलेन भनी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसलाको प्रकरण नं. १३ र १४ मा उल्लेख भए तापनि अन्तिम प्रकरण, प्रकरण नं. १५ मा भेइकल रनिङ फ्युल, बिक्री वितरण खर्च र कर्मचारी पोसाकतर्फ अग्रिम करकट्टी भएको हदसम्म तुला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको निर्णय नमिलेकोले तत्सम्बन्धका निर्णयहरू केही उल्टी हुने ठहर्‍छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी भेइकल रनिङ फ्युल र कर्मचारी पोशाक खर्चका सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय मिलेको भन्दै लेखी अन्तिम अनुच्छेदमा उल्टी लेखेको विरोधाभासपूर्ण देखिँदा राजस्व न्यायाधिकरण

काठमाडौंलेमिति २०७३।१।२४ मा गरेको फैसलासो हदसम्म केही उल्टी हुने ठहर्‍छ । करदाता वरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लि.को आ.व.२०६६/०६७ सालको भेइकल रनिङ फ्युल र कर्मचारी पोसाक खर्चतर्फ तुला करदाता कार्यालयले मिति २०६९।६।१८ मा गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई समर्थन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०६९।१।३० मा गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा सो निर्णय सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सदिका राउत

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल भाद्र १८ गते रोज २ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

■ ०७५-RB-०१२५, आयकर (०६५/०६६), गंगाराम गेलाल वि. अमित गुप्ता

■ ०७५-RB-०१२६, आयकर (०६४/०६५), गंगाराम गेलाल वि. अमित गुप्ता

८०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७९-WO-०६०५, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, एस.ए.एस. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. वि. हिलिहाङ गाउँपालिका, गाउँपालिकाको कार्यालय, पञ्चमी पाँचथर, प्रदेश नं. १, पाँचथरसमेत

एस.ए.एस. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र हिलिहाङ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पञ्चमी, पाँचथरबिच उक्त गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य मिति २०८१/३/१५सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरीमिति २०७८/११/१०मार्.८, २०, ४८, ७७५/४६ (आठ करोड बिस लाख अर्चालिस हजार सात सय पचहत्तर रुपियाँ मात्र) को ठेक्का सम्झौता भएको कुरामा विवाद रहेको पाइँदैन । गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा उक्त बोलपत्रको Section VIII, Evaluation and Qualification Criteria को बुँदा नं. २.४(३)

Construction Experience in key Activities मा निर्माण कम्पनीले Brick work in १:४c/s mortar: ३४० cum र Door and windows chaukat work with salwood: ११.७५cum काम गरेको अनुभव पेस गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यी रिट निवेदकले बोलपत्रसाथ पेस गरेको अनुभवसम्बन्धी प्रमाणपत्रमा १st class Brick work with १:६ CM ३३४.०६ M ३ र Door and windows chaukat work with salwood: १३.९५४३cum रहेको देखिन्छ । उक्त सम्झौताबमोजिमको रकम निवेदकले मिति २०७८/१२/१ मा रु. ५० लाख मोविलाइजेसन पेशकी, कार्य प्रगतिको आधारमा मिति २०७९/३/२४ मा रु. ५० लाख ७४ हजार र थप मोविलाइजेसन पेशकीबापत मिति २०७९/३/२५ मा रु. ६० लाख र मिति २०७९/७/३ मा प्रथम रनिङ बिलबापत रु. १,१४,२७,४९८/- भुक्तानी लिइसकेको भन्ने विपक्षी गाउँपालिकाको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सोपश्चात् हिलिहाङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को अन्तिम लेखा परीक्षण हुने क्रममा “...निज एस. ए. एस. कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. ले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) योजना कार्यालयको च. नं. ५४४ मिति १३ मे २०२० को पत्रानुसार कार्यानुभव पेस गर्दा मुख्य कार्यको विवरणको क्र.सं. ९ मा रहेको Brickwork कार्य २३४.०६ रहेकोमा सोलाई सच्याई Brickwork मा ३३४.०६ र सि. नं. १० मा रहेको Salwood Chaukhat मा ०.९५४३ घनमिटर कार्य गरेकोमा सोलाई सच्याई १३.९५४३ घनमिटर कायम गरी कार्य अनुभवको विवरण पेस गरेको पाइएकोले सो सम्बन्धमा कार्यालयले छानबिन गरी निज व्यवसायीले पेस गरेको कार्य सम्पादन जमानत रु. १,००,८९,९६०/- लाई नियन्त्रण गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने” भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको पाइन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्राप्त

भएपछि उक्त प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजनाबाट झिकाइएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा अनुभवको परिणाम १st class Brick work with १:६ CM २३४.०६ M ३ र Door and windows chaukat work with salwood: ०.९५४३ उल्लेख भई निजले बोलपत्रसाथ पेस गरेको अनुभवको परिणामभन्दा फरक पाइएपछि निवेदकलाई सो प्रमाणपत्र सम्बन्धमा पुष्टि गर्ने मौका दिँदासमेत सोको सत्यता पुष्टि गर्न नसकेपछि हिलिहाङ गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी निज निवेदकले दिएको बैंक ग्यारेन्टीसमेत जफत गर्न कृषि विकास बैंक लि. पाँचथरलाई पत्राचार गरेको देखिने ।

हिलिहाङ गाउँपालिकाले आह्वान गरेको बोलपत्रसाथ निवेदक कम्पनीले पेस गरेको Letter of Technical Bid हेर्दा बुँदा नं. (i) मा “We declare that we are solely responsible for the authenticity of the document submitted by us. The documents and information submitted by us are true and correct. If any document/information given us is found to be concealed at a later date, we shall accept any legal actions by the employer” भनी र बुँदा नं. (j) मा “We agree to permit the employer\DP or its representative to inspect our accounts and records and other documents relating to the bid submission and to have them audited by auditors appointed by employer” भन्ने देखिन्छ । यसरी निज कम्पनी स्वयम्ले आफूले बोलपत्रसाथ पेस गरेको कागजातमा वास्तविकता ढाँटेको वा लुकाइएको कुरा पछि पता लागेमा कानूनी कारबाही भोग्न र प्रस्तावदाताले गराएको लेखा परीक्षणलाई समेत स्वीकार गर्ने भनी उल्लेख भएको देखिएको अवस्थामा

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निज निवेदक कम्पनीको कार्य अनुभवको विवरण सच्याई गलत विवरण पेस गरेकोले छानबिन गर्नुपर्ने भनी दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हिलिहाङ गाउँपालिकाले सात दिनभित्रसम्बन्धित निकायबाट कार्य अनुभव प्रमाणपत्र प्रमाणित गरी पेस गर्नको लागि मिति २०७९/८/७ को च.नं.५६६ बाट निवेदकलाई पत्राचार गरेकोमा निज निवेदकले सम्बन्धित कार्यालयमा उक्त प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्ने आधिकारिक कर्मचारी नभेटिएको भन्दै मिति २०७९/८/१३ मा थप दश दिनको समय माग गरेको कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । तर निजले माग गरेको समयवधिभित्र पनि प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रति पेस गर्न नसकेपछि सो प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, पाँचथरबाट उक्त प्रमाणपत्रको सक्कलै झिकाई छानबिन गर्दासम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सक्कल कार्यानुभव पत्रमा भएको परिमाणलाई बढाई तथ्य बङ्ग्याएको तथा योग्यता ढाँटी, झुक्यानमा पारी खरिद सम्झौता गरेको तथ्य प्रमाणित भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ उपदफा २बमोजिम श्री एस.ए.एस. कन्ट्रक्सन प्रा.लि.सँग मिति २०७८/११/१० मा भएको खरिद सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ बमोजिम अन्त्य गरी उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिश गर्ने भनी मिति २०७९/८/२५ मा निर्णय भएको देखिने ।

बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेस गरेको कागजात सच्याएको वा वास्तविकता लुकाई पेस गरेको अवस्थामा त्यसको छानबिन गरी सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था स्वीकृत बोलपत्र तथा निवेदक आफैले पेस गरेको Letter of Technical Bid मा देखिएको छ । निवेदकको उक्त कार्य General Conditions of Contract (GCC) मा उल्लिखित

व्यवस्थाका आधारमा Fraudulent practices and Falsifying activities भएको अवस्थामा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी सोको उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ ले गरेको सन्दर्भमा हिलिहाङ गाउँपालिकाले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरी सोको जानकारी निवेदकलाई दिई निवेदक कम्पनीको Performance Bank Guarantee रकम रु. १,००,८९,१६०। जफत गर्नको लागि मिति २०७९/८/२५ मा प.सं. २०७९/८०, च.नं.६३२ बाट कृषि विकास बैंकलाई पत्राचार गरेको र सो पत्रको आधारमा कृषि विकास बैंकले सोही मितिमा प.सं. २०७९/८० च.नं.०१२/७२ बाट उक्त रकम जम्मा गरिदिनको लागि निवेदक कम्पनीलाई पत्राचार गरेको देखियो । हिलिहाङ गाउँपालिकाले निवेदक कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अन्त्य गर्दा अपनाउनुपर्ने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको पाइएबाट उक्त गाउँपालिकाको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम भए गरिएका पत्राचारलाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने स्थिति देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- कर्णबहादुर राई

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल चैत्र ६ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. ४

८१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७३-CI-०४०२, हालैको बक्सपत्र लिखत बदर, दर्ता बदर दर्ता कायम, कल्पना आचार्य पोखरेल वि. हिरा बहादुर पोखरेल

पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट फैसला हुँदा लिइएको हदम्यादसम्बन्धी निर्णयाधारका

सम्बन्धमा विचार गर्दा आफ्नोसमेत हक लाग्ने जग्गा हक हस्तान्तरण गरेकोमा मन्जुरी नहुने अंशियारले आफ्नो भाग बदर गराई माग्न “लिखत रजिस्ट्रेसन भएको मितिले १ वर्षसम्ममा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र उजुर गर्नुपर्ने” व्यवस्था साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. मा गरेको पाइन्छ । उक्त लेनदेन व्यवहारको १० नं. को हदम्यादको व्यवस्थाबमोजिम यी पुनरावेदक वादीले उल्लिखित र.नं. १०१७९ बाट पारित बकसपत्रको लिखतमा मन्जुरी नभए रजिस्ट्रेसन भएको मिति २०६५।११।११ बाट १ वर्षसम्ममा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र फिराद दायर गरिसक्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिने ।

साबिक मुलुकी ऐन, दानबकसको महलको ५ नं. मा “आफूले दानबकस पाएको कुरामा आफ्नो हक पुगेको मितिले २ दिन नहुने दानबकस दिएकोमा पाउनेको हक पुगी भोग चलन गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार यी वादीले आफ्नो हक लाग्ने जती जग्गाको लिखत तथा दर्ता बदर गराउनको लागि सो बकसपत्र लिखत पारीत भएको मिति २०६५।११।११ ले दुई वर्ष अर्थात् मिति २०६७।११।१० गतेभित्र फिराद दायर गरिसक्नुपर्ने देखिन आउँछ । लेनदेन व्यवहारको १० नं. तथा दान बकसको ५ नं. मा उल्लिखित हदम्यादभित्रमा फिराद दायर गरिसक्नुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६८।१।२२ गते मालपोत कार्यालय सप्तरीमा आई बकसपत्र लिखतको नक्कल लिई थाहा पाएको भनी मिति २०६८।१।२४ मा मात्र अर्थात् ऐनमा तोकिएको हदम्यादको दश महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत गरी पुनरावेदक वादीले जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्यादलाई आधार लिई उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फबाट आधा ०-१-० जग्गाको लिखत तथा दर्तासमेत बदर

गरिपाउँ भनी फिराद दायर गरेको देखियो । साबिक मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १७ नं. मा “तालुकदारले खापी खाएकाबाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र र अरू कुरामा भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने व्यवस्था छ भने जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा “रोक्का भएको जग्गा लिए दिएको र जग्गा दपोट वा तिरो दपोट गरेको कुरामा बाहेक अरू जग्गाको कुरामा थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र कुत बालीको कुरामा तीन वर्षभित्र र जग्गाको झगडा परेको बालीको हकमा जग्गाको हक छुट्टिई अन्तिम किनारा भएको मितिले एक वर्षभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा “यस्तो व्यवहार गरेको सदर हुँदैन भनेको, नालिस सुनिने छैन भनेको, नावालकको धन बिगार्नलाई बेइमानी गरेको, ब्याजको ब्याज खाएको, ब्याजमा दशौँददेखि बढ्ता लेखाएको वा लखबन्धक लिँदा बढ्ता लिएको बढ्ता करार लेखाएको यति कुरामा हदम्याद लाग्दैन । यस महलमा अन्यत्र हदम्याद लेखिएको वा हदम्याद लाग्दैन भनेको कुरामा बाहेक अरूमा भए गरेको मितिले दुई वर्ष भित्रमा नालिस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिँदा यी पुनरावेदक वादीले फिराद दायर गर्दा आधार लिएको जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्था नदेखिने ।

सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट वादी दाबीबमोजिम र. नं. १०१७९ मिति २०६५।११।११ मा भएको बकसपत्र लिखतको २ भागको १ भाग हकजति लिखत बदर हुने ठहर्‍याई गरेको फैसला उल्टी गरी हदम्यादको अभावमा दायर भएको फिराद दाबी साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १८० नं.बमोजिम खारेज हुने गरी साबिक पुनरावेदन

अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।३।२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- भूमिप्रसाद शर्मा

कम्प्युटर:- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल असोज ६ गते रोज ५ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७३-CI-१११२, अंश दर्ता, हिरा बहादुर पोखरेल वि. कल्पना आचार्य पोखरेल
- ०७३-CI-१११३, अंश दर्ता, हिरा बहादुर पोखरेल वि. कल्पना आचार्य पोखरेल
- ०७३-CI-१११५, लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम, हिरा बहादुर पोखरेल वि. कल्पना आचार्य पोखरेल
- ०७३-CI-१११४, हालैको बकसपत्र लिखत बदर दर्तासमेत, हिरा बहादुर पोखरेल वि. कल्पना आचार्य पोखरेल
- ०७३-CI-०४०१, हालैको बकसपत्र लिखत बदर दर्तासमेत, कल्पना आचार्य पोखरेल वि. हिरा बहादुर पोखरेल

८२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-CI-०५६२, अंश दपोट, पूर्णबहादुर महर्जन वि. श्याम महर्जन

वादी प्रतिवादीहरूकै समान अंशियार रहेका दाजु नरबहादुरका हकदार बुहारी नानीमाया महर्जनले मिति २०६३।१०।१९ मा गरेको कागजमा विवादित जग्गाहरू अंशबन्डाको कागजमा उल्लेख नभएकोले उक्त जग्गा पूर्णबहादुर महर्जनकै अंश भागमा परेको वा पुर्नुपर्ने हो भनी बेहोरा लेखाएको कागजबाट उक्त जग्गामा अन्य अंशियारको समेत हक लाग्ने भए आफूले समेत प्राप्त गर्न सक्ने जग्गालाई बिनाकारण त्यसरी प्रतिवादीको अंश भागमा परेको भनी यथार्थ खुलाई समान अंशका हकदार रहेका व्यक्तिले कागज

गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । त्यसरी कागज गर्ने व्यक्तिले अदालतमा आई कागज गर्दासमेत अन्यथा भनी कागजलाई इन्कार गर्न सकेको समेत देखिँदैन । यी प्रतिवादीले विवादित जग्गा मिति २०३०।११।६ मा आफ्नो नाममा दर्ता खेस्ता बनाएको भन्ने देखिएको सम्बन्धमा विवाद छैन । यदि उक्त जग्गामा प्रतिवादीको हक नभएको भए मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको महलको १७ नं. बमोजिमको हदम्यादभित्र नालिस गरी सक्नुपर्ने हुन्थ्यो तर वादीले त्यस किसिमको दाबी लिई आएको अवस्था पनि देखिँदैन । अंशबन्डा गर्दा अंशमा चित्त नबुझेको भए अंशबन्डाको महलको ३२ नं. बमोजिमको हदम्यादभित्र फिराद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर वादीले सोबमोजिमको हदम्यादभित्र फिराद गरेकोसमेत नपाइने ।

विवादित जग्गाहरूको सालसालैको तिरो तिरी प्रतिवादीको भोगचलनमा रहेको र प्रतिवादी पूर्णबहादुर महर्जनले र.नं. ३६३३ बाट मिति २०४९।१०।१२ मा कि.नं. ५० कित्ता काट गरी कि.नं. १२२ को जग्गा गणेश बहादुर महर्जनलाई छोडपत्र गरिदिएको र कि.नं. १२३ निजकै नाममा बाँकी कायम रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही मितिमा र.नं. ३६३४ बाट कि.नं. ५२ कित्ता काट गरी कायम कि.नं. १२४ को जग्गा पुन सिं महर्जनलाई छोडपत्र गरिदिएको र कि.नं. १२५ निजकै नाममा कायम रहेको देखिन्छ । सोही विवादित जग्गाहरू यी प्रतिवादीले मिति २०६३।१०।२२ मा आफ्ना छोराहरूलाई संयुक्त नाममा हालैको बकसपत्र गरिदिएको माथि उल्लेख भइसकेको छ । सोही आधारमा छोराहरूले आफ्ना नाममा हाल साबिक निर्णयबाट नयाँ कि.नं. १२६ कायम गराएको अवस्था देखिन्छ । यसरी विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीले छोडपत्र गर्दा र छोराहरूलाई हालैदेखिको बकसपत्र गरी हक छाडिदिँदासमेत प्रतिवादीउपर कुनै किसिमको नालिस उजुर गरी वादीले दाबी लिई आएको अवस्था देखिँदैन । विवादित जग्गाहरूमा भएको मोही

कानूनबमोजिम लगत कट्टा गर्दा मोहीहरूलाई रकम तथा जग्गा नै दिई प्रतिवादीले आफ्नो नाममा एकलौटी हकभोग कायम गराएको पनि देखिन्छ । विवादित जग्गामा मोही लगत कट्टा गर्दा आफ्नोसमेत अंश भाग भएकोले आफूसमेतले खर्च बेहोरेको र आफ्नोसमेतको पहलमा उक्त कार्य भएको भनी वादीले भन्न सकेको समेत नपाइने ।

वादीले फिराद गर्दा कतिपय सम्पत्ति दबाइ छिपाइ राखेको छ, विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीले छोराहरूको नाममा नामसारी गरी दिई हाल साबिक निर्णय गराउने र दर्ता स्वेस्ता कायम गराउने कार्य भएको छ भनी गाउँ टोलमा गाउँगुँ सुनी फिराद दिन आएको भनी बेहोरा खुलाएको देखिन्छ । नजिकै रहेका आफ्नो अंशियार दाजुले के कुन जग्गा कसरी कहिलेदेखि आफ्नो नाममा ल्याई हकभोग गर्दैआएको भन्ने तथ्य निजलाई थाहा थिएन भनी अनुमान गर्न सकिँदैन । कसैले गाउँ टोलमा कसैका विरुद्ध उक्साएको आधारमा वा पछि सोचमा परिवर्तन भएको आधारमा मात्र कानूनबमोजिम अंशबन्डा भई लामो समयदेखि भोग चलन गर्दैआएको जग्गालाई अंशबन्डामा नदेखाई दबाइ छिपाएको भनी अंश दपोट भएको भनी गरेको दाबीलाई न्यायसङ्गत मान्न सकिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा घरसारको अंशबन्डा गर्दा अन्य सम्पूर्ण जग्गा जमिनको कित्ता नं.हरू उल्लेख गरी बाँडफाँट भएको तर विवादित कि.नं.हरू मात्र उल्लेख नगरेको अवस्थासमेत देखिँदैन । सो हुँदा विवादित जग्गाहरू लुकाइ दपोट गरेको भन्ने तथ्य पुष्टि भएको नदेखिने ।

अंश दपोट गरेको तथ्य पुष्टि हुने ठोस प्रमाणको अभावमा केवल आफ्नो अंश हक लाग्ने जग्गा हो भनी अंश दपोट भएको भनी दाबी गर्दैमा वादी दाबी पुग्न सक्ने देखिँदैन । तसर्थ विवादित जग्गा प्रतिवादीले दाबीबमोजिम ३ भागको १ भाग अंश छुट्याई चलन पाउने ठहर गरको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको

मिति २०७२।३।१ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१०।६ को फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी हुने ।

इजलास अधिकृत:- गेहेन्द्र राज रेग्मी

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल भदौ ४ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-सी-०५६३, हालसाबिक निर्णय बदर, गौरी महर्जनसमेत वि. श्याम महर्जन भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

८३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-सी-०६९०, जग्गा खिचोला चलन, शेख ईनुस वि. शेख जोबैरसमेत

दे.नं. १३४० को अंश मुद्दाबाट कि.नं. ७६२ को ०-०-२ जग्गामध्ये पूर्वतर्फबाट ०-०-०-८ (आठ कनुवा) जग्गा अंशबापत प्राप्त गरेको र दे.नं. १६५७ को लेनदेन मुद्दामा भएको डाँक लिलाम केही बदर भई सोही कित्ताबाट ०-०-०-५.३३ (पाँच दसमलव तेत्तिस कनुवा) गरी पूर्वतर्फबाट जम्मा ज.वि. ०-०-०-१३.३३ (तेह्र दसमलव तेत्तिस कनुवा) जग्गा र सो जग्गामा रहेको खपटाको घरमा पुनरावेदक वादीको हक पुगेको देखिएकोले सो कित्ताको ज.वि. ०-०-१ जग्गामा हक रहेको भन्ने वादी दाबी प्रमाणित हुन आएन ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी शेख इद्रिसले विवादित कि.नं. ७६२ को ०-०-२मध्ये पूर्वतर्फबाट ०-०-१ मा दे.नं. १७२२ को अंशदर्ता मुद्दाबाट हक कायम भएको भनी प्रतिउत्तरमा र यस अदालतमा पेस गरेको लिखित प्रतिवादमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यी प्रत्यर्थी शेख इद्रिसले आफ्नो पिता शेख यार महमद विरुद्ध दायर गरेको दे.नं. १७२२ को अंशदर्ता मुद्दाबाट विवादित कित्ता जग्गामा प्रतिवादी शेख इद्रिसको के कति अंश हक कायम भएको रहेछ भनी हेर्दा यी

पुनरावेदक शेख इनुसले दायर गरेको दे.नं. १३४० को अंश मुद्दाबाट हक कायम भएको कि.नं. ७६२ को सम्पूर्ण जग्गासमेत प्रतिवादी शेख इद्रिसले दे.नं. १७२२ को अंशदर्ता मुद्दामा तायदाती फाँटवारी पेस गरी सो फाँटवारीबमोजिम २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भई बन्डा मुचुल्कासमेत गरी लिएकोले यी पुनरावेदकले आफ्नो हक मेटिएको हुँदा सो दे.नं. १७२२ को तायदाती फाँटवारी, फैसला र बन्डा मुचुल्कासमेत बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदक शेख इनुसले रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा सो अदालतबाट वादीको अंश हकजति तायदाती फाँटवारी, फैसला र बन्डा मुचुल्कासमेत बदर हुने ठहर्‍याएको सुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम भएको मिसिल संलग्न सो फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिएकोले यी पुनरावेदकको हक अर्थात् कि.नं. ७६२ मा दे.नं. १३४० बाट प्राप्त अंश हक ०-०-०-८ (आठ कुनुवा) जग्गा र खपटाको घरमा कायम भएको अंशहक सुरक्षित नै रहे भएको पाइने।

कि.नं. ७६२ को ०-०-२ मध्ये पूर्वतर्फबाट ०-०-०-१३.३३ जग्गा र सोमा रहेको खपटाको घरमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी हक पुगेको देखिएकोले वादी दाबीबमोजिम सो कित्ता जग्गामा वादीको ०-०-१ जग्गामा हक पुग्न सक्ने नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्ने देखिएन। कि.नं. ७६२ को ०-०-२ जग्गामध्ये पूर्वतर्फबाट यी पुनरावेदक वादी शेख इनुसको अंश भागमा ज.वि. ०-०-०-१३.३३ जग्गा र सोमा रहेको खपटाको घरमा हक पुग्ने देखिएकोले सुरु रौतहट जिल्ला अदालतले हकदैयाको अभावमा फिराद खारेज हुने ठहर्‍याएको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७३।४।२६ को फैसला केही उल्टी भई कि.नं. ७६२ को ०-०-२

जग्गामध्ये पूर्वतर्फबाट ०-०-०-१३.३३ जग्गा र सोमा रहेको खपटाको घरमा पुनरावेदक वादी शेख इनुसको हक पुग्ने।

इजलास अधिकृत:- अन्वयन भट्टराई

कम्प्युटर:- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १२ गते रोज १ शुभम्।

८४

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७२-८।-०३३६, लिखत बदर, निर्मला मल्लसमेत वि. पदमबहादुर बम

विवादित कि.नं. ६८ को ज. वि. ०-४-१४ र सोमा बनेको कच्ची घर प्रतिवादी महेन्द्र मल्लले प्रतिवादीमध्येका पदमबहादुर बमलाई मिति २०६७।१।२९ मा र.नं. ८१०९ मा राजीनामाको लिखत पारित गरी लिए दिएकोमा वादीहरूले आफ्नो हकजति लिखत बदर गरिपाउँ भनी फिराद दाबी लिएको देखिन्छ। प्रतिवादी महेन्द्र मल्लले बिक्री गरेको उल्लिखित जग्गा निजले पुनर्वास योजनाबाट मिति २०३५।२।१७ गते र मिति २०३६।२।२० गते प्राप्त गरेको मालपोत कार्यालय धनगढी, कैलालीको च.नं. ७३६३ मिति २०७४।१।२२ को पत्रबाट देखिन्छ। सो जग्गा निज महेन्द्र मल्लले सबै दाजुभाइलाई सगोल रूपमा रहने गरी प्राप्त गरेको हो वा निजी रूपमा प्राप्त गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा पुनरावेदकमध्येका नगेन्द्रबहादुर मल्लले समेत कि.नं. ४४६ को १-९-१६ जग्गा सकुम्वासीको हैसियतले प्राप्त गरेको र सो जग्गामध्येबाट र. नं. ४३९५ बाट रमा मल्ललाई हालैको बकसपत्र, र. नं. ४३९६ बाट सरस्वती खड्कालाई राजीनामा पारित गरिदिएको मालपोत कार्यालय धनगढी, कैलालीको च. नं. १०८०८ मिति २०७०।३।४ को पत्रसाथ प्राप्त पारित लिखतको प्रतिलिपिहरूबाट देखिन्छ। यसरी पुनरावेदकमध्येका

नरेन्द्रबहादुर मल्लले सुकुम्बासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गामध्येबाट केही जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री व्यवहार गरेको मिसिलबाट देखिन आएको अवस्थामा निज पुनरावेदक वादीमध्येका नरेन्द्रबहादुर मल्ल र प्रत्यर्थी प्रतिवादीमध्येका महेन्द्र मल्लले अलग अलग मितिमा सुकुम्बासीको हैसियतमा छुट्टा-छुट्टै जग्गा प्राप्त गरी तिरो भरो, भोग चलन गर्दै आएको जग्गा नै किनबेच भएको देखिने।

प्रतिवादी महेन्द्र मल्लले पुनर्वास कम्पनीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति नै बेचबिखन गरेको देखिन्छ। प्रतिवादी महेन्द्र मल्लले बिक्री गरेको सम्पत्ति सगोलको भएको र सो सम्पत्ति बन्डा लाग्ने भन्ने प्रमाण वादी अर्थात् पुनरावेदकहरूबाट पेस हुन सकेको पाइँदैन। पैतृक वा सगोलको सम्पत्तिबाट भएको आर्जनको सम्पत्ति अंशियारहरूका बिचमा अंशहक लाग्ने र त्यस्तो अंशहक लाग्ने सम्पत्ति अंशियारको लिखित मन्जुरीबिना बेचबिखन भएको अवस्थामा पारित लिखतले अंशियारको अंशभाग हिस्सासम्म मान्यता पाउन सक्दैन। तर, निजी तरहले प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने व्यवस्था साबिक मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १८ नं. र हालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २५६ को उपदफा (२) ले समेत गरेको छ। यही व्यवस्थाबमोजिम सुकुम्बासीको हैसियतले प्रतिवादी महेन्द्र मल्लले प्राप्त गरेको जग्गा नै प्रतिवादीमध्येका पदमबहादुर बमलाई राजीनामा पारित गरिदिएको देखिएकोले पारित राजीनामाबाट अन्य अंशियारको अंश हकमाथि आघात परेको देखिन आएन।

प्रतिवादी महेन्द्र मल्लले सुकुम्बासीको हैसियतले प्राप्त गरेको कि.नं. ६८ को ज.वि. ०-४-१४ जग्गा र सोमा रहेको कच्ची घर प्रतिवादीमध्येका पदमबहादुर बमलाई मिति २०६७।१।२९ गते र. नं.

८१०९ बाट राजीनामा पारित गरिदिएको लिखतको चार भागको तीन भाग लिखत बदर हुने ठहर्‍याएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७०।११।१३ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०७२।१।२८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- लोकनाथ पराजुली

इति संवत् २०८० साल वैशाख २५ गते रोज २ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७२-CR-०२४७, जालसाज, सरिता मल्ल वि. पदमबहादुर बम भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

८५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-CI-०५००, ०७४-CI-०८४७, निजी गुठी जग्गा दर्तासमेत, विष्णुदेवी राजभण्डारी वि. राजेन्द्रमान श्रेष्ठसमेत, अन्नतराम भट्टराईसमेत

मितिपश्चात् मिति २०६५।०१।०८ मा चन्द्रकान्त भट्टराईको छोराहरू शम्भुप्रसाद भट्टराईको पत्नी शुभद्रा भट्टराई तथा बनमाली भट्टराईकी पत्नी शिवदुती भट्टराईले सोही जग्गाउपर हकदाबी लिँदा ससुरा चन्द्रकान्तको मौजा गोकर्ण रै.नं. ३१४९, ९८, १०१ लगत भिड्ने जग्गा रहेको भनी सोही जग्गाहरू चन्द्रकान्त भट्टराई आफैं उपस्थित भई छोडपत्र गरेको नभई निजको शेषपछि तेह हकदारमध्ये शम्भुप्रसादले मात्र छोडपत्र गरेको मान्य नहुने र मुलुकी ऐन, अपुतालीको २ नं. बमोजिम नजिकको नातेदारको हैसियतले आफूहरूको नाममा नामसारी हुनुपर्ने भनी दाबी लिएको देखिन्छ। त्यसको तत्काल पछि मिति २०६५।०१।१२ मा जगत कुमारी राजभण्डारीले आफूले त्यसपछि जे जस्तो दाबी लिई निवेदन दिएको

भए पनि आफ्नो पुर्ख्यौली कागजात हेर्दा मेरो हक नरहेको भनी शिवदुती र शुभद्रा भट्टराईको नाममा दर्ता गर्न मन्जुर छ भनी त्यस अधिका दाबी इत्यादि विपरीत निजी गुठीको बेहोरा केही नखुलाई फरक बेहोराको आफ्नो मन्जुरीनामा पेस गरेको देखिन्छ । तथापि निजको निवेदनलाई समर्थन हुने प्रकृतिको कुनै पनि पुर्ख्यौली वा पारिवारिक कागज मिसिल संलग्न रहेको पाइँदैन भने निजी गुठीको जग्गा भनी दाबी गर्ने निजै जगत कुमारी वा अन्य नातेदारले सो बेहोरालाई समर्थन गरेको पनि नपाइने ।

विवादित जग्गाहरूमा पुनरावेदक वादी पक्षले आफ्नो पुर्खाले राखेको निजी गुठी भनी दाबी जिकिर लिएकोले निजी गुठी के कसरी कुन प्रयोजनको लागि राखिन्छ ? सो जग्गाहरू निजी गुठी हो वा अन्यको हक लाग्ने फरक प्रकृतिको जग्गा हो भन्नेतर्फ नै विचार गर्नुपर्ने देखियो । नापीमा फिल्डबुकमा मोहीहरूले सो जग्गाहरू कसैको बिर्ता हो भनी खुलाएको देखिँदैन । निज मोही भनिएका व्यक्तिहरूले लेखाएको जग्गाधनी शम्भुप्रसाद भट्टराईले पनि आफ्नो जग्गा नभई आफ्ना पिताका पालादेखि मन्दिरको पुजारीसम्म भई मोहीहरूबाट बाली उठाई पूजाआजा चलाई आएको, जग्गा राजभण्डारीहरूको निजी गुठीको जग्गा भनी पुनरावेदक वादीको दाबी जिकिर समर्थन गरेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, पुनरावेदक प्रतिवादी चन्द्रकान्तकी बुहारी बनमालीको श्रीमती शिवदुती भट्टराई तथा ऐ. की बुहारी शम्भु प्रसादको श्रीमती सुभद्रा भट्टराईले उक्त जग्गा आफ्ना ससुरा चन्द्रकान्त भट्टराईको नामको मौजा गोकर्ण रैनं. ३१४९, ९८ र १०१ को लगत भिडी दर्ता हुने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । सो लगतवाला भनिएका चन्द्रकान्त भट्टराईका २ छोराहरू बनमाली भट्टराई र शम्भुप्रसाद भट्टराई भएकोमा चन्द्रकान्त भट्टराईको शेषपछि नापीमा समेत जग्गाधनी

भनी मोहीहरूले लेखाएका शम्भुप्रसाद भट्टराईको उक्त जग्गा आफ्नो भन्ने प्रमाण पुर्‍याउन नसकी शिवालय गुठीका पुजारीका हैसियतले आयस्ता बुझिआएको भनी आफ्नो दाबी छाडेको अवस्था छ भने चन्द्रकान्त भट्टराईका जेठा छोरा बनमाली भट्टराईले आफ्नो जीवनकालमा आफ्ना पिताको नामको लगतबाट भिड्ने जग्गा भनी दाबी गरेको अवस्था छैन । निज बनमाली भट्टराईको मिति २०६४।०५।११ मा परलोक भइसकेपछि मात्र निजकी श्रीमती शिवदुती भट्टराई र आफ्ना हक दाबी छाड्ने शम्भुप्रसाद भट्टराईकी श्रीमती शुभद्रा भट्टराईले मिति २०६५।०१।०८ गते मात्र आफ्ना ससुराका नामको लगत भिडाई दर्ताको लागि निवेदन दिएको देखिन्छ । निजहरूले उल्लेख गरेका गोकर्ण मौजाको रैनं. ९८ र १०१ बाट जोरपाटीको कि.नं. ३६ र २८ भइसकेको देखिएबाट उक्त लगतबाट विवादित गोठाटारको जग्गा भिड्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन । निजहरूले उल्लेख गरेको अर्को लगत रैनं. ३१४९ पनि जमुना लक्ष्मी श्रेष्ठका नाममा हस्तान्तरण भई भट्टराई नामको लगत मिति २०२७।१२।१३ मा नै खारेज भइसकेको भन्ने लगत उतारबाट देखिन्छ । निजहरूको उक्त लगतबाट समेत विवादित जग्गा भिड्न सक्ने देखिँदैन । यसरी जुन विषयमा पुनरावेदकका ससुरा एवम् पतिहरूले नै आफ्नो हक स्थापित गर्न सकेको छैन, त्यस्तो जग्गामा यी पुनरावेदकहरूको हक दाबीको जिकिर पुग्न नसक्ने ।

विवादित जग्गामा हकदाबी गर्ने अर्को पक्ष बेदनाथका छोरा बर्दिया जिल्ला बगनाह गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ बस्ने शम्भुप्रसाद उपाध्यायको दाबी जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, निजले बेदनाथ उपाध्यायको नामको साबिक मौजे निलबाराहीको २०२३ सालको असुलीतर्फको बानेश्वरको १५१।२ लगत र आमा तिलकुमारी उपाध्यायको नामको मौजे

बोडे लगत नं. ३१९ बाट भिड्ने भनी दाबी लिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयमा चलेको कारबाही फाइल हेर्दा निजको तर्फबाट वारेस चिरञ्जिवी भट्टराईले मिति २०६२।१२।०९ मा पछि प्रमाण पेस गर्ने भन्ने निवेदन दिएकोमा मिति २०६३।०५।०१ मा साबिक मौजे निलबाराहीको २०२३ सालको असुलीतर्फको बेदनाथ उपाध्यायको बानेश्वरको नामको १५१।२ को लगत पेस गरेकोमा सो लगतमा विवाद परी कारबाही भई मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०६४।०४।३२ को आदेशले लगत उतार गर्ने फाँटवालालाई एक पटक चेतावनी दिई लगत नै खारेज गरेको भन्ने उक्त कार्यालयको च.नं. ७२२ मिति २०६४।०५।०७ को पत्रबाट देखिँदा सो लगत नै बदनियत राखी तयार गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा सो लगत कायम रहन वा त्यसको वैधानिकता पुष्टि हुने अवस्था देखिएन । त्यसपछि पुनः निजले आफ्नी आमा तिलकुमारी उपाध्यायको नामको मौजे बोडे लगत नं. ३१९ को लगत भिडाउने निवेदन दिएकोमा सो लगत पनि मालपोत कार्यालयमा कायम नरही मौजे बोडेअन्तर्गत ५७ नं.सम्मको मात्र लगत रहेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएबाट बिनालगतको निज शम्भुप्रसाद उपाध्यायको दाबी जिकिर सङ्गठित एवम् नियोजित रूपमा कपटपूर्ण तरिकाले साबिकदेखि दर्ता हुन बाँकी रहेका जग्गा अनधिकृत रूपमै दर्ता गरी हक प्राप्त गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । निज बर्दिया वतन भएका शम्भु प्रसाद उपाध्यायको दाबी पनि पुग्न नसक्ने ।

विवादित जग्गाहरू बिर्ता जग्गा भएको भए फिल्डबुकमा त्यसको उल्लेख वा कुनै सङ्केत हुनुपर्नेमा सोसमेत देखिएन । जग्गाहरू निजी गुठी भनी दाबी गर्ने रत्न कुमारी राजभण्डारीलाई कुत बुझाएको भन्ने तथ्यसमेत मिसिलबाट खुल्न आएकोलाई अन्यसम्बन्धित प्रतिवादीहरूले अन्यथा भनेको पनि

देखिएको छैन । यसबाट मोहीहरू मणी प्रसाद दाहाल र राम प्रसाद दाहालले दाबी गरेअनुरूप विवादित जग्गा बिर्ता जग्गा नदेखिएको, ती स्थानमा पूजास्थलसमेत रही हाल पनि शिवालय मूर्ति रही दैनिक पूजा हुने गरेको, एवम् बानेश्वर बस्ने शम्भुप्रसादका पिता चन्द्रकान्तलाई शिवालयमा नित्य पूजा आरती गर्ने भनी नियुक्त गरिएकोमा निज पिताको परलोकपछि मैले पुजारीको हैसियतले जोताहा मोहीसँग सालसालमा कुत उठाई पूजाआजा गराइरहेकोले नापीको समय जोताहा मोहीहरूले जग्गाधनीको नाममा शम्भुप्रसाद उपाध्याय लेखिदिए पनि उक्त जग्गाहरू रत्नकुमारी राजभण्डारीसमेत गुठियारहरूको नाममा दर्ता हुने जग्गा भनी श्री ६ नं. नापी गोश्वारा बसुन्धरा काठमाडौँमा मिति २०६३।०२।२१ मा कागज गरिदिएबाट समेत विवादित जग्गाको हैसियत निजी गुठीको रहेको प्रमाणित हुने ।

निजी गुठीको जग्गाहरूमा मूल गुठियारहरू आफूहरूले खास प्रयोजनको लागि त्यसउपर हक छाडेकोबारे स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहेको देखिएको अवस्थामा पछि त्यस्ता जग्गाको कुतबाली वा तोकिएका आयस्ताहरू नउठाई वा उठाउने प्रयत्न पनि नगरी निजी गुठीको रीतिरिवाज परम्पराअनुरूप सञ्चालन नगरेको वा नभएको देखिएमा गुठीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम गुठी संस्थानले नै व्यवस्थापन गर्ने कानूनी व्यवस्था राख्नुको पछाडि विधायिका निजी गुठीप्रति संवेदनशील भएको देखिएको छ । व्यवहारमा गुठियारहरूको पुस्तान्तरण हुँदा कालान्तरमा कतिपय गुठियारका सन्तान दरसन्तान सम्पत्तिप्रतिको लोभलालचमा परी विभिन्न प्रकारले निजी गुठीका जग्गाहरूलाई निजी सम्पत्तिको रूपमा दर्ता गरी गराई वा भोगचलन बेचबिखन वा व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउने वा त्यसको प्रपञ्च मिलाउने प्रयत्नमा लागेको देखिनु वा निजी गुठीका जग्गाहरूलाई कुनै अधिकार देखाई

वा कानूनको बदनियतपूर्ण प्रयोग वा दुरुपयोग गरी स्वतन्त्र भोगाधिकार गर्न रैकर बनाउने प्रयत्नहरूलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ, निजी गुठिहरूसमेतको संरक्षणमा संवेदनशील रहेको यस अदालतले निजी गुठीका जग्गाहरू अन्य हैसियत वा प्रकृतिबाट दर्ता गर्ने कार्यलाई समर्थन गर्न सक्दैन तसर्थ गुठी राख्ने मूल गुठियारकै समर्पणभाव, आस्था, मनसाय र मूल उद्देश्यलाई निरन्तरता दिने गरी यस प्रकारका निजी गुठीहरू सञ्चालन हुनुपर्ने।

विवादित गोठारटार गाउँ विकास समिति वडा नं. ९(ख) कि.नं. २७, २८, २९, ३०, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३९, ८५ र ८६ का जग्गाहरू पुनरावेदक वादीका पुर्खाले शिवालयमा पूजाआजा सञ्चालनको लागि राखेको निजी गुठीको जग्गा देखिएको अवस्थामा वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याई भएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।१२।०९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक वादी विष्णुदेवी राजभण्डारीसमेतका गुठियारहरूले गुठी चलाई खान पाउने गरी हक कायम हुने।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० असार ५ गते रोज ३ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७२-CI-१००४, ०७२-CI-१००५, ०७२-CI-११५८, ०७२-CI-११५९, ०७३-CI-०९०२, ०७३-CI-०९०३, हक कायम, विष्णुदेवी राजभण्डारी वि. मणीप्रसाद दाहाल, विष्णुदेवी राजभण्डारी वि. रामप्रसाद दाहाल, नारायण भट्टराईसमेत वि. मणिप्रसाद दाहाल, नारायण भट्टराईसमेत वि. रामप्रसाद

दाहाल, शम्भुप्रसाद उपाध्याय वि. रामप्रसाद दाहाल, शम्भुप्रसाद उपाध्याय वि. मणीप्रसाद दाहाल

- ०७४-CI-०८५१, हक कायमसमेत, शिवदुती भट्टराईसमेत वि. विष्णुदेवी राजभण्डारी
- ०७४-CR-१२२०, जालसाजी, अनन्तराम भट्टराईसमेत वि. पुण्यवती दाहाल
- ०७४-CI-०८४८, दर्ता निर्णय बदरसमेत, नारायण भट्टराईसमेत वि. पुण्यवती दाहालसमेत
- ०७४-CI-०८५०, दर्ता निर्णय बदरसमेत, शिवदुती भट्टराईसमेत वि. पुण्यवती दाहालसमेत
- ०७४-CI-०८४९, ०७४-CI-०९४४, हक कायमसमेत, शिवदुती भट्टराईसमेत वि. शम्भुप्रसाद उपाध्याय, शम्भुप्रसाद उपाध्याय वि. शिवदुती भट्टराईसमेत

८६

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-CI-०१७६, जग्गा खिचोला गरी मोटर बाटो निर्माण गरेकोले बाटो रोकी जग्गा खिचोला मेटाइपाउँ, हरिचन्द्र नेउपानेसमेत वि. भैरव प्रसाद नेउपानेसमेत

वादीको श्रीमती, दुई छोरा र वादीसमेत गरी चार जना अंशियार रहेको देखिन्छ भने यी चार जना अंशियारबिच विधिवत् रूपमा अंशबन्डा भएको कुनै पनि कागजात मिसिल संलग्न रहेको देखिएन। यी वादीले निजका जेठा छोरा स्व. प्रकाश न्यौपानेलाई चितवन, भरतपुर वडा नं. ७/क स्थित कि.नं. ८३० र १९७२ सम्म लिखत गरिदिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ। वादीले अदालतसमक्ष

उपस्थित भई आफ्नो भनाइ राख्दासमेत हामीबिच अंशबन्डा भएको छैन । चितवनको जग्गासम्म निजलाई गरी खान दिएको हो, सम्पूर्ण घर व्यवहार म आफैँले नै हेर्दैआएको छु, बुहारीसमेत मेरो संरक्षणमा बस्दैआएकी छिन् भनी जिकिर लिएको अवस्था छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा “एकघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी एकासगोलका अंशियारहरूबिच अंशबन्डा भएको मिसिल संलग्न कागजपत्रबाट नदेखिएबाट उक्त विवादित जग्गा प्रकाश न्यौपानेलाई लिखत गरिदिएको भए पनि निजका नाममा रहेको कि.नं. ११५ र ११६ को जग्गा एकासगोलको सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन आयो । यस अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको निज वादीसँग विवादित कि.नं. ११५ र ११६ को जग्गाउपर नालेस गर्ने हकदैया छैन भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

वादी प्रतिवादीबाट फिराद प्रतिउत्तर पत्र दर्ता भएपश्चात् सुरु अदालतको आदेशबमोजिम मुलुकी ऐन, अ.व. १८४ क नं. प्रयोजनार्थ विवादसम्बन्धित तथ्यहरू एवम् सङ्कलन भएका प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मुद्दामा उठाइएको विवादको विषयमा ठहर गर्नुपर्नेमा सोतर्फ प्रवेश नै नगरी उल्लिखित विवादित जग्गामा वादीको हकदैया नपुग्ने भनी वादी दाबी खारेज ठहर्ने गरी सुरु लमजुङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट वादीको हकदैया भएको मानी सुरु जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी सम्बद्ध प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी फैसला गर्नु भनी सुरु अदालतमा पठाएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।१।७ को फैसलालाई

अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन नभएको कारण तथ्य र प्रमाणको समुचित विवेचना गर्न सुरु अदालतलाई पुनः फैसला गर्न पठाएको कारण प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन गरी विवाद समाधान गर्न गराउन लामो समयसम्म अदालतमा अल्झ्याइराख्नुको कुनै औचित्य र विवेकयुक्त कारण पनि नदेखिने ।

वादी र वादीका जेठा छोरा स्व. प्रकाश न्यौपाने एकासगोलको अंशियार रहेको देखिएबाट स्व. प्रकाश न्यौपानेको नाममा रहेको कि.नं. ११५ र ११६ को जग्गाउपर नालेस गर्ने वादीको हकदैया पुग्दैन भनी विवेचना गर्न मिल्ने देखिएन । सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी सम्बद्ध प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी ठहर गर्नु भनी सुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७२।१।७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० असोज ४ गते रोज ५ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७२-CR-०१३५, किर्ते जालसाजी, हरिचन्द्र नेउपानेसमेत वि. भैरव प्रसाद न्यौपाने
- ०७२-CR-०१३६, लुटपिट, हरिचन्द्र नेउपानेसमेत वि. भैरव प्रसाद न्यौपाने

८७

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-CR-०५०२, ०७२-CR-२०६५, भ्रष्टाचार, नेपाल सरकार वि. जयनारायण चौरसिया भन्ने जयनारायण प्रसाद वरैसमेत,

जयनारायण चौरसिया भन्ने जयनारायण प्रसाद वि.
नेपाल सरकार

सि.नं. ३५ मा अलिमियाका नाममा २०६९ कार्तिक देखि २०७० असारसम्म दोहोरो भत्ता वितरण गरेको भन्ने आरोपपत्र मागदाबी रहेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न भ.नं. १३/२९, १९/३६, १५/३३, १५/२९समेतका भरपाईहरूबाट अलिमियाका नाममा दोहोरो भरपाई बनाई कानूनबमोजिम निजले प्राप्त गर्नसक्नेभन्दा बढी रु. ४५००/- दिएको भरपाई खडा गरेको पाइयो । सि.नं. ३६ मा अलि हसनको नाममा २०६९ कार्तिकदेखि २०७० असारसम्म वृद्ध भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर नपुगी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत रु. ४,५००/- वितरण गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने आरोपपत्र मागदाबी रहेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न अलि हसनको नामको नागरीकताको प्रतिलिपिबाट निजको जन्म मिति २००५ सालमा भएको र २०६९ कार्तिक देखि २०७० असारसम्मको अवधिमा निजको वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने उमेर नपुगेको तर निजको नाममा भ.नं. १५/२४, १३/२४ समेतको नक्कली भरपाई खडा गरी रु. ४५००/- वितरण गरेको देखियो । सि.नं. ३७ मा लक्ष्मिनी साह तेलिनको नाममा २०६९ कार्तिक देखि २०७० असारसम्मको अवधिमा दोहोरो भत्ता वितरण गरेको भन्ने आरोपत्र मागदाबी रहेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न भ.नं. १९/३७, १५/३३समेतका भरपाईबाट लक्ष्मिनी साह तेलिनको नाममा नक्कली भरपाई खडा गरी निजले कानूनबमोजिम पाउनेभन्दाबाहेक रु. ४,५००/- भत्ता वितरण गरी रकम हिनामिना गरेको पाइयो । सि.नं. ३९मा कुन्तीदेवीको नाममा २०६७ फाल्गुणदेखि २०७० मङ्सिरसम्म एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिक गरी निजले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नेभन्दा बढी रु. १६,०००/- भत्ता वितरण गरेको मिसिल संलग्न भ.नं.

१९/३२, १९/३७ समेतका भरपाईहरूबाट देखियो । सि.नं. ४० मा सुधमिया धुनिया, अनुरोध साह तुरहा, सन्त साह कानु, इन्द्रजित महतो कोइरी, वृक्ष महतो कोइरी, शिवपतिदेवी कनुइन, हरैया महतो कोइरी, सुनर महतो, जगदिश कानु, धनमति देवीलगायतका दश जना व्यक्तिहरूले २०६९ फागुनदेखि असारसम्म मासिक ५०० का दरले एउटै व्यक्तिको २,५००/- गरी रु. २५०००/- को तीन प्रति नक्कली भरपाई खडा गरी रु. ७५,०००/- अनियमित गरेको भन्ने आरोपपत्र मागदाबी रहेको देखिन्छ । उक्त आरोपपत्र मागदाबीतर्फ विचार गर्दा मिसिल संलग्न भ.नं. १९/२५, १९/२४, १९/२२समेतका भरपाईबाट कानूनबमोजिम वितरण गर्न मिल्नेभन्दा बढी रु. ५०,०००/- भत्ता वितरण गरी रकम हिनामिना गरेको पाइने ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २(द) मा बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औल्याएको वा ठहर्‍याएको कारोबारलाई सम्झनुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकार विरुद्ध उपेन्द्रकुमार यादवसमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा (०७२-CR-०९८७) “बेरुजु व्यक्तिगत फाइदाको लागि गलत नियत राखी सरकारी सम्पत्ति मासे वा मास्न लगाएको अवस्था नभई सरकारी रकम खर्च गर्दा नियमित रूपमा राख्नुपर्ने स्वेस्ता अद्यावधिक गर्न नसकेको कारण त्यस्तो सरकारी रकमको नियमितता र औचित्यता पुष्टि हुन नसकी अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार भएको भनी लेखा परीक्षणबाट औल्याइएको अवस्था हो । बेरुजु रकमलाईसम्बन्धित निकायबाट संपरीक्षण गराई वा बेरुजु रकम भुक्तानी भएपछि जसका नाममा बेरुजु औल्याइएको हो त्यस्तो व्यक्तिले

सो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने हुन्छ" भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा यी प्रतिवादी जयनारायण प्रसाद बरैले सामाजिक सुरक्षाबापत प्राप्त गरेको रकम वितरणमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी वितरण गरेको वा उक्त खर्चको बारेमा लेखा नराखेको कारणबाट बेरुजु देखिएको अवस्था होइन । यी प्रतिवादी जयनारायण प्रसाद वरैले माथी प्रकरण नं. ३१ मा विवेचना गरे अनुसार निज तत्काल कार्यरत रहेको गा.वि.स.ले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम माथि हानि नोक्सानी पुऱ्याउने वदिनियतका साथ झुट्टा विवरण तयार गरी नक्कली भरपाई खडा गरी उमेरै नपुगेका व्यक्तिको नाममा वृद्ध भत्ता निकासी गर्ने, मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासी गर्ने, एकै व्यक्तिको नाममा दुई वटासम्म भरपाई खडा गरी दोहोरो भत्ता निकासी गर्ने जस्तो कार्य भएको छ । उक्त कार्य वेरुजुको नभई आपराधिक मनसायका साथ सरकारी रकम माथी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको अवस्था हो । यी माथि विवेचित आधार कारणबाट यी प्रतिवादी जयनारायण प्रसाद वरैले माथि प्रकरण नं. ३१ मा उल्लिखित व्यक्तिहरूको नाममा नक्कली विवरण तयार गरी नक्कली भरपाईसमेत खडा गरी आरोपपत्रको तालिका नं. २ मा उल्लिखित बिगो रु. ५,३३,५००।- मध्ये रु. ४,४६,०००।- सामाजिक सुरक्षाबापतको सरकारी रकम बदनियतका साथ हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिने ।

प्रतिवादी जयप्रकाश साहले अभियोग मागदाबी अनुसार कसुर गरेको हो वा होइन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । गम्हरीयाका गा.वि.स. का सहायक जयप्रकाश साहले २०६८ देखि २०७० मार्गसम्मको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण

गरेको देखिएको, निजले बदनियतपूर्वक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको नक्कली भरपाई खडा गर्ने काममा आरोपित सचिव जयनारायण प्रसाद बरैसँग मिली हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रही जम्मा रु. २,४९,०००।- हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजको हकमा ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम असुलउपर गर्न तथा दफा ३ को उपदफा ३(१) (क) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने आरोपपत्र मागदाबी रहेकोमा विशेष अदालतको मिति २०७२।९।१२ को फैसलाबाट निजले आरोपपत्र मागदाबीबाट सफाई पाएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको यी प्रतिवादी जयप्रकाश साहलाई आरोपपत्र मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी पुनरावेदन पर्न आएको देखियो । तत्काल गम्हरीयाका गा.वि.स. का कार्यालय सहायक रहेका प्रतिवादी जयप्रकाश साहले "मैले गाउँ विकास समिति सचिव जय नारायण बरैले दिएको आदेशानुसार २०६९ मा थोरै र २०७० मा अलिकति भरपाई लेखिदिने काम मात्र गरेको हुँ । भरपाई तयार भएपछि रकम बाँड्ने, सहीछाप गराई पैसा बाँड्ने, परिचयपत्रमा रकम चढाउने र प्रमाणित गर्ने काम गाउँ विकास समितिका सचिवले गरेका हुन् । मैले उक्त कार्यमा कुनै अनियमितता गरेको छैन" भनी आरोपित कसुरप्रति पूर्ण रूपमा इन्कार रही बकपत्र गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूमध्येका जयनारायण प्रसाद बरैले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा यी प्रतिवादी जयप्रकाश साहको समेत उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा संलग्न रहेको भनी कुनै तवरले पोलको देखिँदैन । गा.वि.स. सचिवको हैसियतले सामाजिक सुरक्षाबापत प्राप्त हुने रकम कार्यालयको बैंक खाताबाट झिक्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि तयार भएको

लगत रुजु गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनयोग्य व्यक्तिको पहिचान गरी परिचय पत्र जारी गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने र वितरण गर्दा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी भरपाई बनाउने तथा सोको लगत राख्ने कार्यसम्बन्धित गा.वि.स सचिवको जिम्मेवारी तथा दायित्वभित्रको विषय रहेको देखिन्छ । सहायक कर्मचारीको हैसियतले यी प्रतिवादी जयप्रकाश साहको गा.वि.स. सचिवले लगाए अह्याएको काम गर्ने दायित्व रहेको देखियो । आरोपपत्र मागदाबीमा उल्लेख भएबमोजिम यी प्रतिवादी जयप्रकाश साहको उक्त झुट्टा विवरण तयार गर्ने तथा नक्कली भरपाई खडा गर्ने कार्यमा के कस्तो संलग्नता रहेको र निजले के कसरी सरकारी रकम हिनामिना गरे भनी निजउपर लिइएको आरोपपत्र मागदाबी पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण मिसिल सामेल रहेको नपाइने ।

प्रतिवादीमध्येका जयप्रकाश साहको हकमा आरोपपत्र मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई र जयनारायणप्रसाद बरैको हकमा आ.व. २०६६/२०६७ देखि आ.व. २०७०/२०७१सम्म जिल्ला विकास समिति पर्साबाट गम्हरिया गा.वि.स.को नाममा निकास भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकममध्ये जम्मा रु. ४,४६,०००/- बदनियतसाथ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको ठहर्‍याई बिगोबापतको रु. ४,४६,०००/- निज प्रतिवादीबाट असुलउपर गरी सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम रु. ४,४६,०००/- जरिवाना र सोही ऐनको दफा ३(१)(घ) अनुसार ९ महिना कैद हुने ठहर्‍याई विशेष अदालतबाट मिति २०७२।१।१२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: सुमेधा खनाल

कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल असोज ४ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. ९

८८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-WO-००८०, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, कान्छी श्रेष्ठसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

Gudided Land Development लागु गर्नको लागि नगर विकास ऐन, २०४५ ले स्थानीय जनसहभागिता जुटाई अनि मात्र लागु गर्न सकिने कुरा सो ऐनको दफा १२.१.१ मा भएको योजना लागु हुने क्षेत्रका पचहत्तर प्रतिशत स्थानीय जग्गाधनी र मोहीहरूको सहभागिता जुटाई परियोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई इङ्गित गरेको छ । सो ऐनको उद्देश्य परिपुरण गर्नको लागि काठमाडौं उपत्यकालाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न काठमाडौं विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ जारी भएको र सो ऐनबमोजिम काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको गठन भएको हो । सो ऐनको दफा १०.१.१ ले पनि योजना लागु हुने क्षेत्रका जग्गाधनी र मोहीको पचास प्रतिशत सहभागिता गराउने भन्ने उल्लेख भएबाट G.L.D. लागु गर्दा सो योजनाले प्रभाव पार्ने स्थानीय नागरिकहरूको सहभागितामा योजना बनाउनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ । तर विपक्षीले रिट निवेदकको जग्गामा बाटो कायम गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको कुरा स्वीकार गरी सो बाटो कायम गर्दा मर्का पर्ने व्यक्तिले मुआब्जाको दाबी गर्न आउन मिति २०७०।१।२४ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भएको हुँदा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उक्त ऐनको

भावना र मर्म विपरीत रिट निवेदक जग्गावालाको मन्जुरीबेगर सार्वजनिक बाटो कायम गर्न खोजेको देखिँदा विपक्षीको सो कार्य नगर विकास ऐन, २०४५ तथा काठमाडौं विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ ले G.L.D. अन्तर्गतका परियोजना लागु गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र G.L.D. सम्बन्धी मान्यता अनुकूलसमेत देखिएन । साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाटो कायम गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको यी रिट निवेदकको घर जग्गामा साबिकमा सार्वजनिक बाटो रहेको नापी कार्यालय डिल्लीबजारको नक्सा प्रिन्टबाट देखिँदैन । सो स्थान भएर नयाँ बाटो कायम गर्न खोजिएको र सो बाटो अन्य ठुलो बाटोसँग पनि नजोडिई भारतीय राजदूतावासको कम्पाउन्डसम्म मात्र पुग्ने देखिँदा उक्त बाटो सार्वजनिक उपभोग वा हितका लागि खोल्न लागेको भन्ने पनि देखिँदैन । यस स्थितिमा निवेदकले रीतपूर्वक नक्सा पास गरी बसोबास गरेको कि.नं.२३८ र कि.नं. २३७ को घरजग्गा हुँदै बाटो निर्माण गर्दा रिट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हक तथा आवाससम्बन्धी हकमा आघात पुग्न जाने ।

विपक्षी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आफ्नो लिखित जवाफमा रिट निवेदकको घर जग्गामा बाटो कायम गर्दा निजहरूको सम्पत्तिमा हानी हुने भएमा मिति २०७०।११।२४ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको सूचना अनुसार मुआब्जा दिइने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि राज्यका निकायले कुनै काम कारबाही वा निर्णय प्रचलित कानूनले दिएको अख्तियारीअन्तर्गत रही विधिसम्मत ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्नेमा विवाद हुन सक्दैन । तर प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सार्वजनिक बाटो निर्माणको लागि रिट निवेदकहरूको घर र टहरा हटाउन जारी गरेको सूचना मिति २०४५।०७।२९

को मन्त्रिस्तरीय निर्णयको आधारमा जारी गरेको भनिएकोमा सो मितिमा नगर विकास ऐन, २०४५ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ जारी नै नभएको र नगर विकास ऐन, २०४५ लागु हुनुपूर्व विद्यमान नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ मा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै नरहेको हुँदा कानूनी अख्तियारीको अभावमा व्यक्तिको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकमा आघात पर्ने विषयमा निर्णय भएको अवस्थामा केवल मुआब्जा लिन आउने भनी सूचना प्रकाशन गरेको आधारमा सो सूचना कानूनसम्मत नदेखिँदा निवेदकले मुआब्जा पाउन सक्ने भन्ने जिकिरको औचित्य देखिएन ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंले मिति २०७३।०३।२५ मा रिट निवेदकहरूको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २९ स्थित कि.नं.२३८ र कि.नं. २३७ को घर जग्गामा दायौं बायाँ ३/३ मिटर काटी G.L.D. कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक बाटो कायम गर्ने गरी गरेको रेखाङ्कन, सोसम्बन्धी सूचनालगायतका काम कारबाही र निर्णय कानूनविपरीतको भई यी निवेदकहरूको हकमा सम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । साथै चिह्न लगाएबमोजिम र उक्त निर्णयबमोजिमका काम काज नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंको नाममा प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : नवराज जोशी

कम्प्युटर: अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८० साल भदौ ०७ गते रोज ५ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

■ ०७३-WO-०२७२, उत्प्रेषण, शुष्मा

गुरुङ वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

- ०७३-WO-०१०४, उत्प्रेषण, विजय मिजार वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- ०७३-WO-०१०२, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, प्रज्वल तुलाधार वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- ०७३-WO-०००७, उत्प्रेषण, विद्या प्रधान (मल्ल) वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

८९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-WO-००२२, प्रतिषेध, परमादेश, विश्वास पौडेल वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु, काठमाडौंसमेत

धारा ३१(५)मा नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसको लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३२(१) ले व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक स्थापित गरी सोही उपधारा (३) ले नेपालमा बस्ने नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषासमेतको संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको पाइन्छ । तदनुसार नै विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी भाषामा पढाइ र पाठ्यक्रम भए तापनि नेपाली भाषामा उत्तर लेख्न पाउने गरी छुट भएका विषयहरूमा प्रश्नपत्र अंग्रेजीमा सोधिने भए तापनि अंग्रेजी भाषा कमजोर भएका

विद्यार्थीले भाषाकै कारण विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण राम्रोसँग गर्न सकेनन् भने त्यस्ता विद्यार्थीको क्षमता परीक्षण वस्तुनिष्ठ तवरले हुन नसक्ने अवस्था नआवस् भन्ने उद्देश्यले नै विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाली भाषामा उत्तर लेख्न पाउने व्यवस्था गरिएको बोधगाम्य नै छ । प्रश्नपत्र अंग्रेजी भाषामा सोधिएकै कारणले नेपालको राष्ट्र भाषा वा नेपालको सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा वा प्रदेशस्तरमा बोलिने अन्य स्थानीय भाषालाई ठेस पुग्ने गरी काम कारबाही भएको वा कानूनको समान संरक्षणमा भेदभाव गरिएको वा नेपाली नागरिकले आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउनको लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्न रोक लगाएको वा मातृ भाषामा शिक्षा लिने दिने प्रयोजनको लागि खोलिएको शैक्षिक संस्थालाई सो काम गर्न रोक लगाएको वा नेपाली भाषाको प्रयोग र संरक्षणमा प्रतिकूल असर पुऱ्याएको भन्ने देखिन नआएको परिप्रेक्ष्यमा अंग्रेजी भाषामा प्रश्नपत्र बनाएको कारण नेपाली नागरिकको उल्लिखित मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेतले सोअन्तर्गतका रस्नातक तह र रस्नातकोत्तर तहको परीक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५०समेतको अधीनमा रही नेपाली विषयमा उत्तर लेख्न पाउने गरी अंग्रेजी भाषामा प्रश्न सोधिएको भन्ने आधारमा मात्र निवेदन मागबमोजिम रिट निवेदन जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे तापनि अंग्रेजी भाषामा राम्रो दखल नहुने विद्यार्थीका हकमा प्रश्नपत्र अंग्रेजी भाषामा भएमा सो प्रश्नपत्र राम्रोसँग बुझ्न नसकी उत्तर लेखाईमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा

उत्तर पुस्तिकामा नेपाली भाषामा उत्तर दिन पाउने विषयमा प्रश्नपत्र पनि नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा गराउन सकिने हो वा होइन सो सम्बन्धमा अध्ययन समिति बनाई प्रश्नपत्र अंग्रेजी भाषामा भएकै कारण उत्तर लेखाइ वा लेखाइको प्रभावकारिता आदिमा फरक परेको नपरेको र नेपालीमा समेत प्रश्न सोध्न आवश्यक भए नभएको सम्बन्धमा यस विषयका पक्ष/विपक्षहरूसमेतको संलग्नतामा एक अध्ययन गरी सो प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा उपयुक्त निर्णय लिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत: नवराज जोशी

इति संवत् २०८० साल भाद्र ७ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. १३

९०

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७७-CR-०१७०, कर्तव्य ज्यान, नारायणदत्त पाण्डेय वि. नेपाल सरकार

मृतकको घाँटीको गोलाकार डाम रहेको र सो डाम मूनि बुढी औँलाको दबाएजस्तो घाउचोट रहेको भन्ने देखिनु, मृत्युको कारण आत्महत्या नभई बाह्य फोर्सको कारण घाँटी थिचिएर भन्ने देखिनु, प्रतिवादी र मृतक वारदातको समयमा एकै ठाउँमा रहेको भन्ने तथ्य प्रतिवादीले स्वीकार गर्नु र घटना विवरण कागज गर्ने ट्रकका सहचालक पदमसिंह बुढाएरले चुन्नी ट्रकको पछाडि ढालामा अड्केको थियो भनी गरेको बकपत्रसमेतका कागज एवम् परिस्थितिजन्य प्रमाण र ती प्रमाणहरूको मालाकार कडीबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादी नारायणदत्त पाण्डेयले नै सन्चु रानाको कर्तव्य गरी ज्यान लिएको पुष्टि हुने ।

प्रतिवादीले आफू निर्दोष रहेको तथ्य आफ्नो साक्षीको बकपत्र, आफ्नो इन्कारी बयान, अन्य स्वतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहेकोले छ भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिए तापनि मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट निजको जिकिर खण्डन भएको अवस्था छ । आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाणित गर्ने भार दाबी लिने पक्षमा निहित रहेको हुन्छ । यी प्रतिवादीको साक्षी घटनाको प्रत्यक्षदर्शी रहेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा निजका साक्षीले उल्लेख गरेको कथन निश्चयात्मक प्रमाणको रूपमा लिन मिल्ने देखिन आएन । यसस्थितिमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीअनुसारको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुने ठहरेको फैसला मानसिब नै देखिन आयो । अतः अभियोगदाबीको कसुरबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर, सोही बेहोरालाई समर्थन गर्दै निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताले गर्नुभएको बहस बुँदा एवम् प्रत्यर्थी झिकाउने गरी यस अदालतबाट भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी नारायणदत्त पाण्डेयलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. र १३(३) नं.बमोजिमको कसुरमा सोही महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी सुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहरी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७६।०८।११ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- धन बहादुर गिरी

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८२ साल भदौ २३ गते रोज २ शुभम् ।

९१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७७-CR-०१०९, कर्तव्य ज्यान, भोला

भन्ने नरेश जम्दार मल्लिक वि. नेपाल सरकार

आवेशप्रेरित हत्याको सन्दर्भमा अभियुक्तमा मृतकप्रति ज्यान मार्ने मनसाय तथा इवीको विद्यमानता हुन नहुने, मृतकको कारणबाट तत्कालै रिस उठेको र सो रिस थाम्न नसक्ने अवस्थामा भएको हुनुपर्ने, मृतकउपर आमने सामनेको अवस्थामा सोही बखत अभियुक्तले साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मुक्का इत्यादिले हानेको तर जोखिमी हतियारले हानेको वा विष खुवाएको नभएमा मात्र उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने हुन्छ।

आवेशप्रेरित हत्यामा पीडितको कारणबाट पनि प्रतिवादीले आफूले आफैँलाई नियन्त्रण गर्न नसकी तत्काल उत्पन्न कुनै कारणबाट उत्तेजित भै आफ्नो कार्यबाट हुने परिणामको ख्यालै नगरी पीडितउपर आक्रमण गर्दा त्यो आक्रमणको कारणबाट पीडितको मृत्यु भएको अवस्था हो। यसमा प्रतिवादीलाई उत्तेजित पार्ने काम पीडित अर्थात् मृतकबाटै हुनुपर्दछ। यो उत्तेजना योजनाबद्ध वा पहिलेदेखि नै विद्यमान रहेको नभई तत्काल नै मृतकको व्यवहारका कारणले जन्मेको हुनुपर्ने र आत्मनियन्त्रण गुमाउने अवस्था थियो थिएन घटनाको परिस्थिति तथा मानवीय संवेदनशीलता जस्ता कुरामा भर पर्ने।

पुनरावेदक प्रतिवादी भोला भन्ने नरेश जम्दार मल्लिकले २०७४।७।२५ मा योजना बनाई योजना अनुसार मृतक काम गर्ने होटलको कोठामा पुगी आफ्नो पत्नीसँग मृतकको सम्बन्धको विषयमा विवाद गरी निजले साथमा बोकी लगेको जोखिमी हतियार सुँगुर मार्न प्रयोग हुने छुरीले राजेश मल्लिकको संवेदनशील अङ्ग बायाँ छातीमा प्रहार गरी भागेको ५ महिनापश्चात् पक्राउ परी अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान सो बेहोरालाई समर्थन हुने जाहेरवाला वस्तुस्थिति मुचुल्का, पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लिखित चोटको

गम्भीरतासमेतका घटनास्थलको समग्र परिस्थिति र परिवेशबाट प्रतिवादीको कार्य आवेशप्रेरित हत्याको रूपमा स्थापित नभै मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.अनुरूप मनसायप्रेरित हत्याकै कोटीमा पर्ने देखिन आयो। यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिमको कसुरमा सोही नम्बरबमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहरेको सुरु फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको फैसला परिवर्तन गरिरहनु परेन। अतः आवेशप्रेरित हत्याको कसुर कायम गरी न्यूनतम सजाय हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर, निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताले गर्नुभएको बहस बुँदा एवम् यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश जारी गर्दा लिइएका आधारहरूसँग सहमत सकिएन।

अभियोगदाबीबमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादी भोला भन्ने नरेश जम्दार मल्लिकलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीतको कसुर अपराधमा निजहरूलाई ऐ महलको १३(३) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहर्‍याएको झापा जिल्ला अदालतबाट भएको सदर हुने ठहर गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७६।१०।०८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. मा रहेको ज्यानमारालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई ऐ. महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने गरी सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको फैसला मिलेको देखिन आए तापनि मुलुकी अपराध

संहिता, २०७४ को दफा ४० को उपदफान (२) मा कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने गरी सजाय गरिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था पाइन्छ । त्यसैगरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा "... तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको भन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्य तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्म कैदको कानूनी व्यवस्था नभएको र दफा १७७(२) मा "ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने छ" भनी कानूनी व्यवस्था रहे, भएको तथा उक्त ऐनहरू मिति २०७५।५।१ गतेदेखि र संशोधित व्यवस्था मिति २०७६।१।२ देखि लागु भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि यी पुनरावेदक प्रतिवादी भोला भन्ने नरेश जम्दर मल्लिकलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत:- धन बहादुर गिरी

इति संवत् २०८२ साल भदौ २३ गते रोज २ शुभम् ।

९२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद दुङ्गाना, ०७७-CR-०५९५, ०७७-CR-०८६४, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. श्रीराम श्रेष्ठ, श्रीराम श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत निर्धारण गरेको रकम दाखिला गर्न नसकेको स्थितिमा प्रतिवादीले कैदसमेत भोग्नुपर्ने गरी क्षतिपूर्तिको

दायित्व केवल देवानी दायित्वमा सीमित नभई फौजदारी दायित्वमा परिणत हुने कानूनी व्यवस्था रहेको र प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति वहन गर्न नसकेमा पीडितको अन्तिम संरक्षकको रूपमा राज्यले नै सो दायित्व लिनुपर्नेसम्मको कानूनी सुनिश्चितता रहेको समेत सन्दर्भमा अंश हक र क्षतिपूर्तिलाई समान रूपमा अर्थ गरी क्षतिपूर्ति इन्कार गर्नु न्यायपूर्ण हुने देखिएन ।

प्रतिवादीको अंशको हकदार निजको छोराछोरी भएको हुनाले क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने अर्थ गरी न्याय इन्साफ गरिँदा संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले प्रत्याभूत कानूनी अधिकारविपरीत हुनाको साथै समग्र पीडितअनुकूल न्याय प्रणालीको उद्देश्य, मर्म र भावनाप्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ (२) बमोजिम कसुरदार ठहर गरिसकेपछि सोही संहिताको दफा १८६ बमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने कानूनी व्यवस्था अनिवार्य रहेको सन्दर्भ र प्रतिवादीले पीडित छोराछोरीलाई क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने कुनै कानूनसम्मत र युक्तियुक्त आधार देखिन नआएकोले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो ।

प्रतिवादी श्रीराम श्रेष्ठलाई अभियोगपत्र मागदाबीबमोजिमको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनेतर्फको अभियोगपत्र मागदाबीबमोजिम पीडितहरू प्रतिवादीको सम्पत्तिको हकदार रहेको कारण क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने आधार लिई सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७६।१२।०४ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने ठहर्छ । अब, पीडितलाई प्रतिवादीबाट के कति क्षतिपूर्ति भराउने

भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, मृतकको २ जना नाबालक छोराछोरी पीडितहरू रहेको, आफ्नो आमाको मृत्युपश्चात् भोग्नुपरेको पीडा र निजहरूको शिक्षा दीक्षा र दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकतासमेतलाई समन्यायिक तवरबाट दृष्टिगत गर्दा निज प्रतिवादीबाट यी पीडितहरूको अंश हकमा असर नपर्ने गरी निजहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८६बमोजिम जनही रु.१,००,०००।- (अक्षरेपि एक लाख रुपियाँ) का दरले प्रतिवादीले जम्मा रु.२,००,०००।- (अक्षरेपि दुई लाख रुपियाँ) क्षतिपूर्तिबापत भराउनुपर्ने।

इजलास अधिकृत : धन बहादुर गिरी

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८२ साल भदौ २३ गते रोज २ शुभम्।

९३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७३-RB-०१०५, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. निरज नेपालसमेत

यी जाहेरवाला स्वयंको बैंकिङ कसुरमा संलग्न रहेका बैंकका कर्मचारी तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग सम्बन्ध रही निज जाहेरवालासमेत प्रतिवादी निरज नेपालको अनियमित कार्यमा संलग्न व्यक्ति देखिएका र प्रत्यर्थी/प्रतिवादी निरज नेपाल, मनिषा पौडेल, विनष डंगोल, मनोज कुमार चौरसियासमेत यसै लगाउका अन्य मुद्दामा कसुरदार कायम भई फैसला भएको अवस्थामा यी जाहेरवाला तथा प्रतिवादी निरज नेपाल आपसमा सँगै कारोबार गर्ने सम्बन्ध रहेका चिनजानका व्यक्ति रहे भएकोमा विवाद देखिएन। यी जाहेरवालाले आफूले गरेका कसुरका घटनाको वास्तविकतालाई मोड्ने अभिप्रायले प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरी दिएको र प्रतिवादी निरज नेपालले सो जाहेरी बेहोरा स्वीकार गरी जाहेरवालाको जाहेरी बेहोरा समर्थन गर्दै अन्य

प्रतिवादीहरूलाई पोल गरेको देखिन्छ। जसअनुसार प्रतिवादी निरज नेपालले प्रतिवादी मनोज चौरसिया तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) जसोदा सैजु र सञ्चालक पुष्पज्योति ढुंगानाको निर्देशनबमोजिम जाहेरवालाको खाताको रकम झिकिएको हो भनी उल्लेख गरे तापनि निजलाई त्यस्तो निर्देशन आधिकारिक रूपमा आएको भन्ने देखिँदैन। प्रतिवादी निरज नेपाल एच.एण्ड बी. डेभलपमेन्ट बैंक कुलेश्वर शाखाका प्रबन्धक हुन् भने जसोदा सैजु र पुष्पज्योति ढुंगाना तत्कालीन अवस्थामा सोही बैंकको CEO र सञ्चालक रहेको देखिन्छ। यसरी एउटै बैंकमा विभिन्न पदमा कार्यरत रहेका एउटा पदाधिकारीले सोही बैंकको शाखा प्रमुखलाई कुनै निर्देशन दिएको हो भन्ने त्यस्तो निर्देशन, पत्र वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम (जस्तै: इमेल, फ्याक्स) बाट दिएको हुनुपर्दथ्यो। तर मिसिलमा त्यस्तो औपचारिक रूपमा निर्देशन दिएको भन्ने देखिँदैन। अतः आफ्नो बचतकर्ताको खाताबाट त्यत्रो तुलो रकम अनधिकृत रूपमा झिक्ने कार्य मौखिक निर्देशनका आधारमा प्रतिवादी निरज नेपालले गरे होलान् भन्ने विश्वास गरी निजको पोललाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन। अर्कोतर्फ औपचारिक तथा तहगत (Hierarchical) सम्बन्धमा रही एउटै बैंकमा कार्यरत प्रतिवादी निरज नेपालले अन्य प्रतिवादीहरूको ठाडो मौखिक निर्देशनमा कसुरजन्य कार्य गरे होलान् भन्ने अनुमान गर्नु सङ्गठित संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त (Doctrine of indoor management of corporate institution) समेतको विपरीत हुने देखियो। यसरी माथि विवेचित तथ्यगत आधार र सिद्धान्तसमेतको रोहमा सह-प्रतिवादी निरज नेपालको पोल बयान अन्य यथेष्ट प्रमाणहरूबाट समर्थित भएको नदेखिएकोले त्यस्तो पोललाई ग्रहणयोग्य (Admissible) प्रमाण मान्न

मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा जाहेरी बेहोरा एवम् सोही जाहेरी बेहोरा समर्थन हुने गरी सहअभियुक्तले दिएको बयानलाई मात्र आधार मानेर प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेका रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने देखिएन ।

जाहेरवाला प्रशान्त अग्रवालको खातामा रहेको रु.२,७८,००,०००/- (दुई करोड अठहत्तर लाख रुपियाँ) क्रमशः मिति २०६९।०६।२८ र मिति २०६९।०७।१७ मा Self भनी झिकेको देखिएको र रशेष महेश्वरी सुखानी तथा अमित बज्राचार्यले जम्मा गरेको भनिएको रु.१/१ करोडको भौचरबाहेकको अन्य प्रमाण मिसिलमा नदेखिएको, जाहेरवालाले बयान गर्दासमेत उक्त रकम जम्मा गरेको आधिकारिक स्रोत खुलाउन सकेको पनि नदेखिएको, बैंकिङ कसुर जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर स्थापित हुन सोबमोजिमको गम्भीर कार्य घटित भएको कुरा वस्तुनिष्ठ रूपमा वादीले प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५बमोजिम वादी पक्षको हुने भएकोमा उक्त कानूनी व्यवस्था मुताविक वादीले दाबी प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन । अतः वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूको अभावमा केवल जाहेरवालाको जाहेरी दरखास्तलाई मात्र अकाट्य एवम् निर्णायक प्रमाण (conclusive Evidence) को रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीहरूउपरको आरोपित कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिएन ।

जाहेरवाला प्रशान्त अग्रवालको खातामा रहेको रु.२,७८,००,०००/- क्रमशः मिति २०६९।०६।२८ र मिति २०६९।०७।१७ मा Self भनी झिकेको देखिएको र सोउपर समयमा सूचना नगरेको कारण आफ्नो खातामा जम्मा गरेको रकम अरुले निकालेको भन्ने जाहेरी, अभियोग दाबी तथा पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिन आएन । यसको अतिरिक्त रशेष महेश्वरी सुखानी तथा अमित बज्राचार्यले

जाहेरवालाको न्यु एसिया प्यासिफिक ट्रेडर्सको नाममा जम्मा गरेको भनिएको रु.१/१ करोडको भौचरको छाप पनि अस्पष्ट भन्ने विशेषज्ञको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको, जाहेरवालाले बयान गर्दा जम्मा गरेको उक्त रकमको आधिकारिक स्रोत पनि खुलाउन सकेको नदेखिएको अवस्थासमेतलाई मध्येनजर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । त्यसैले पुनरावेदक बादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर, यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउँदा लिएका आधार तथा पुरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता तथा कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको नदेखिँदा प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।०९।१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : राजेन्द्रकुमार शर्मा

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८१ साल जेठ २८ गते रोज २ शुभम् ।

१४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-CR-०७६०, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. सुरेश हमालसमेत

जाहेरवाला पीडितको मौकाको कथनलाई हेर्दा, परिवर्तित नाम प्युठान ५२(ग) र परिवर्तित नाम प्युठान ५२(घ) ले मौका तथा अदालतसमक्ष प्रतिवादी सुरेश हमालको समेत कसुरमा संलग्नता रहेको भनी लेखाउन सकेको देखिँदैन । सहप्रतिवादी दिपेस भन्ने

बेलबहादुर वि.क. को मौकाको बयान हेर्दा यी प्रतिवादी सुरेश हमालले सह-प्रतिवादी दिपेस भन्ने बेलबहादुर वि.क. लाई चेलीबेटीलाई ललाइ फकाइ भारततर्फ ल्याउनु, वा चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने सन्दर्भमा कुनै सर-सल्लाह भए गरेको वा भारततर्फ चेलीबेटी ल्याएबापत कुनै रकम दिनेलाग्यतका कुनै कुराको मतसल्लाह गरेको भन्ने खुल्न आएको देखिँदैन। यस अवस्थामा सह-प्रतिवादी दिपेस भन्ने बेलबहादुर वि.क.ले मौकामा प्रतिवादी सुरेश हमालले कम्पनीमा काम गर्न चाहने महिलाहरूलाई काम लगाइदिन्छु लिई आउनु भनेकाले पीडितहरूलाई लिई गएको हुँ भनी गरेको बयानबाट यी प्रतिवादी सुरेश हमाललाई कसुरमा पोल गरी बयान गरेको भन्ने कथन स्थापित हुन आउँदैन। अब, यी प्रतिवादीको नाममा रहेको मोटरसाइकल प्रतिवादी दिपेस भन्ने बेलबहादुर वि.क.ले कसुरजन्य कार्यमा प्रयोग गरेको भन्ने सम्दर्भमा हेर्दा, एकै कम्पनीमा काम गर्ने चिनजानका व्यक्ति प्रतिवादी दिपेस भन्ने बेलबहादुर वि.क.ले मोटरसाइकलको चाबी मागेकाले दिएको भन्ने देखिन्छ। यसरी प्रतिवादी सुरेश हमालले मोटरसाइकल दिँदा मानव बेचबिखनको प्रयोजनका लागि दिएका हुन् भन्ने मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट देखिँदैन।

प्रतिवादी सुरेश हमाल उक्त मोटरसाइकलको प्रयोग गरी मानव बेचबिखनको कार्य गर्ने क्रममा पक्राउ परेको भन्नेसमेत पाइँदैन। अर्का प्रतिवादी दिपेस भन्ने बेलबहादुर वि.क.समेत उक्त मोटरसाइकलमा सवार भई पीडितहरूलाई बेचबिखन गर्न लाने क्रममा पक्राउ परेको नभई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ आउँनमा प्रयोग गरेको भनी निजले बयान बेहोरामा उल्लेख गरेको आधारमा सो मोटरसाइकल बरामद गरेको देखिन्छ। यसरी कसुरमा संलग्न व्यक्तिले मोटरसाइकल प्रयोग गरेको देखिँदैन। सो मोटरसाइकलका धनीसमेत

कसुरजन्य कार्यमा संलग्न हुन् भन्न न्यायोचित देखिँदैन। कसुरजन्य कार्यमा सवारी साधनलाग्यतका कुनै मालसमान प्रयोग हुन्छन् भने सो मालसामानको धनीलाई कसुरमा संलग्न रहेको भनी अभियोग लगाउन निजको उक्त कसुरमा संलग्नता रहेको भन्ने अन्य प्रमाणबाट समेत पुष्टि भएको हुनुपर्छ। तर प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाले मौकामा र अदालतमा आई बकपत्र गर्दा प्रतिवादी सुरेश हमालको कसुरजन्य कार्यमा संलग्नता रहेको भनी लेखाउन सकेको देखिँदैन तथा सहप्रतिवादीले मौकामा यी प्रतिवादी सुरेश हमालले कम्पनीमा काम गर्ने महिला लिई आउनु भनी बयान गरे तापनि अदालतसमक्ष सो कथनलाई समर्थन गरेको देखिँदैन। यस अवस्थामा प्रतिवादी सुरेश हमालको नाममा रहेको मोटरसाइकल सहप्रतिवादीले प्रयोग गरेको आधारमा मात्र प्रतिवादी सुरेश हमाललाई मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुरको अभियोग ठहर गर्नु न्यायोचित देखिँदैन।

सिद्धान्ततः मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९बमोजिम मानव बेचबिखनको मुद्दामा प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तर प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने भन्नुको तात्पर्य अभियोजन पक्षको अनुसन्धान तथा प्रमाण सङ्कलनमा भूमिका नरहने भन्ने होइन। कुनै व्यक्तिलाई मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर र नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग लगाउनुपूर्व अभियोजन पक्षले सङ्कलित प्रमाणहरूको प्रमाणित भारलाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट वादी नेपाल सरकार विरुद्ध भीमाकुमारी थारू (चौधरी)समेत भएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा "मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा

९ ले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारेको भए पनि वादी पक्षले अभियुक्तले गरेको कसुरको गहन अनुसन्धान गर्ने, कुन कानूनको उल्लङ्घन के कसरी भयो, कानूनविपरीत कार्य गरेको के कुन प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ भनी अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलन गर्नेतर्फ अभियोजन पक्ष आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने ।" (ने.का.प. २०७९ भाग ६४ अङ्क ३ नि.नं. १०८३१) भनी व्याख्यासमेत भएको पाइन्छ । तसर्थ, निज प्रतिवादी सुरेश हमालको नाममा रहेको मोटरसाइकल सहप्रतिवादीले कसुरजन्य कार्य गर्नमा प्रयोग भई बरामद भएको अवस्थामा निजको कसुरमा संलग्नता रहेको भन्ने अन्य कुनै प्रमाणबाट शंकाहित ढङ्गबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा निज प्रतिवादी सुरेश हमाललाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

परिप्रेक्ष्यमा पीडितहरूको अदालतसमक्षको बकपत्रको प्रामाणिक मूल्य शून्य हुन गई निजहरूले मौकामा गरेको कागज मुख्य प्रमाणको रूपमा स्थापित हुन आएको देखिन्छ । यसरी पीडितहरूको मौकाको कागज र जाहेरी बेहोरा, प्रतिवादी बेलबहादुर वि.क.ले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान बेहोरासमेतबाट निजले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) को कसुर गरेको नभई सोही ऐनको दफा ४(२)(ख) बमोजिम कसुर पुष्टि हुन आएकोले सुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी बेलबहादुर वि.क.ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(छ) बमोजिम ७ (सात) वर्ष कैद हुने गरी उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७४।१०।२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिन

आयो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत दफा (४)(२)(क) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) बमोजिम सजाय गरिपाउन माग दाबी रहेकोमा माग दाबीभन्दा फरक दफा १५(१)(छ) बमोजिमको सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसला बदर गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी सुरेश हमालले अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने गरी सुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।८।५ मा भएको फैसला यी प्रतिवादीको हकमा सदर हुने ठहर्नाई उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासबाट मिति २०७४।१०।२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । त्यस्तै प्रतिवादी बेलबहादुर वि.क.लाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत दफा (४)(२)(क) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) बमोजिम सजाय हुने गरी सुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत दफा (४)(२)(ख) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(छ) बमोजिमको सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल आषाढ ३१ गते रोज २ शुभम् ।

९५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०८१-WO-०८८२, उत्प्रेषणसमेत, मिनराज

अधिकारी वि. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरसमेत

विनियमले निर्धारण गरेबमोजिम अफिस मेनेजमेन्ट विषयमा स्नातक तथा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता आफूसँग रहेको भन्ने तथ्य निवेदकले दर्साउन सकेको पाइँदैन । यी निवेदकले एउटा उपसमूहमा सेवा प्रवेश गरी कार्यरत रहेको र अर्को उपसमूहमा बढुवा हुन पाउँ भनी दाबी लिएको सन्दर्भमा सो बढुवा हुने पदमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रहेको भन्नेसमेत देखिन आएन ।

सेवासम्बन्धी विधिशास्त्रले सेवाको चरित्र, त्यसका माध्यमबाट बहन गराउँन खोजिएको जिम्मेवारी र त्यसले प्रवाह गर्ने सेवासमेतको परिप्रेक्ष्यमा सेवामा रहने जनशक्तिको योग्यता, अनुभव, जिम्मेवारी आचरण तथा अधिकार र कर्तव्यसमेत निर्धारण गरेको हुन्छ । सोही उद्देश्य र मर्मअनुरूप कर्मचारीहरूको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्नु संस्थागत विशेषाधिकारमा पर्ने गर्दछ । यस स्थितिमा यी निवेदक सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा प्रचलित व्यवस्था र हाल प्रचलनमा नरहेको संशोधन हुनुपूर्वको विनियमावलीबमोजिम बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यता उल्लेख नभएको कारण सोही आधारमा आफू योग्य हुने भन्ने निवेदन दाबी तथ्यपरक र मनासिब र देखिन आएन । अतः विज्ञापित पदमा बढुवाको लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता निवेदकको नरहेकोले प्रत्यर्थी पदपूर्ति समितिले यी निवेदकबाहेकका अन्य ६ जना प्रत्यर्थीहरूलाई बढुवामा सिफारिस गर्ने गरी मिति २०८१।०९।२१ मा भएको निर्णय कानूनविपरीत देखिन नआएकोले उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय बदर गरिरहनु परेन ।

निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन

खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- धन बहादुर गिरी

कम्प्युटर:- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८२ साल भदौ १० गते रोज ३ शुभम् ।

९६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०८१-WO-०८८१, उत्प्रेषणसमेत, केसव शर्मा घिमिरे वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

उक्त विनियमावलीको अनुसूची २ को क्रमसङ्ख्या (च) मा “अफिस मेनेजमेन्ट उपसमूह” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसप्रकार उल्लिखित विनियमले निर्धारण गरेबमोजिम अफिस मेनेजमेन्ट विषयमा स्नातक तथा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता आफूसँग रहेको भन्ने तथ्य यी निवेदकले दर्साउन सकेको पाइँदैन । यी निवेदकले एउटा उपसमूहमा सेवा प्रवेश गरी कार्यरत रहेको र अर्को उपसमूहमा बढुवा हुन पाउँ भनी दाबी लिएको सन्दर्भमा सो बढुवा हुने पदमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रहेको भन्ने देखिन आएन ।

सेवासम्बन्धी विधिशास्त्रले सेवाको चरित्र, त्यसका माध्यमबाट बहन गराउन खोजिएको जिम्मेवारी र त्यसले प्रवाह गर्ने सेवासमेतको परिप्रेक्ष्यमा सेवामा रहने जनशक्तिको योग्यता, अनुभव, जिम्मेवारी आचरण तथा अधिकार र कर्तव्यसमेत निर्धारण गरेको हुन्छ । सोही उद्देश्य र मर्मअनुरूप कर्मचारीहरूको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्नु संस्थागत विशेषाधिकारमा पर्ने गर्दछ । यस स्थितिमा यी निवेदक सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा प्रचलित व्यवस्था र हाल प्रचलनमा नरहेको संशोधन हुनुपूर्वको विनियमावलीबमोजिम बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यता उल्लेख नभएको

कारण सोही आधारमा आफू योग्य हुने भन्ने निवेदन दाबी तथ्यपरक र मनासिब र देखिन आएन । अतः विज्ञापित पदमा बढुवाको लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता निवेदकमा नरहेकोले प्रत्यर्थी पदपूर्ति समितिले यी निवेदकबाहेकका अन्य ४ जना प्रत्यर्थीहरूलाई बढुवामा सिफारिस गर्ने गरी मिति २०८१।०९।२१ मा भएको निर्णय कानूनविपरीत देखिन नआएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिरहनु परेन ।

निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत :- धन बहादुर गिरी

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८२ साल भदौ १० गते रोज ३ शुभम् ।

९७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०८२-WO-००६०, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, कृष्णबहादुर शाही वि. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदुरपश्चिम प्रदेश, धनगढीसमेत

साबिक प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ संशोधन भई प्रचलित कानूनबमोजिम कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा स्तरवृद्धि, कर्मचारीको उपदान, निवृत्तिभरण वा अवकाश, कर्मचारी समायोजन र कर्मचारीको सेवाका अन्य सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषयहरूसँगसम्बन्धित मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार प्रशासकीय अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी भएको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधित व्यवस्था मिति २०८२।०४।१४ मा राजपत्रमा प्रकाशन भएको देखियो । रिट निवेदकहरूले प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा मिति २०८२।०४।१५

अर्थात् उक्त संशोधित व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपश्चात् मात्र दायर गरेको देखिन आयो । सो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यी निवेदकहरूले दाबी गरेको विषय प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारबाट नै निरूपण हुन सक्ने प्रकृतिको देखिएकोले वैकल्पिक उपचारको मार्ग रहेभएकै देखिने ।

रिट निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिमको विषयवस्तुको न्यायिक निरूपणको लागि नियमित उपचारको मार्ग रहे भएको भन्ने माथिल्लो प्रकरणमा विवेचना भइसकेको र उक्त उपचारको मार्ग अपर्याप्त र प्रभावहीन रहेको भन्ने निवेदकको निवेदन बेहोराबाट पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा निवेदकले यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको मार्ग अवलम्बन गर्नु न्यायोचित देखिन आएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: धन बहादुर गिरी

कम्प्युटर: शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८२ साल भाद्र १० गते रोज ३ शुभम् ।

९८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-CI-०११६, म्याद बदर / फैसला बदर / लिलाम बदर / दा.खा बदर अंश हक कायम, जगबहादुर पुनसमेत वि. कृष्ण बहादुर खत्रीसमेत

वादीले दाबी गरेका कि.नं. ९२० का जग्गाधनी नै उक्त डाँक लिलाम प्रक्रियामा सामेल रही रीतपूर्वक लिलाम भई प्रतिवादीमध्येकी डिलकुमारी गुरुङले सकार गरेको देखिएको यस्तो अवस्थामा वादीले भने जस्तो उल्लिखित फैसला र सो फैसला कार्यान्वयनका चरणमा जारी भएका म्याद, लिलामसम्बन्धी कारबाही

र दा.खा.सम्बन्धी काम कारबाहीहरू रीतपूर्वकै देखिँदा वादीको दाबीबमोजिम उक्त फैसला तथा सो मुद्दासँगसम्बन्धित म्याद बदर फैसला बदर लिलाम बदर तथा दा.खा.बदर गरिपाउँ भन्ने वादीको दाबी पुनसमेत देखिएन भन्नेसमेत बेहोराको सुरु कारस्की जिल्ला अदालतको मिति २०७३।६।७ को फैसला उच्च अदालत पोखराबाट सदर भएको रहेछ । विष्णु कुमारी गुरुङ वादी र प्रतिवादी सरिमा पुन भएको २०६०।०९।०२ वादी भनमाया गुरुङ प्रतिवादी सरिमा पुन भएको मिति २०५६।१२।१०समेतको लेनदेन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएको म्याद बदर फैसला बदर/लिलाम बदर दाखा बदर गरी सुरु फिराद दाबी अनुसार गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर रहेकोमा पुनरावेदन जिकिरमा प्रस्तुत मुद्दाहरूमा प्रतिवादीका नाउँमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको निजले म्यादै गुजारी बसेको, सरिमा पुनको नामको साबिक बाटुलेचौर १ हाल पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ कि.नं. ९२० को ०-९-२-० जग्गा र सो जग्गामा बनेको १ तले घरको तायदाती मुचुल्का हुँदा रीतपूर्वक भएको उक्त जग्गाको मिति २०५७।१०।२० मा पञ्चकिर्ती मूल्याङ्कन गर्दा मिति २०५७।२।१२ मा डाँक लिलाम प्रक्रियामा वादीकी श्रीमती तथा आमा उक्त मुद्दाकी प्रतिवादी सरिमा पुन सामेल रहेको र कि.नं. ९२० को जग्गा रीतपूर्वक लिलाम भई प्रतिवादीमध्येकी डिल कुमारी गुरुङले सकार गरेको, फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा जारी भएका म्याद, लिलामसम्बन्धी कारबाही र दा.खा.सम्बन्धी काम कारबाहीहरू रीतपूर्वक भएको प्रमाणमा समावेश गरिएका बिगो भराइपाउँ भन्ने मुद्दामा संलग्न भएका कागजबाट देखिएकोले पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर, उल्लेख गर्नुभएको नजिर तथा निजका कानून

व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

वादी दाबी पुन नसक्ने भनी सुरु कारस्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर गरेको उच्च अदालत, पोखराको मिति २०७४।०९।११ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शेरबहादुर ढुङ्गेल

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल माघ २४ गते रोज ४ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७५-CI-०११७, म्याद बदर / फैसला बदर / लिलाम बदर / दा.खा बदर अंश हक कायम, जगबहादुर पुनसमेत वि. घममाया रानामगरसमेत

- ०७५-CR-०२७२, लिखित बेइज्जती, जगबहादुर पुनसमेत वि. कृष्णबहादुर खत्री

९९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-CI-०३६८, लिलामी मुचुल्का तामेली पर्चा बदर, चोकट साह कानुसमेत वि. सुरेन्द्रप्रसाद जयसवालसमेत

काका होरिल साह कानुले लिएको कर्जाको बिगो असुल गर्नका लागि एकासगोलकी यी पुनरावेदक वादीकी आमा शारदादेवी कनुइनको नामको कि.नं.४५ र कि.नं.२४२ को जग्गाहरूको मिति २०५८।०४।३० मा भएको लिलाम मुचुल्का तथा मिति २०५८।०४।३२ मा भएको तामेली पर्चासमेत कानूनबमोजिम भएको नै देखिएकोले बदर हुनसक्ने देखिन आएन । त्यस्तै, पिता ठाकुर साह कानु तथा निजका दाजुभाइहरूका बिचमा मिति २०३३।०८।०५ मा घरसारमा अंशबन्डा भइसकेकोले काका होरिल साह कानुले लिएको ठहरेको ऋणको बिगो निजकै सम्पत्तिबाट भराउनुपर्नेमा निजले

खाएको कर्जाबापतको बिगो छुट्टीभिन्न भइ बसेकी यी पुनरावेदक वादीकी आमा शारदादेवीको नाउँको जिल्ला पर्सा गाउँ विकास समिति तुलसीबर्वा वडा नं.४ कि.नं.४५ को ०-४-०, ऐ.ऐ. वडा नं.४ कि.नं.२४२ को ०-१०-०मध्ये ०-४-१० जग्गा लिलाम गरेको कानूनविपरीत हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने वादीको दाबी रहेकोमा अंशबन्डाबमोजिम दाबीका जग्गाहरू दाखिल खारेज गरी भिन्न भएको भनी दाबी लिने यी पुनरावेदक वादीले कानून अनुसार अंशबन्डाको लिखत तथा सोबमोजिम दर्ता फुटेको प्रमाण पेस गर्न सकेको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिँदैन।

प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद जयसवालले दायर गरेको दे.नं.२१८३ को लेनदेन मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम लिलाम तथा दाखेल खारेज भएको १३ वर्षपछि दायर भएको प्रस्तुत फिरादपत्र खारेज हुने ठहरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत, जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसला प्रमाण, कानून तथा न्यायको रोहमा मिलेको नै देखिएकोले उक्त फैसला उल्टी गरी मिति २०५८।०४।३० मा भएको लिलाम मचुल्का तथा मिति २०५८।०४।३२ मा भएको तामेली पर्चा बदर गरिपाउँ भन्ने यी वादीको पुनरावेदन जिकिर तथा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

मिति २०५८।०४।३० मा भएको लिलाम मचुल्का तथा मिति २०५८।०४।३२ मा भएको तामेली पर्चासमेत बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याई सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१०।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७४।११।०९ मा

भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : शेरबहादुर ढुङ्गेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल माघ २४ गते रोज ४ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७५-CR-०८३९, जालसाजी, चोकट साह कानुसमेत वि. सुरेन्द्रप्रसाद जयसवालसमेत
- ०७५-CI-०३६७, दाखेल खारेज दर्ता बदर दर्ता, चोकट साह कानुसमेत वि. सुरेन्द्रप्रसाद जयसवालसमेत

१००

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०८०-WO-०६२७, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, जमुनादेवी दाहाल वि. कृषि विकास बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौंसमेत

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को व्यवस्थामा समय अनुसार परिवर्तन भएको देखिन्छ। सो दफाको मूल व्यवस्था हेर्दा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी भएको सञ्चयकोष र उपदानमा ६ प्रतिशतका दरले मात्र करकट्टी गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ। आयकर निर्देशिका, २०६८ ले गरेको व्यवस्था अनुसार अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी उपदान, वा सञ्चित बिदाबापतको रकम वा औषधि उपचार खर्च, आदिको हकमा नै आकर्षित हुने र आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० ले तोकेको सर्तमा मात्र स्वीकृत अवकाश कोषको स्थापना र सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा हाल कायम रहेको ऐनमा “योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी” भन्ने शब्दावली उल्लेख भएको कारण स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको अवकाश भुक्तानीमासम्बन्धित कर्मचारीको योगदान नरहेको

भन्ने जिकिर लिई दफा ८८(१) को मुल व्यवस्था अनुसार अवकाश कोषको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरिनुपर्छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा हेर्दा रिट निवेदकका पति मिति २०५४।०९।२८ मा करार सेवामा नियुक्ति भई मिति २०६५।११।२० मा कार्यालय सहायक पदमा स्थायी नियुक्ति पाई मिति २०८०।०५।१२सम्म निरन्तर सेवा गर्दैआइरहेको देखिएकोले निवेदकको हकमा माथि प्रकरण नम्बर १२ मा उल्लेख गरिएबमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त नै आकर्षण हुने देखिएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) ले पाँच प्रतिशत करकट्टी हुनुपर्ने देखिँदा पन्ध्र प्रतिशतको दरले करकट्टी गरेको कानूनप्रतिकूल देखिने।

निवेदकको पतिको मिति २०८०।०५।१२ मा मृत्यु भएकोमा निजको हकमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) अनुसार पाँच प्रतिशत करकट्टी हुनुपर्ने देखिँदा पन्ध्र प्रतिशतको दरले करकट्टी गर्ने गरेको विपक्षी कृषि विकास बैंकको निर्णय कानूनप्रतिकूल देखिन आएकोले सोसम्बन्धी निर्णय एवम् पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। अब निवेदकको पति मिति २०८०।०५।१२ देखि सेवाबाट अवकाश भएको देखिँदा अन्तिम मिति यकिन गरी निजबाट सो पाँच प्रतिशतभन्दा बढी करकट्टी भएको रकम निजले फिर्ता पाउने हुँदा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई कृषि विकास बैंकको अवकाश कोषमा रकम रहेकोमा सो कोषबाट र सरकारी राजस्वमा जम्मा भइसकेको अवस्था भएमा अन्य विपक्षीहरूबाट समेत सो हदसम्म पाँच प्रतिशतभन्दा बढी करकट्टी गरिएको रकम

निवेदकलाई फिर्ता दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने।

इजलास अधिकृत : फुलमाया मेयाङ्गबो लिम्बु

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल माघ १९ गते रोज ६ शुभम्।

एकल इजलास

१०१

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-WH-०२५८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अलि, अन्ना, अविनास, अर्जुन, समीर जसपाल भन्ने उदय सेट्टी वि. श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विशेषाधिकारयुक्त रिट कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भएमा, प्रवृत्त धारणा बनाई वा बदनियत वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको भएमा, पक्राउ गर्नुपर्ने कारणको सूचना तथा जानकारी नै नदिई थुनामा राखेको भएमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घनलगायत कानूनले अनिवार्य गरेका प्रक्रियाहरू स्पष्ट उल्लङ्घन गरी थुनामा राखिएको देखिएमा, अख्तियारवालाबाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएको भएमा वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगाई थुनामा राखिएको देखिएमा अर्थात् स्पष्टतः अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको अवस्था भएमा अथवा त्यस्तै प्रकारबाट कानूनप्रतिकूल थुनामा राखेको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहन्छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने कुराको सीमा, परिधि र प्रयोजनतर्फ विवेकपूर्ण रूपमा दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ भन्ने न्यायिक मान्यता रहिआएको छ।

रिट निवेदक गैरकानूनी थुनामा रहेको भन्ने देखिन नआएकोले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहनपर्नेसम्मको अवस्था देखिन आएन। कैदमुक्त हुनपाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- नरहरि ढकाल।

कम्प्युटर:- राधिका घोरासाइने।

इति संवत् २०८० साल फाल्गुन २७ गते रोज १ शुभम्।

१०२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-WO-०१७९, उत्प्रेषणसमेत, रामहरी दुलाल वि. उच्च अदालत पाटन, हरिहर भवन, ललितपुरसमेत

प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुसँग मेल खाने अवस्था रहेको उत्तम सिलवाल विरुद्ध सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण रिटमा (ने.का.प. २०७३, अङ्क १२, नि.नं. ९७३१) "वस्तुतः कुनै व्यक्तिको संविधान तथा कानूनप्रदत्त हकको कहींकतैबाट अतिक्रमण भएको र सोउपर उपचारको व्यवस्था नभएको वा उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन भएको अवस्थामा मात्र यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हुन्छ। यस अर्थमा यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन पहिलो सर्तको रूपमा कानूनद्वारा सिर्जित भएको त्यस्तो हक, अधिकार कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्ने कोही कसैबाट अतिक्रमित भएको कुरा प्रथमदृष्टि (Prima facie) मा नै स्थापित हुनुपर्दछ। कानूनद्वारा हक नै सिर्जना नभएको अवस्थामा आत्मगतरूपमा हकको हनन भएको भनी यस अदालतको रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न र उपचार प्राप्त हुन नसक्ने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ। त्यसै गरी बुद्धिप्रसाद आचार्य विरुद्ध तुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत भएको उत्प्रेषणसमेत रिटमा (ने.का.प. २०७१, अङ्क

१०, नि.नं. ९२६५) "वैकल्पिक उपचार रहेसम्म रिट क्षेत्राधिकार सामान्यतया आकर्षित हुँदैन। एउटै विषयवस्तुमा एकैपटक दुई निकायले हात हाल्दा न्यायिक अराजकतासमेत जन्मिन्छ। विवादित विषयको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अन्तिम भई बसेको र विवादित निर्णयमा कानूनको घोर त्रुटि भएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएमा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कुरालाई अपवादको रूपमा लिइने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ। उपर्युक्त उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तहरू प्रस्तुत रिट निवेदनमा आकर्षित हुने देखियो।

साधारण अधिकारक्षेत्रान्तर्गत तह तह अदालतबाट भएको आदेशबदर गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था पनि प्रारम्भिकरूपमा नै देखिन आएको छैन। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा भएको अन्तर्कालिन आदेश उच्च अदालत पाटनबाट समेत सदर भएको देखियो। तह तह अदालतबाट साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग अवलम्बन गरिसकेको र मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा हस्तक्षेप हुने गरी रिट क्षेत्राधिकारबाट हेरिनु मनासिब पनि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थीहरूलाई झिकाइरहनुपर्नेसम्मको अवस्था प्रथमदृष्टि (Prima facie) मै देखिन आएन। अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : कुबेर पाण्डे

इति संवत् २०८० साल भदौ २५ गते रोज २ शुभम्।

१०३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-WO-१२२८, उत्प्रेषणसमेत, माधो वैठा वि. मालपोत कार्यालय, रौतहट, गौरसमेत

प्रशासनिक निर्णय होस् वा अर्धन्यायिक निर्णय होस् वा न्यायिक निर्णय होस् कानूनले तोकेको मार्ग अवलम्बन गरी समयमै उपचार नखोजी अनुचित

विलम्ब गरी असाधारण क्षेत्राधिकारबाट उपचार खोज्ने प्रवृत्तिलाई मान्यता प्रदान गर्दा अन्ततः विवादको अन्त्य अनिश्चित भई निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त (doctrine of finality of decision) कै प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ । मालपोत कार्यालय, रौतहट, गौरबाट मिति २०६६।०६।२९ मा भएको निर्णयले यत्तिका लामो समयसम्ममा स्थिरता प्राप्त गरिसकेको स्थितिमा अब आएर परिस्थितिमा परिवर्तन गरिँदा doctrine of settlement विपरीतसमेत हुन जाने देखिन्छ । अदालतले कर्तव्य, हक, अधिकारको हनन् भएमा समयमै उपचार माग गर्न आउनेलाई उपचार प्रदान गर्ने हो, अनुचित विलम्ब गरी आएको दाबीको आधारमा स्थिरता प्राप्त गरिसकेको विवादको जहिलेसुकै पुनः उत्खनन गर्न मिल्ने नहुँदा निवेदकको मागबमोजिम मालपोत कार्यालय, रौतहट, गौरबाट मिति २०६६।०६।२९ मा भएको निर्णय बदर गर्ने गरी रिट जारी गर्नुपर्नेसम्मको प्रथमदृष्टि (prima facie) को अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहनपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।

रिट निवेदक माधो वैठाको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको प्रथमदृष्टि (prima facie) को अवस्थाको विद्यमानता नरही कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको पूर्वावस्था नदेखिँदा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाइरह नै परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: विकेश गुरागाईँ

इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ ७ गते रोज २ शुभम् ।

१०४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-WO-१३५४,
परमादेशसमेत, कुमार मण्डल वि. जिल्ला प्रशासन

कार्यालय काठमाडौं, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

नेपाल धानुक समाजको विधान, २०६१ स्वयम् धानुक समाजले बनाएको हुँदा त्यस्तो विधानलाई कानूनको संज्ञा दिन मिल्ने देखिएन । अतः नेपाल धानुक समाजले आयोजना गरेको महाधिवेशन तथा निर्वाचन नेपाल धानुक समाजको विधानबमोजिम भए नभएको भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नै रहेको पाइएन । नेपाल धानुक समाजको विधान विपरीत भएका कार्यहरू बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी कानूनी हकमा अपहरण भएको नदेखिँदा उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने अवस्था नदेखिने ।

नेपाल धानुक समाजको विधानलाई प्रचलित नेपाल कानून वा सोसरहको मान्यता दिन मिल्ने देखिन आएन । उक्त विधानबमोजिम निवेदकलाई प्राप्त हक अधिकार हनन् भएको तथा विधानले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम धानुक समाजको महाधिवेशन सञ्चालन नभएको भन्नेसमेतका विषयहरू नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निरूपण हुनसक्ने नदेखिने ।

निवेदन दाबी प्रथम दृष्टिमा (Prima Facie) रूपमा नै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम उचित र कानूनसङ्गत नदेखिएको हुँदा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको पूर्वावस्था विद्यमान रहेको देखिएन । लिखित जवाफ माग गरिरहन नपरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: हेमा पाण्डे

इति संवत् २०७९ साल जेठ १६ गते रोज २ शुभम् ।

१०५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WO-०१९९, उत्प्रेषणसमेत, मनिष कुमार यादव वि. पर्सा जिल्ला अदालतसमेत

फिराद दायर गर्नुपर्ने कारण परेको भनी फिरादपत्रमा उल्लिखित मिति र कोभिड-१९ को प्रकोपका कारण हदम्याद म्याद तारेख थाम्ने थमाउने सम्बन्धमा यस अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासबाट भएको आदेशको रोहबाट तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित सूचनासमेतका आधारमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।११।२३ मा र उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७९।०४।२६ मा भएका आदेशमा त्रुटि नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा लिखित जवाफ मगाई थप प्रमाण बुझिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- शिवहरि पौड्याल

कम्प्युटर:- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल भदौ २० गते रोज २ शुभम् ।

१०६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-WO-०६४०, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, हविव गनीसमेत वि. अमुल होदा मियाँसमेत

उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम निवेदकको वैकल्पिक उपचारको बाटो बन्द भएको अवस्था निवेदनमा देखाउन सकेको छैन । मिति २०४५।०२।२६ को रजिस्ट्रेसन पारित लिखत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी मिति २०७८।०९।०८ मा प्रस्तुत निवेदन दर्ता हुन आएको छ । करिब ३३ वर्षपछि रजिस्ट्रेसन पारित लिखत बदर गरिपाउँ भनी वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन

नगरी दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै विधिसम्मत देखिन आएन । मालपोत कार्यालयबाट भएको रजिस्ट्रेसन बदर गराउन वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदा हुँदै असाधारण क्षेत्राधिकारान्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखियो । बैकल्पिक उपचारको बाटो बन्द भएको वा वैकल्पिक उपचार प्रभावकारी नभएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिने ।

असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कानूनसम्मत रूपमा हुनुपर्दछ । ३३ वर्षअघिको रजिस्ट्रेसन पारित लिखत असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट बदर गरिपाउँ भन्ने दाबी नै संविधान र कानूनसङ्गत छैन । यस स्थितिमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहनु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - सीताराम खड्का

कम्प्युटर :- देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७८ साल पौष २५ गते रोज १ शुभम् ।

१०७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७८-WO-०५३६, उत्प्रेषण / परमादेश, सोमप्रकाश क्षेत्री वि. नारायण सुनारसमेत

प्रतिउत्तरपत्र पेस नहुँदै वादीले तारिख गुजारेमा पूरै फिराद दाबी डिसमिस हुने र प्रतिउत्तरपत्र पेस भएपछि वादीले तारिख गुजारेमा प्रतिवादीले फिराद दाबी आंशिक वा पूरै स्वीकारेको देखिन आए वा ठहरेमा सो हदसम्म सोहीबमोजिम फैसला हुने गरी बाँकी दाबी डिसमिस गर्नुपर्ने गरी फैसला गर्न सकिने देखिन्छ । वादीको दाबीलाई प्रतिवादीले आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको छ भनी निवेदनमा उल्लेखसम्म पनि गर्न सकेको देखिँदैन । फिराददाबी डिसमिस गर्ने

कुरा नियमित न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा खास अवस्थामा अपनाइने निर्णय प्रक्रिया हो । फिराददाबी डिसमिस भएको अवस्थामा सामान्यतया त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन लाग्दैन । तर मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ को देहाय (घ) बमोजिम बेरीतपूर्वक फिराद डिसमिस भएकोमा पुनरावेदन गर्न सकिने वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको मार्ग कायम नै रहेको देखिन्छ । जिल्ला अदालतबाट बेरितसँग डिसमिस गरिएको अवस्था थियो भने पुनरावेदन गर्न सकिने प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको मार्ग अपनाउन सकिने नै थियो । निवेदकले सो अनुसारको मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको पाइयो । नियमित अदालतबाट कानूनबमोजिम क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी न्यायिक प्रक्रियाका सामान्य कार्यविधिगत विषयमा भएको यस प्रकारको निर्णयसम्बन्धी विषयलाई लिएर रिट क्षेत्राधिकारबाट पुनरावेदन सुनेकोजस्तो गरी हेर्न मनासिब देखिँदैन । त्यसो गर्नु रिटसम्बन्धी अवधारणाअनुकूल पनि हुँदैन । निवेदकका वारेस पूर्णकला अधिकारीले विपक्षीहरूसँग मिलोमतो गरी तारिख गुजारेको हो वा होइन भन्ने जस्ता प्रमाण बुझी तथ्यगत रूपमा निरूपण गर्नुपर्ने विषय रिट क्षेत्राधिकारबाट हेरिने विषय पनि होइन । अदालतबाट तोकिएको तारेख गुजारेको कारणबाट करकाप मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४१ बमोजिम मुद्दा डिसमिस भएको तथ्य रिट निवेदन बेहोराबाट नै प्रस्ट देखिएको छ । यस अवस्थामा प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको गरे बिराएको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिने ।

प्रत्यर्थीहरूले गरे बिराएको देखिने प्रारम्भिक अवस्थासम्म पनि विद्यमान रहेको नदेखिएकोले यसमा

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत :- डल्लुराम चौधरी

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७८ साल पुस १२ गते रोज २ शुभम् ।

१०८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७९-WO-०२६९, उत्प्रेषणसमेत, ताराप्रसाद रिजाल वि. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतसमेत

निवेदक स्वास्थ्य सेवा कर््यालय, सल्यानको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, जनस्वास्थ्य निरीक्षक अधिकृत छैँँ तहका कर्मचारी रहेको देखिन्छ । निजलाई प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतमा काजमा खटाउने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशले मिति २०७९/५/१९ मा निर्णय गरेको र मिति २०७९/५/२० मा पत्र पठाएको देखियो । सो काज सरुवा निर्णय बदरको माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको पाइयो । विवादित काजसम्बन्धी मिति २०७९/५/२० को पत्रमा "कामकाजमा खटाइएको" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको कर्मचारीको सरुवा तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१ बमोजिम कर्मचारीलाई काजमा राख्न नमिल्ने भन्ने देखिँदैन । अन्यथा अनुचित कारण वा प्रवृत्त भावना राखेर काजमा राखिएको भन्ने कुरा रिट निवेदनबाट खुल्न आएको पाइएन । यस अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रभित्रका कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सेवासम्बन्धी मन्त्रालयले काजमा खटाउन सक्ने नै हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले

मातहत कार्यालयका कर्मचारीलाई अर्को कार्यालयमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा काजमा खटाउने कुरा सामान्य र नियमित व्यवस्थापनका कार्य हुन् । सरकारी कर्मचारीले सामान्यतया: खटाएको ठाउँमा हाजिर रही नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूलाई पायक पर्ने कार्यालय वा जिल्ला आफूखुसी रोज्ने छुट कर्मचारीलाई हुँदैन । खटाएको स्थानमा रही नियमित र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ । कानूनमा रहेको प्रस्ट र किटानी प्रावधानप्रतिकूल हुने गरी कुनै प्रवृत्त धारणा राखेर काज वा सरुवा गरिएको केही सीमित र अपवादको अवस्थामा सरुवा वा काजसम्बन्धी कुरा न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने भए पनि यसलाई सामान्यीकरण गरेर रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्न मिल्दैन । यस सन्दर्भमा हेर्दा रिट निवेदकले सामान्य र नियमित प्रशासनिक काम कारबाही, सरुवा / काजसम्बन्धी नियमित व्यवस्थापनको विषयमा प्रश्न उठाई रिट निवेदन दायर गरेको पाइयो । निवेदकले उठाएका प्रश्नहरूउपर यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट हेरी निरूपण गर्नु मनासिब नदेखिने ।

निवेदकले उल्लेख गरेको जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा गरे-विराएको जस्तो देखिने अवस्था (Prima Facie Case) नदेखिएकाले प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु परेन । निवेदन बेहोराबाट प्रथमदृष्टिमा नै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम निवेदन जिकिरबमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान रहेको देखिन आएन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत :- रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल असोज ९ गते रोज १ शुभम् ।

१०९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७९-WO-०२६८, उत्प्रेषणसमेत, मुलुकचन्द राजवंशी वि. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. १, विराटनगरसमेत

कर्मचारीको सरुवा तथा काजसम्बन्धी सामान्य मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३बमोजिम कर्मचारीलाई काजमा खटाउन नमिल्ने भन्ने देखिँदैन । अन्यथा अनुचित कारण वा प्रवृत्त भावना राखेर काजमा राखिएको भन्ने कुरा रिट निवेदनबाट खुल्न आएको पाइएन । यस अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रभित्रका कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सेवासम्बन्धी मन्त्रालयले काजमा खटाउन सक्ने नै हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहत कार्यालयका कर्मचारीलाई अर्को कार्यालयमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा काजमा खटाउने कुरा सामान्य र नियमित व्यवस्थापनका कार्य हुन् । सरकारी कर्मचारीले सामान्यतया खटाएको ठाउँमा हाजिर रही नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूलाई पायक पर्ने कार्यालय वा जिल्ला आफूखुसी रोज्ने छुट कर्मचारीलाई हुँदैन । खटाएको स्थानमा रही नियमित र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ । कानूनमा रहेको प्रस्ट र किटानी प्रावधानप्रतिकूल हुने गरी कुनै प्रवृत्त धारणा राखेर काज वा सरुवा गरिएको केही सीमित र अपवादको अवस्थामा सरुवा वा काजसम्बन्धी कुरा न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने भए पनि यसलाई सामान्यीकरण गरेर रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्न मिल्दैन । यस सन्दर्भमा हेर्दा रिट निवेदकले मोरङ्ग विराटनगरबाट सुनसरी इनरुवामा काज सरुवा गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त सामान्य र नियमित प्रशासनिक काम कारबाही, सरुवा/काजसम्बन्धी नियमित

व्यवस्थापनको विषयमा प्रश्न उठाई रिट निवेदन दायर गरेको पाइयो । निवेदकले उठाएका प्रश्नहरूउपर यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट हेरी निरूपण गर्नुपर्ने कुनै उचित कारण नदेखिने ।

निवेदकले उल्लेख गरेको जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा गेरेबिराएको जस्तो देखिने अवस्था (Prima Facie Case) नदेखिएकाले प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु परेन । निवेदन बेहोराबाट प्रथमदृष्टिमा नै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम निवेदन जिकिरबमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान रहेको देखिन आएन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत :- रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल असोज ९ गते रोज १ शुभम् ।

११०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७९-WO-०५१०, उत्प्रेषण, हरिदास के.सी. वि. यदुमणी भट्टराईसमेत

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२बमोजिम हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारसम्बन्धी जिकिरउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिएको तथ्यमा विवाद छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुनुवाइ गरी आधार कारण खुलाई वादीको फिरादपत्र हदम्यादभित्र नपरेको भन्न मिल्दैन भनी आदेश गरेको देखिन्छ । सो आदेशउपर निवेदक/प्रतिवादीको उच्च अदालत पाटनका निवेदन परेको र सो अदालतसमेतबाट सुरुको आदेश सदर भएको देखिन्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(३) बमोजिम हकदैया, हदम्याद र

क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विषयमा सुरु अदालतबाट प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी भएको आदेशउपर एक तह माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न पाईने, सो अदालतको आदेश अन्तिम हुने अर्थात् सोउपर अर्को तहमा उजुरी निवेदन नलान्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी कानूनले प्रदान गरेको उपचारको मार्ग निवेदकले उपभोग गरिसकेको पाइयो । निवेदकले उल्लेख गरेको लेनदेन मुद्दा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा सो मुद्दाका सन्दर्भमा नै कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण हुन सक्ने नै देखिन्छ । प्रारम्भिक सुनुवाइको विषयमा नियमित न्यायिक प्रक्रियाको रोहबाट तह-तह अदालतबाट सुनुवाइ भई निरूपण गरिएको विषयमा अहिले यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट सुनुवाइ गरी आदेश गर्नुपर्नेसम्मको कुनै पर्याप्त र मनासिब आधार वा कारण खुल्न आएको नपाइने ।

प्रत्यर्थीहरूले गरे बिराएको देखिने अवस्था (Prima Facie Case) विद्यमान रहेको नदेखिएको, नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट तह-तह अदालतले कानूनबमोजिम निरूपण गरेको विषय देखिएको, र प्रत्यर्थीहरूबाट निवेदकको कुनै प्रकारको हक अधिकारमा अनुचित तवरबाट आघात पर्ने काम कारबाही भएको भनी मान्न सकिने कुनै प्रारम्भिक आधार नदेखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी हुने पूर्वावस्थाको अभाव रहेको देखिन आएकोले प्रत्यर्थीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत :- विनोद प्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २९ गते रोज ३ शुभम् ।

१११

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७९-WO-०५१२, उत्प्रेषणसमेत, गिरिराज दाहालसमेत वि. पिङ्की रेग्मी घिमिरेसमेत

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ मा हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो अनुसार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सम्बन्धित पक्षले मनासिब आधार र कारण नखुलाएको भनी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न नपर्ने भनी आदेश गरेको पाइयो । मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । यसरी भएको आदेशउपर उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदनका सन्दर्भमा सुरुको आदेश सदर भएको पाइयो । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(३) बमोजिम हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विषयमा सुरु अदालतबाट भएको आदेशउपर एक तह माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न पाइने, सो अदालतको आदेश अन्तिम हुने अर्थात् सोउपर अर्को तहमा उजुरी निवेदन नलाग्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी कानूनले प्रदान गरेको उपचारको मार्ग निवेदकले उपभोग गरिसकेको पाइयो । निवेदकले उल्लेख गरेको लेनदेन मुद्दा हाल भक्तपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा सो मुद्दाका सन्दर्भमा नै अहिले निरूपण नगरिएको हकदैया र हदम्यादसम्बन्धी कुनै महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न भएमा सोको समेत निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ । तदुपरान्त सो अदालतबाट फैसला भएपछि पनि कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने हक निवेदकहरूमा सुरक्षित नै रहेको देखिन्छ । प्रारम्भिक सुनुवाइको अवस्थामा नियमित न्यायिक प्रक्रियाको रोहमा तह तह अदालतबाट सुनुवाइ भई निरूपण

गरिएको विषयमा अहिले यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट सुनुवाइ गरी आदेश गर्नुपर्नेसम्मको कुनै पर्याप्त र मनासिब आधार वा कारण खुल्न आएको पाइएन । यस प्रकारको विषयमा रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरिनु अवधारणागत दृष्टिले मनासिब पनि नहुने ।

प्रत्यर्थीहरूले गरे बिराएको देखिने अवस्था (Prima Facie Case) विद्यमान रहेको नदेखिएको, नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट तह-तह अदालतले कानूनबमोजिम निरूपण गरेको विषय देखिएको, र प्रत्यर्थीहरूबाट निवेदकको कुनै प्रकारको हक अधिकारमा अनुचित तवरबाट आघात पर्ने काम कारबाही भएको भनी मान्न सकिनेसम्मको कुनै प्रारम्भिक आधार नदेखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी हुने पूर्वावस्थाको अभाव रहेको देखिन आएकोले प्रत्यर्थीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- विनोद प्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २९ गते रोज ३ शुभम् ।

११२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७७-WH-०३५६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, विनोद लामा वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंसमेत

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ ले जबरजस्ती करणीको कसुरसम्बन्धी अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा त्यस्ता अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोबमोजिम भएको थुनछेक आदेशउपर सामान्यतया:

एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सकिने हुन्छ । तर जन्मकैद वा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरित भएको प्रश्नमा भने एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ मा रहेको देखिन्छ । निवेदक (जबरजस्ती करणी मुद्दाका प्रतिवादी) लाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उपर्युक्त उल्लिखित दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी सुरु अदालतबाट भएको आदेश उच्च अदालतबाट समेत सदर भएको पाइयो । यसरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७/३/११ मा भएको आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदक (प्रतिवादी) को यस अदालतमा अहिलेसम्म निवेदन गरेको कुरा खुल्न आएको देखिँदैन । निवेदकले कुनै कानूनी आधार देखाई निवेदन गरेको नभै आधारभूत रूपमा प्रमाणको मूल्याङ्कनको विषयमा सम्म प्रश्न उठाई निवेदन गरेको देखिन्छ । गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भन्ने कुनै उचित र मनासिब कानूनी आधार

उल्लेख गरेको पाइएन । यसका अतिरिक्त उक्त मुद्दामा मिति २०७८/१/९ मा कसुर ठहर हुने गरी फैसला भई मिति २०७८/२/२८ गते सजाय निर्धारणको लागि पेसी तोकिएको समेत देखियो । यस प्रकारको महत्वपूर्ण तथ्यहरू नै लुकाएर निवेदन गरेको देखिँदा सफा हात लिएर निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको भनी मान्न मिलेन । प्रत्यर्थीहरूबाट कानूनप्रतिकूल कुनै काम कारबाही गरी बन्दी बनाएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान रहेको छ भनी मान्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा (prima facie) नै खारेज हुने ।

प्रत्यर्थीहरूबाट गरेबिराएको देखिने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएकाले पूर्वावस्थाको अभावका कारणबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४(३) बमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - डल्लुराम चौधरी

कम्प्युटर:- विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल ज्येष्ठ २५ गते रोज ३ शुभम् ।